

Ficha M (II):

- 1) MELO CUESTA, Nebio Ariel
- 2) MÉNDEZ DONADIO, José Hugo
- 3) MICHEFF JARA, Juan Micho
- 4) MICHELENA BASTARRICA, José Enrique
- 5) MORALES von PIEVERLING, Juan Miguel
- 6) MORENO MALUGANI, Miguel Ángel
- 7) MOYANO SANTANDER, Alfredo

MELO CUESTA, Nebio Ariel¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 29.173.

Credencial Cívica: MAA 32.900.

Individual dactiloscópica: V2443 V2442.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 04.12.1943.

Lugar: Mercedes, Departamento de Soriano.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Hipólito Irigoyen N° 723, Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Periodista. Vendedor de libros (en Uruguay y Argentina).

Alias:

Militancia: Integrante del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario (PCR) (en Uruguay y Argentina). Unión Artiguista de Liberación (UAL) (en Argentina).

Detención

Fecha: 08.02.1976.

Lugar: Bar “Tala”, ubicado en Estación Belgrano Línea C, Ferrocarril Mitre, línea Retiro-Tigre, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora: A las 21 hs.

Reclusión: Presumiblemente en el centro clandestino de detención “Campo de Mayo”.

Circunstancia: Irrumpen militares e integrantes de la Policía Federal armados al Bar “Tala”, solicitando documentos. Nebio Ariel Melo Cuesta se encontraba junto a Winston Mazzuchi (uruguayo) Alicia Cristina Román (esposa de Nebio Melo) se había retirado momentos antes. En el operativo detienen a los dos uruguayos luego de interrogarlos durante unos minutos. El día posterior a la detención es allanada una finca en Amperes N° 833 (donde Melo y su esposa habían vivido hasta dos meses antes). Quince personas, armadas, vestidas de particular y desplazándose en dos automóviles Ford Falcon irrumpen desde la casa lindera. Se identifican como agentes de Coordinación Federal (Superintendencia de Seguridad). En la vivienda no se encuentra nadie.

Testigos: Quiosquero de la zona, parroquianos del bar.

Testimonios: Testimonio de Alicia Cristina Román (esposa) ante el Juez Nacional y Juez Federal (18.03.1976): *Con fecha 8 de febrero de este año (1976), siendo aproximadamente las 21 horas dejé a mi esposo con su amigo en el bar sito en la estación del tren Belgrano “C” del Ferrocarril Mitre (Línea Retiro-Tigre), retirándome para mi domicilio. Mi esposo no volvió a casa (...). (Al haber concurrido al bar, al que anteriormente hice referencia y allí, varias personas que informaron que un grupo de personas con uniforme policial había llevado detenidos, haciendo ostentación de armas a dos personas que, por la descripción física, serían justamente ellos, el mismo día domingo, alrededor de las 21 horas, es decir, cuando yo los dejé. (...).*

Testimonio en texto denuncia ante Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (s/f), Folio 14: *Nebio Melo y Winston Mazzuchi bebían una cerveza tranquilamente en el bar “El Tala”, situado en las inmediaciones de la estación Belgrano “C”, cuando vertiginosamente irrumpe en el lugar personal uniformado de las Fuerzas Armadas argentinas. Interrogan durante algunos minutos a Melo y Mazzuchi. Al enterarse que son uruguayos, dichos militares, endurecen el trato. Melo y Mazzuchi explican que su situación en Argentina es totalmente legal: muestran la documentación de residencia definitiva expedida por autoridades de migraciones argentinas. Nada satisface a los interrogadores: los arrancan de sus sillas y conducen*

¹ Legajo COMIPAZ N° 117.

detenidos. Cuatro personas, testigos del transcurso del procedimiento, estuvieron durante más de un año dispuestos a declarar ante la Justicia Civil lo que vieron. Nunca recibieron citación alguna por parte de los jueces que atendían los casos. (...).

Testimonio de Alicia Cristina Román en Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Legajo N° 3873, Folio 18: *Conforme a información recogida del Bar de la Estación Belgrano (...) existiría la posibilidad de que el personal que intervino en el procedimiento fuera de la Armada Nacional, que corroboraría la información publicada en los diarios del día 9 de febrero del corriente año, sobre la intervención de las fuerzas navales en procedimientos de seguridad en la ciudad de Buenos Aires (...).*

Testimonio de Alicia Román referente al allanamiento de finca posterior a la detención, en Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Folio 5: *Dentro de la casa registran todo, rompen y roban también a discreción (...). Radicada la denuncia por los nuevos moradores de la finca en la Comisaría correspondiente, el Comisario niega que ellos conocieran dicho procedimiento, se desvincula totalmente y luego de averiguar “oficiosamente” les dice que contra ellos no hay nada, que agradezcan que no había nadie en la casa en el momento del asalto, que hay cosas que el no puede decir; pero que debe tratarse de “un grupo uruguayo que anda jorobando”.*

Atribuido a: Fuerzas Armadas y Policía Federal. Presumiblemente Armada Nacional. La ficha patronímica del Ministerio de Defensa Nacional, señala que: *Según testigo, el procedimiento fue realizado por la Armada Argentina y posteriormente su domicilio, en la calle Amparo No. 833 fue allanado por la Superintendencia de la Policía Federal.*²

Casos conexos: Detención y desaparición de Winston César Mazzuchi Frantchez.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario N° 255³.

HOJA N° 1

APELLIDOS Y NOMBRES: MELO CUESTA: Nebio Ariel.-

C.I. N°29.173 (Soriano).-C.C. Serie: No.: .-

PASAPORTE No. :

OCUPACIÓN: Vendedor de Libros.- Estudiante.- Librería “RUBEN”.-

ORGANIZACIÓN: F.I. de L.= PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO (P.C.R.).-

DOMICILIO: Florencio Sánchez No.1288 = Mercedes (en 1962-Ídem 964). –Calle Mac / Eachen No.1489 Apto.2 (Enero/970). –Mataojo s/n y Avda. Italia (1971). Florencio Sánchez 1288 (Mercedes en 1973).-

DATOS PERSONALES: Nacido el 4-12-943, hijo de René y de María Luisa, Casado, Estatura

² Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 283_0669.1984.

³ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Im65, ojos azules claros, complexión regular, cabellos castaños.-

FECHAS: ANOTACIONES

Julio/1962:-Febrero de 1962; integrante del núcleo de elementos castri-comunistas que realizaron marcha a pie de Montevideo a Maldonado, con motivo de llevarse a cabo la VIII Conferencia de Cancilleres, inaugurada en Punta del Este el 21-1-962.-tcho.-FEB/1964:-Recibe directamente de Pekín, en forma personal, la revista "PEKIN INFORMA". -ww.- IDEM en Marzo/964.-it.-"EL POPULAR" del 17-9-962: Residente de la Ciudad de Mercedes, que firma un manifiesto de adhesión al FIDEL. -cc.- SET./964.-Suscriptor del semanario "PEKÍN INFORMA", que recibe directamente de Pekín en forma personal y recomendada. -rj.-22-1-970:- El causante es vendedor de libros de la librería América Latina y de la Editorial Argentina "Coyuacán", fue detenido el día 16-1-970, en averiguación, en oportunidad de efectuarse un allanamiento en su domicilio, por personal de D-5 de la D.I.I., por tenerse información que en el domicilio del causante había sido curada una persona, días pasados, que podría ser un integrante del M.L.N.-"Tupamaros".- Tal hecho no pudo ser confirmado, ni tampoco la vinculación del mismo con la Organización del M.L.N., posteriormente el Juez Ldo. de Inst. de 1er. Turno (en feria), dispuso la libertad del causante.- Ver Oficio No.75 de fecha 19-1-970 del D-5 de la DII. -lac.-21-5-971:- Detenido por el D-5.-28-9-972:-Se establece que realizó los siguientes viajes: 18-9-968, viaja de Francia a China Comunista, 18-2-969; Viaja de China Comunista a Francia.- 3-11- 971; viaja de China Comunista a Francia.-ww.-17-7-973: -Se requiere su CAPTURA por Comunicado No.871 del 16-7-973 de la Oficina de Prensa de las F.C. -apm.-21-7-973: -El Depto. III del SID, por Requisitoria No.41/973 de fecha 9-6-973, reitera su captura por "sabérsele vinculado al PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO" y haber pasado a la clandestinidad, el mismo está señalado con el No.695 en el mencionada requisitoria (sic).-lac.-20-10-973: -Según declaraciones (...) MELO CUESTA le dio un "contacto" en Mercedes, con (...) con la finalidad de que éste lo ocultara. (...) El citado MELO CUESTA participó en la Mesa Redonda que se realizó en la sede de Papeleros de la Ciudad de Mercedes el 1ro. de Mayo.- Entre 1964 y 1968 realizaban prácticas de tiro en la Isla del Pichón, (Mercedes), a su domicilio en esta Ciudad se llevaron armas (...), estas armas habían sido obtenidas por acciones de coordinación con el M.L.N., realizó relevamiento

HOJA No.2

FECHAS ANOTACIONES

de futuros objetivos que entregaba en un local del MLN, intervino y/o tiene conocimiento de varias acciones del M.I.R. entre las que se cuentan el traslado de armas desde el domicilio de E. hasta las costas del Río Negro, donde se habían enterrado en una "Tatucera", una cantidad aproximada a los 800 kilos de Gelinita, en un solar (...) en el Balneario "San Cristóbal".- El 18-4-968 viajó a China Comunista realizando un curso de cuatro meses sobre "tácticas gremiales", "instrucción de tiro", "Marchas", "Adoctrinamiento".- Con relación a los lugares que frecuenta se puede decir que vive en la calle Rivera y 20 de Febrero, concurre a un bar en Rivera y Mac Eachen de igual modo lo hacía con otro sito frente al Stella D'Italia y el bar del Tola en la esquina de la librería "Ruben".- Ver Oficio No.375 del E.M.G.E.-hf.-28-12-973:-Se establece que figura en una relación secreta de las FF.CC. del 30-11-973 de personas a ser detenidas.-apm.-18-8-976:-Ampliando la anotación de fecha 21-5-971, fue detenido por personal de la Dirección de Investigaciones en un bar en averiguación de su identidad y actividades, poseyendo una Cédula de Identidad en malas condiciones, trasladado al D-5, recobra la libertad el 22-5-971 al no surgir mérito para su sometimiento a la Justicia.- Ver P. de N. de la DNII del 22-5-971.-ww.-30-8-976:-Según Oficio No.174/976 del 10-7-976 del SID, se encuentra REQUERIDO.- Ver ASUNTO 1-1-4-24.-le.-10-6-977:-Según Boletín No.41 editado en París, de "Uruguay Informations", de fecha 19-5-977, figura mencionado en un Art. Titulado "Solidaridad Internacional", donde la CIMADE, La Asociación Cristiana por la Abolición de la Tortura, el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, y la Liga de Derechos del Hombre y su situación, envían una carta al Presidente de la Rpca. Argentina para reclamar por los prisioneros desaparecidos en ese país.- Ver ASUNTO 2-4-3-113.-hc.- MICROFILM – AGOSTO 1977.

16-9-977:-Por Parte Especial de Información No.101 de Agosto de 1977 del E.M.DE.III (Paso de los Toros), (...) que forma parte de una línea denominada "FRACCIÓN" del P.C.R. (ex - M.I.R.), en el Uruguay y en la Rep. Argentina.- Ver Cpta. de Asuntos No.1-6-3-5.-lbn.-13-2-978:-Según P.E.I. No.17 y 19 del Bn. Ing. No.7, se establece que integra la Dirección Gral. del P.C.R., conjuntamente con J.A., M.E., E.E., H.G., L.R., Winston MAZZUCHI, R.G., M.E.G., forman a su vez un COMITÉ PERMANENTE que dependen de A.B.- ASUNTO 1-6-3-3.- fs.l.-cv.-27-3-978:- Figura en un panfleto del P.V.P., titulado "QUE RESPONDAN", fechado en el mes de Enero de 1978.- ASUNTO 1-6-10-8.-wftm.-15-5- 978:-"CORREO TUPAMARO", Nos. 7 y 8, de Nov. Dic./976, en la página 17 del mencionado correo, se le menciona como desaparecido en manos de la represión Argentina.- ASUNTO 1-4-3-28.- apm.-24- 5-978:-Hoja suelta del P.V.P., fechada en Enero/978; en la misma expresa que el 1-2-978 se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.- Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el Plenario del Organismo, la Sección tendrá lugar a partir del 27-2-978 aproximadamente.- En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, desaparecido en la Rca. Argentina entre Abril y Mayo de 1976.- ASUNTO 1-6-10-10.-apm.-31-8-978:-Referente a la anotación del VII/962. Ver Cpta. de Asuntos No.7073/3 Int. 32 hoja 2.-afs.-30-10-978:-"COMPAÑERO", periódico del P.V.P. No.68 del 1-9-78, Pág.7, bajo el título "Donde están?", figura en una nómina de Uruguayos desaparecidos en Bs. Aires, desde 8-2-76.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-2-3-979:-Boletín "Desde Uruguay" No.22 de Noviembre de 1978 Ídem anotación que antecede.-ASUNTO 2-4-3-237.- Folio No.8.-jom.-18-9-979:-Boletín de Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay Mayo/979.- El diario Holandés "Rode Tribune" de Rotterdam, publica una entrevista a un miembro del Comité Permanente del P.C.R., quien.

HOJA No.3

FECHAS ANOTACION

informa que en el transcurso de los últimos años el P.C.R. se dividió en dos grupos, uno de ellos liderado por el titular y Winston Mazzuchi, hasta la fecha desaparecido en Argentina.-ASUNTO 2-4-3- 268.-16-11-979:-Según Memorándum Secreto de fecha 13-2-979 del D-2 de la DNII, dice que: en el año 1973 y luego de un largo proceso interno de desgaste llega el momento crítico en el que la misma se divide en dos tendencias, la primera, que (...) calificó como "derechista", liderada por Winston MAZZUCHI FRANCHEZ (sic) y el titular.- Ver ASUNTO 1-6-3-10.-eb.-25-3-980:-Diario Brasileño "Coojornal" del Dic/978 Pág.36; figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos Uruguayos secuestrados en la Re. Argentina donde se hallaban asilados, entre Dic./974 y principios de 1978.- Fue detenido el 8-2-976.- ASUNTO Bulto 1973.-apm.-28-5-980:-Mencionado en el Boletín "Causa del Pueblo" No.0, de Octubre de 1979, entre los desaparecidos del P.C.R. en la Rca. Argentina. -ASUNTO 1-6-3-14.-jom.-8-9-980:-"URUGUAY": ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 109 se le menciona como desaparecido en la Rep. Argentina.- Ver BULTO 306.-cdif.-18-9-980:-Ampliando la anotación que antecede, en Pág.150, figura en una nómina de uruguayos secuestrados en Argentina.- Se establece que su desaparición ocurrió el 8-2-976, la mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos", le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda", sita en la calle Bogotá entre Prusia y Viacaba (Cerro).- Memo.277/980 del D-2 de la CNII, de fecha 16-7-980.- ASUNTO 2-1-18-113.- lac.- 30-10-980:-Con fecha 4-11-973 se establece en Oficio 375-B-973 del Depto.E-II del E.M.C.E.; que (...) integra el Plenario Intergremial de la Ciudad de Mercedes y en las reuniones se ha identificado con el M.I.R., actual P.C.R. -ec.-30-10-980:-En boletín clandestino "COMPAÑERO" No.75/979, Pág.6; figura en una lista de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-29- 4-982:-Según P.E.I. (I) No.662/BE/981 del E.M.E. D-II. Figura en una nómina de desaparecidos en la Rep. Argentina con fecha 8-2-976.- ASUNTO 8-2-4-301.-lvf.- 23-7-982:-"EL DIA" del 22-7-82, Pág.9: Figura en una nómina de 114 Uruguayos desaparecidos en la Rca. Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Humanos

Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparición 8-2-976.- ASUNTO 24-1- - 245.- apm.- ABRIL 1983 – REVISADO R-35

28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en la Argentina entre 1974 y 1978.- “BÚSQUEDA” del 29-2 -984. –ASUNTO 1-4-12-123.-ges.-7-11-984:-Por Circular No.14/984 del SID de fecha 25-9-984, se deja SIN EFECTO su REQUISITORIA.- BULTO 567, Capta. II, hoja No.33.-ni.-28-6-985:-Ampliando anotación anterior, ver B.O.D. No.27.207. del 17-6-985, de acuerdo a lo establecido en la Ley No.15-797 (Amnistía General).-vnn.1-8-985:- Su madre Luisa CUESTA, es entrevistada por el semanario “DIGNIDAD” referente a toda actividad de su hijo en vida, su militancia en el P.C.R. etc..-Ver Semanario “DIGNIDAD”, en su eje No.81 del 30-7-985, pág. 15.-grr.-20-6-988:- Por Oficio No.001/85 del 24-9-985 de la Jefatura de Policía de Soriano se hace saber que el titular figura en una nómina de personas que sufrieron procesos y/o detenciones por haber integrado grupos subversivos.- Ver ASUNTO 1-1-12-449.-ual.-

DICIEMBRE – 1988 REVISADO R-44

22/VI/995:-Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto Nro.1 - - -5.- R.A.-05.06.97: Su madre Luisa CUESTA, habla de que su grupo desde un principio planteó que se investigue sobre el tema desaparecidos y de expectativa que se vive ante esta nueva instancia promovida por Rafael Michelini.- Ver MATE AMARGO Tel 22.05.97, P.4 y 5.-rap.- REV.2000 N° 001

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁴.

Nebio Ariel MELO CUESTA

Requerido Nro. 695.

Fs. 1

Sección E

Act. Ant. Nac.

Ficha N° 0322.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL M/F

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

099842-72601

SERVICIO DE INTELIGENCIA

División I

(Seguridad)

Nombres y Apellidos: MELO, CUESTA

(a) El Petizo, Zanabria (1)

Nelio (7) Nebio Ariel o Nebo Ariel

Fecha de Nacimiento (2) 4 de Diciembre 1942 en la (...) Secc. Judicial del Dpto. de Soriano.

Lugar de Nacimiento R.O.U. (9)

Cred. Cív.: Serie N° Céd. Identidad: N° 29.173. (Soriano)

Otros documentos:

(10) 1266

Domicilio: Florida y Galarza

(4) Florencio Sánchez N° 1288 (Mercedes)

⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 283_0658.1984 a 283_0672.1984.

Mataojo s/n y Av. Italia (7)

Chaná 1846 Ap. 3 (Montevideo)

Filiación	Edad Aparente	Color del Cutis
	Color del Cabello	Estatura Aproximada
	Complexión	Aspecto Social
	Señas particulares (5)	Estatura 1.65 mts., ojos azules, (...), cabellos castaños.

Ficha confeccionada en Montevideo, el 24 de junio de 1963.

Fs. 2

ACTIVIDADES

(1) Laborales: Profesión	Técnico en Lechería (15)	Lugar de trabajo
Cargo		Antigüedad
Otras Actividades		

(2) Políticas: Ideología Castrista.	Actuación "P.C.R." (12)
Antecedentes	
Antecedentes familiares	

(3) Sociales: Estado Civil:	Casado (8)	Religión	Figuración
Grado Instrucción	Lugares que frecuenta		

(4) Económicas: Situación	Capital aprox.	Vehículo
Otros datos		

Datos Complementarios

Apreciación Personal Gral.

Imp. Dact. V2443-V2442 (13)

Casado con ROMA FABROSKI, Alicia (a) "LA VÍVORA" (sic) (...).

Fs. 3

FICHA COMPLEMENTARIA

DOCUMENTOS

Fecha	Origen	Antecedentes
-------	--------	--------------

1) 21-IV-963.	El Popular.-	- 1) Fue electo en la convención departamental de Soriano el día 9 de junio de 1963, del Fidel como integrante de la Comisión por la Ciudad de Soriano.-
---------------	--------------	--

24-I-962	B-75-(I)-D-31	Firmante de un manifiesto por la no intervención y condena de cualquier tentativa de sanción agresión o coerción ya sea económica política o militar y todo intento de ruptura diplomática con el Gobierno de Cuba violatorio del principio de no intervención.-
----------	---------------	--

Año 1962.-	BM.- V/VI	-Citado en página 15.-
6-Abr-965	B-76-D-46.-	-Enlace y contacto en Paysandú y en la PAMER.-

24-Mar-65.	B-38-D-3.-	-Integrante de la Comisión de U.J.C. de la ciudad de Mercedes, ubicado en la calle Roosevelt y Buenos Aires.-
------------	------------	---

29/5/71	18/2	-Integra una relación de personas presumiblemente sediciosas que se (...) en la ciudad de Mercedes.
---------	------	---

Los lugares de reunión son: a) Centro papelero (...) (jueves o viernes después de las 22.00).

b) En un local de las calles Jiménez y Galarza prácticamente a diario pues allí funciona una escuela.

Fs. 4

DOCUMENTOS

Fecha Origen

Antecedentes

c) En Gomensoro y De la Rivera.

d) En la sede del SANDU F.C.

e) En la casa de (...), 25 de Mayo (aquí se hacen cuando viaja desde Montevideo la (...), posible correo de la Organización).

14/5/73 D.900 PEI RM3

Si Eval: A1

-Aproximadamente en el mes de marzo de 1963, concurrió a C. Mercedes a una reunión (en la isla "De las Tropas"), con la finalidad de la formación del M.I.R. en dicha ciudad e integración de algunas personas del grupo en Montevideo. (CG).

1/VI/73 D. 1162 PEI RM3

-Integrante de la Comisión Política del P.C.R. encargada de llevar a la práctica los lineamientos generales del Comité Central.- (CG).-

12/6/73 Doc. 1398 P.E.I.

28/5/73 Doc. 1133. PEI.

R.14.No. 3.

Actual integrante de la Dirección del P.C.R., junto a: (...). (bb).

7/6/73 D. 1312 P.E.I.

Por declaraciones de (...) se sabe que es integrante del M.I.R., al igual que su madre.- (C.C).

23.7.73 Cdo. FF.CC. No. 871
Doc. 1686

Según se informa se requiere su captura por su vinculación a la organización sediciosa.-

Indica (1) al (5) (...).

Actualmente estaría en Montevideo.

9/7/73 Doc. 1731.

4.973 2691

Req. No. 695. Por estar vinculado al P.C.R. y haber pasado a la clandestinidad. (bb)

JPM PM Anexo 3

(DD)

Fs. 5

DOCUMENTOS

Fecha Origen

(...)/73 D. 63

Antecedentes

Con fecha 16/1/1970 fue detenido en averiguación conjuntamente con Winston César MAZZUCHI en oportunidad de efectuarse un allanamiento en la finca de la calle Mac. Eachen 1489 Apto. 2 por tenerse información de que en la mencionada finca había sido curada una persona, que podría ser un integrante del M.L.N. Posteriormente al no poderse comprobar tal hecho fue puesta en libertad.- (C.C)

10.9.73 2822

Integrante de la "Dirección" del P.C.R.- (DD)

8/8/75 1414

En el mes de abril ppdo. se reunieron elementos del PCR, conectados con el "Comité del Litoral Argentino-Uruguayo". La reunión se llevó a cabo en

Concepción del Uruguay, el fin de la misma era obstruccionar (sic) los trabajos que se estaban realizando en el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. En la mencionada zona, se han detectado movimiento de elementos de la Argentina; a los "Tupamaros", conectados con elementos de la Argentina; a los argentinos los denominan "mate dulce", mientras que a los uruguayos los llaman "mate amargo".

MELO CUESTA, Nebio Ariel es uno de los elementos uruguayos más activos junto a MAZZUCHI, Winston, (...). Entre otros.- Eval. C- 3 (D)

Fs. 6

DOCUMENTOS

Fecha Origen
3/9/77 D. 0909

Antecedentes

Debido a divergencias internas el PCR quedó dividido en dos fracciones, una de ellas comandada por los hermanos ECHENIQUE y la otra denominada FRACCIÓN quedó totalmente desorganizada y comandada por Roberto GOMENSORO RIVEROS.

La línea FRACCIÓN quedó desorganizada a raíz de la desaparición de éste y de Winston MAZZUCHI FRANCHEZ (sic). Eval. A-1 (U).-

17.1.79 Doc. 0067

Según programa "15 MINUTOS CON URUGUAY" de fecha 6.1.79, el que se emite por ondas cortas de "Radio Moscú" (URSS), se dio lectura a un "Llamamiento por la libertad de los Presos Políticos en Uruguay" el que fue publicado en la prensa de OSLO (Noruega) por las organizaciones Políticas Democráticas Juveniles de Noruega, en el que lo mencionan conjuntamente con otros uruguayos como "presos políticos desaparecidos en Uruguay".- (M).- Indica (7).-

15.12.81 D. 103771

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en la República Argentina.- Eval: A-1 (AD).-

14.06.82 15968

Ídem a Doc. N° 10371. APORTANDO FECHA DE DESAPARECIDO: 8-2-76. EVAL: F-6 (LA)

Fs. 7

DOCUMENTOS

Fecha Origen
24.07.82 17100

Antecedentes

Según lo publicado por el diario "EL DÍA", del 27.07.82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 8.02.976.- (GM) (LA).

03.8.8 (...)

Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)

6.9.82 18529

30.8.82- Continúa requerido con el Nro. 695 Eval: A-2 (M).- Indica (M)

2.9.82 D. 18386

Integrante del núcleo de elementos castri-comunista que realizaron marchas a pie de Montevideo

a Maldonado con motivo de la VIII Conferencia de Cancilleres de Punta del Este el 21/1/62.

"EL POPULAR" 19/9/62 residente en la Ciudad de Mercedes que firma un manifiesto de adhesión al FIDEL.

22/1/70: Vendedor de libros de la librería "AMÉRICA LATINA" y de la Editorial Argentina "COYUACÁN", fue detenido el 16.1.70, en averiguaciones en oportunidad de un allanamiento a su domicilio, por personal del Dpto. 5 de la D.I.I., por tenerse información que en el domicilio había curado una persona días atrás que podría tratarse de un integrante

Fs. 8

DOCUMENTOS

Fecha

Origen

Antecedentes

del Movimiento Nacional de Liberación "TUPAMAROS". Tal hecho no pudo ser confirmado, como así también su vinculación a dicha organización.- Posteriormente el Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno (en FERIA) dispuso la libertad del causante.

21.5.71: Detenido por el Dpto. 5 de la D.I.I.

28/4/72: Se establece que realizó los siguientes viajes:

18/4/72: a China Comunista, 18.2.69: Había viajado a Francia. Entre 1964 y 1968 concurriría a realizar prácticas de tiro en la Isla del "PICHÓN".- Se tiene conocimiento que en 1964 realizó volantes y pintadas en Mercedes con motivo de la llegada de Marcha cañera. Se reunía con (...), teniendo dichas reuniones la finalidad de coordinar las actividades en Ciudad de Mercedes (se la llamaba la "Célula de Mercedes"). Este grupo se coordinaba con Montevideo por intermedio del causante (...). A su domicilio en C. Mercedes se llevaron armas desde la casa de (...), las cuales habían sido obtenidas por acciones del M.L.N. Intervino y tiene conocimiento de varias acciones del M.I.R., entre ellas: traslado de la casa de (...) a una "Tatucera" en las Costas del

Fs. 9

DOCUMENTOS

Fecha

Origen

Antecedentes

Río Negro (capturadas) enterró de 800 grs. de Gelinita en solar de (...) en Balneario "San Cristóbal". En declaraciones (...) aparece como uno de los principales integrantes del M.I.R. en Ciudad de Mercedes. Cuando viajó a China comunista realizó un curso de 4 meses sobre "Tácticas gremiales", instrucción de tiro y marchas, adoctrinamiento político (el 18.4.68).

(...) manifiesta que lo conoce como integrante del P.C.R. En 1971 concurre a reuniones del M.I.R. en su

domicilio.

(...) manifiesta en Actas que en 1967 viajó a C. Mercedes realizando contactos con el causante en el domicilio de éste.

(...), manifiesta en Actas que un integrante del M.I.R. conocido como (...) vivía en la casa del causante.

(...), declara en actas que el causante y (...) le entregaron un paquete en 1969 el cual guardó 2 años pensando que podían ser armas, retirando el causante posteriormente el paquete, le presta una lancha de su propiedad (causante) enseñándole el funcionamiento (1967- 1968). Esta lancha fue utilizada por el mismo y (...) para efectuar relevamiento de los Ríos Negro y Uruguay para el MIR.

Fs. 10

DOCUMENTOS

Fecha Origen

Antecedentes

El declarante manifestó no tener conocimiento de esa finalidad, que en 1967 solicitó que lo transportará a Paysandú junto con (...). Que junto al causante concurrió en una lancha de su propiedad a un campamento de Isla 3 Bocas donde se encontraban (...). Y (...).

(...), declara en Actas que dicha persona conjuntamente con él y (...) fueron vinculados al MIR por intermedio de (...).

(...), declara en acta que a la mencionada persona lo conoce desde 1969, en el Liceo Nocturno No. 1 (IAVA) junto a Wiston (sic) MAZZUCHI. Que dicha persona realizaba actividades gremiales en dicho Liceo. Que el causante lo invitó a concurrir a su domicilio de Mac Eachen, donde lee literatura de China Comunista.

(...), manifiesta en actas que el causante integra la Comisión Política del P.C.R. En 1966 viajó de Montevideo a Mercedes interviniendo en una reunión en Isla De Las Tropas en el Río Negro, junto con (...). A la misma reunión concurrieron (...), siendo la finalidad de la reunión, la formación del

Fs. 11

DOCUMENTOS

Fecha Origen

Antecedentes

MIR en la Ciudad de Mercedes.

(...) declara en actas que el causante le dio un contacto, en el Bar "La Ruta" en C. Mercedes, con (...) con la finalidad de que este lo ocultara. Que conoció al causante en 1970 en un reencuentro de estudiantes en Montevideo, siendo presentado por (...). Que el causante participó en la Mesa Redonda que se realizó en la Sede de Papeleros en la ciudad de Mercedes el 1º de Mayo. Eval. A-1 (FE Indica (7) al (9)).-

2.5.83	26057/8 138 y 140	Indica Ídem. Doc. 18386/82, aportando: 1971/1978: En información referente al P.C.R., obtenida por el Dpto. III/SID en éste período, se establece: -Existen indicios de que el causante realizó un curso en China.- - Es mencionado en información correspondiente a (...), de la siguiente forma: "Lo vi una vez en Medicina, no hablé con él. Cumple tareas de Dirección en Buenos Aires".- Eval. A-2 (K) Indica (11) al (14) "RADIO MOSCÚ" 7.8.82: Indica Ídem. doc. 17100. Eval. B-2 (Y)
20.5.83	17576/01	
Fs. 12		
8.10.83	30855/13	-Indica Ídem. doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1.- (MB)
5.1.84	D. 33092/001	-Indica Ídem. Docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos.- Eval: A-1 (PS)
03.3.984.	0383/80 Págs. 006 y 007	En el periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. correspondiente al No. 75 del mes de Setiembre de 1979, se publica una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, entre los que figura el causante estableciéndose el 08/FEB/976 como fecha de su "desaparición" y que "fue detenido en esa fecha en la Estación de Ferrocarril Belgrano en Buenos Aires junto a Winston MAZZUCHI. Según testigo, el procedimiento fue realizado por la Armada Argentina y posteriormente su domicilio, en la calle Amparo No. 833 fue allanado por la Superintendencia de la Policía Federal". EVAL: B- 2 Indica (15) (CC)

Fs. 12

NOMBRE MELO CUESTA, Nebio Ariel.

EDAD

DIRECCIÓN Chaná N° 1846 Ap. 3 (Montevideo) y Florencio Sánchez 1288 (Mercedes)

C.C. o C. IDENTIDAD C.I. N° 29.173 (Soriano).

ESTATURA, PELO Y CUTIS

PROFESIÓN

OBSERVACIONES De nacionalidad uruguayo. Integrante de la Dirección del Partido Comunista Revolucionario. Ex- integrante de la Comisión de la

Fs. 13

OBSERVACIONES

Unión de las Juventudes Comunistas en Mercedes. Uno de los principales fundadores y dirigentes del M.I.R.- El 25 de julio de 1973, se solicita su captura por ser integrante del P.C.R.- (FALTA DOCUMENTO)

[Fs. 14]

DOCUMENTOS

Fecha

Origen

Antecedentes

14.3.984 8401372 Pág. 001

29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA,

envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978.

Dicha comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 08/FEB/976.

EVAL: A-2 (CC)

11/ABR/984- En la edición del Semanario

“BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado “Los Uruguayos Desparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: “detenido el 08.02.976 por Fuerzas Conjuntas

En Estación Belgrano del ferrocarril Mitre junto con Winston MAZZUCHI. Al día siguiente es saqueada la casa donde había habitado hasta 2 meses antes, por personas que exhiben carnés de agentes de Coordinación Federal.

El Comisario donde los nuevos moradores radican la denuncia, dice que se trata de una acción contra uruguayos. Detenidos liberados dicen haberlo visto en Campo de Mayo. EVALUACIÓN: A-2 (CC)

23.4.984 8402539 Pág. 003

Ministerio de Defensa Nacional. Ficha patronímica⁵.

Nº 4

NOMBRE: *Nebio Ariel*

APELLIDOS: *MELO CUESTAS*

ORGANIZACIONE/ES:

ALIAS: *“El Petizo” “Sanabria”*

DETENCIONES /O/ PROCESOS:

DOMICILIO Y TELEFONO: *Mataojo S/N y Av. Italia (19 A)*

DOCUMENTACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD: *29.173*

Imp. Dot. V. 2443- V2442

PASAPORTE:

CREDENCIAL CÍVICA:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: *4/XII/943*

RELACIÓN FAMILIAR

PADRES

CASADO CON: *Cro. de la 7*

HIJOS:

HERMANOS: *(...)*

FUE CRO./ A DE:

ESTUDIO U OCUPACIONES

OTROS DATOS

R- 695

Curso en CHINA

-Reunidos por el Dpto. E- II.

⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 133_1086 a 133_1089.

-Entre 1964 y 1965 concurría a realizar prácticas de tiro en la "Isla del Pichón".

-Se tiene conocimiento de que en 1964 realizó volanteadas y pintadas en la ciudad de Mercedes, con motivo de la llegada de la "marcha cañera". Mató una vaca con una escopeta entregando la carne a los cañeros.

-Se reunió con (...), éstas reuniones tenían la finalidad de coordinar las actividades en la ciudad de Mercedes (se la llamaba la célula de Mercedes). Este grupo se coordinaba con Montevideo por intermedio del causante. (...).

-A su domicilio en la ciudad de Mercedes, se llevaron armas desde la casa de (...). Estas armas habían sido obtenidas por secciones en coordinación con el "M.L.N."

-Intervino y/o tiene conocimiento de varias acciones del "M.I.R." Entre ellas traslado de armas de la casa de (...) a una "tatucera" en las costas de Río Negro (capturadas), entierro de 800 Kgs. de Gelinita en Solar de (...) en balneario "San Cristóbal", ((...)) hizo planos y sabe marcar el lugar).

-En las declaraciones (...), aparece como uno de los principales integrantes del "M.I.R." en la ciudad de Mercedes. Concurrió a China Comunista realizando un curso de 4 meses sobre tácticas gremiales, instrucción de Tiro y marchas, adoctrinamiento político viajó el 18/04/68.

-en la librería era amigo de (...) con domicilio en Cerro Largo (...) y del (...) que vende libros y revistas en Rondeau y Gral. Caraballo.

-Este último manifestó que el causante estuvo con él el día 24 de Marzo de Tarde.

-Se tiene conocimiento que frecuenta los Bares que están frente al Stella D' Italia y el Bar "Tola" en la esquina de Librería "Ruben".

-El Oficio No. 52 del Bn. I. 5 señala que vive en Rivera y 20 de Febrero y frecuenta el Bar sito en Rivera y Mc Eachen. Investigaciones realizadas en esos lugares, arrojaron resultados negativos.

-(...) menciona en actas que lo conoce como integrante del "P.C.R." que en el año 1971 concurre a reuniones en su domicilio (reuniones del "M.I.R.").

-(...) manifiesta en actas que en el año 1967 viajó a la ciudad de Mercedes, realizando contacto con éste en su domicilio.

(...), manifiesta en actas que un integrante del "M.I.R.", conocido por "El Orejano", vivía en la casa del causante.

-(...) declara en actas

1°. Que el causante y (...) le entregaron un paquete en 1969 el cual guardó durante 3 años pensando que podían ser armas.

2°. Posteriormente el causante retiró el paquete.

3°. Que le presta una lancha al causante enseñándole el funcionamiento (años 1967 ó 1968). Esta lancha fue utilizada por el causante para efectuar relevamientos junto a (...), de los ríos Negro y Uruguay para el "M.I.R." El causante manifestó no tener conocimiento de esa finalidad.

4°. Que en el año 1967 el causante le solicitó que lo transportara a Paysandú junto a (...).

5°. Que en una lancha de su propiedad, junto al causante, concurrió a un campamento en Isla 3 Bocas donde se encontraba (...).

-(...) declara en actas que el causante junto a él y los (...), fueron vinculados al "M.I.R." por (...).

-(...) declara en actas que el causante:

1°. Lo conoce desde el año 1969 en el Liceo Nocturno No. 1 (I.A.V.A. junto a WISTON MAZZUCHI.

2°. Ambos realizaban actividad gremial en dicho Liceo.

3°. Lo invitó a concurrir en una oportunidad a su domicilio (Mc. Eachen a 2 cuadras de Rivera).

4°. Allí lee literatura de China Comunista y conoce a (...) y a la esposa de éste de nombre ALICIA, además a una persona de nombre (...) que vivían allí.

5°. En la semana de carnaval del año 1970 lo invitó a concurrir a la ciudad de Mercedes,

asistió a un cursillo y así quedó integrado al “M.I.R”.

-(...), manifiesta en actas que el causante integra el “M.I.R”.

-(...) manifiesta en actas que el causante integra la Comisión Política del “P.C.R.”

-Según P.E.I. No. 17 del Bn. I. 7

En 1963 viajó de Montevideo a Mercedes, interviniendo en una reunión en Isla de las Tropas en el Río Negro junto a (...).

A la misma reunión concurrieron (...), que vivía en Mercedes, la finalidad de la reunión fue la formación del “M.I.R” en la ciudad de Mercedes.

-A fines de 1964 realizó volanteadas y pintadas con motivo de la llegada de la marcha de los cañeros a la ciudad de Mercedes, matando una vaca para abastecer de carne a los integrantes de dicha marcha.

-Tuvo conocimiento de traslado de armas a la ciudad e Mercedes y a esos efectos viajó a Montevideo junto a (...) a coordinar con (...) dicho traslado, las armas se transportaron a su domicilio en la ciudad de Mercedes.

-Integra el “M.I.R” en la ciudad de Mercedes.

I- FILIACIÓN:

Nombre: NEBIO ARIEL MELO CUESTA

Organización a la que pertenece: “F.I. DE L.”, “P.C.R.” (Comisión Obrera)

Cédula de Identidad: 29.173 Indi. Dac. 2433 V. 2942

Edad: nacido el 04/03/943, hijo de DARDO y LUISA.

Domicilio: Florencio Sánchez 1228 (1962) en Mercedes.

Igual en 1968, Mc. Eachen 1489 Apto. 2 (1970)

Mataojo S/N y Avda. Italia en 1971.

Profesión:

Estados Civil: Casado (un hijo de 2 años) (...).

Lugar de actuación: Montevideo- Mercedes.

Datos ampliatorios: El causante es rubio, bajo, gordo, de aproximadamente 1.65 Mts. de estatura ojos azules claros.

Requerido No. 194 Oficio No. 52/973)

II- ANTECEDENTES

D.N.I.I.

-Integrante del núcleo de elementos castri- comunistas que realizaron marcha de a pie desde Montevideo a Maldonado, con motivo de la VIII Conferencia de Cancilleres llevada a cabo en Punta del Este.

En Febrero de 1962 recibe directamente desde Pekín y en forma personal la Revista “Pekín Informa”.

“El Popular” del 17/09/62, residente de la ciudad de Mercedes, firma un manifiesto de adhesión al “F.I.DE L.”.

22/01/70. Vendedor de Libros de la “Librería América Latina” y de la Editorial “Coyuclán”. Fue detenido el 11/05/70, en oportunidad de un allanamiento a su domicilio por personal del D-5 de la D.N.I.I., por tenerse información de que en su domicilio había curado a una persona herida.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE⁶

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

DEPARTAMENTO III – Planes – Operaciones – Enlace

Montevideo, 28 de octubre de 1974

INFORME I -84/974

⁶ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

MOTIVO: Se adjunta Nómina de Requeridos desde el N° 205 al N° 991 inclusive. Dicha nómina corresponde a los Requeridos cuya captura se encuentra aún pendiente.

Esta lista corresponde a las Requisitorias hechas por las Fuerzas Armadas.

Nota: No se envían los Requeridos desde el N° 1 al N° 204 por haber sido éstos Requeridos por la D.N.I.I.

Por el Jefe del Departamento III del SID

Mayor (PAM) Julio Fasana Cabrera

LISTA DE REQUERIDOS

<i>N°</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>ALIAS</i>
354.	Arazatí Ramón LÓPEZ	
397.	Ruben Prieto GONZÁLEZ	
402.	Gerardo Francisco GATTI ANTUÑA	
437.	Juan Miguel MORALES VON PIEVERLING	
573.	Hugo Enrique CACCIAVILLIANI CALIGARI	
587.	Alberto Cecilio MECHOSO MÉNDEZ	
634.	Roberto Julio GOMENSORO GÓZMAN (sic)	
695.	Nebio Ariel MELO CUESTAS	
701.	Carlos Federico CABEZUDO PÉREZ	
706.	Juan Antonio POVASCHUK GALEAZZO	
765.	Norma Mary SCÓPICE RIJO de COUCHET	
781.	Héctor José GUTIÉRREZ RUIZ	
814.	Juan Pablo RECAGNO IBARBURU	
867.	José ARPINO VEGA	
891.	Hugo Ernesto GOMENSORO JOSMAN	
899.	Miguel Ángel RÍO CASAS	
915.	Celso Wilson FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
956.	Guillermo Rivera JABIF GONDA	
959.	Aída Celia SANZ FERNÁNDEZ	

EJÉRCITO NACIONAL⁷

DEPARTAMENTO II (INF)

MONTEVIDEO

261200-JUNIO-1975.-

0 I 8 6

PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN (I) No. 471/B/E/975.-

I- EVALUACIÓN: C- 3

II.- RESPONDE A: Información existente en el Departamento II (INF) del E.M.E.

III.- TEXTO:

A) (...).

B) En el mes de abril ppdo., elementos del Partido Comunista Revolucionario (P.C.R.), conectados con el “Comité del litoral Argentino Uruguayo”, se habrían reunido en su lugar de base Concepción del Uruguay, (Pcia. de Entre Ríos, Rca. Argentina) con el propósito de

⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 643_1322.1975 a 643_1328.1975.

activar una campaña obstruccionista a los trabajos por realizarse en el complejo Hidroeléctrico de SALTO GRANDE.-

Asimismo, en la zona de Concepción del Uruguay (Argentina) y donde se está instalando el obrador para el complejo Hidroeléctrico, se han detectados algunos movimiento de elementos de la Argentina. A los argentinos los denominan “mate dulce”, mientras que a los uruguayos los llaman “mate amargo”.

Entre los elementos uruguayos y que son los más activos se encuentran los siguientes:

1) MAZZUCHI FRANTCHEZ, Winston César.- (Req. No. 739)

Último domicilio conocido: Mac Eachen 1489 Ap. 2 (Montevideo) o Avda. Rodó 876 (Mercedes)

C.I. No. 27774 (Soriano)

Integrante del P.C.R. y M.L.N.

1/V/971.- Detenido por protagonizar disturbios frente al Liceo Bauzá, armados con hierros.-

22/V/971- Puesto en libertad.-

21/IX/973.- Se requiere su captura por sabérsele vinculado al “M.L.N.”.-

2) MELO CUESTA, Nebio Ariel.- (Req. No. 695)

C.I. No. 29173 (Soriano)

Último domicilio conocido: Chaná 1846 Ap. 3 (Montevideo) o Florencio Sánchez 1288 (Mercedes)

Integrante de la Dirección del Partido Comunista Revolucionario.-

Ex – Integrante de la Comisión de la U.J.C. en Mercedes.

Uno de los principales fundadores y dirigentes del M.I.R.

25/VII/73.- Se solicita su captura por ser integrante del P.C.R

(...).

IV.- DISTRIBUCIÓN:

D-2 DE. III - Ejemplar 01

S.I.D. - Ejemplar 02

V. ACCIÓN TOMADA.- Confección del presente PARTE.-

El Jefe del Departamento II (E-2) del E.M.E.

Coronel

NELSON B. VIAR.- [Firma]

Observaciones

09.06.1973. República Oriental del Uruguay. Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III. Requisitoria Número 41/973. Es reiterada su captura por su vinculación al Partido Comunista Revolucionario y por haber pasado a la clandestinidad.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL⁸

Departamento III

Servicio de Información de Defensa

P.O.E.

Montevideo, 9 de julio de 1973.-

REQUISITORIA N° 41/973

Se requiere la captura de las personas que se enumeran a continuación.- Producidos éstas se informará DE INMEDIATO a este Servicio para estar a lo que se disponga.-

⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 869_0732.1973.

(...).

695.- *Nebio Ariel MELO CUESTA*

Nacido en la 1ª Sec. Judicial del Dpto. de Soriano el 4/12/943, domiciliado en Florencio Sánchez 1288 (mercedes), actualmente estaría en Montevideo, C.I. N° 29.173 (Soriano), estatura 1m65, ojos azules claros, complexión regular, cabellos rubios.- (NO TIENE FOTOGRAFÍA)

16.07.1973. República Oriental del Uruguay. Fuerzas Conjuntas. Comunicado de Prensa N° 871. Es requerida públicamente su captura.

30.11.1973. República Oriental del Uruguay. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Se establece que figura en una relación secreta de las Fuerzas Conjuntas de personas a ser detenidas.

00.01.1974. Ingresa a la Argentina.

13.12.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Memorándum N° 847/974. *Nómina de personas requeridas por actividades subversivas, pendientes de captura a la fecha 30/X/974.* Requerido con el número 695.

00.03.1975. República Argentina. Obtiene radicación definitiva.

10.07.1976. República Oriental del Uruguay. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. (DNII). Oficio No.174/976. Requisitoria.

07.11.1984. República Oriental del Uruguay. Servicio de Información de Defensa (SID). Circular No.14/984. Queda sin efecto su requisitoria según Ley N° 15797 (Amnistía General).

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

Consejo Ecuménico de Iglesias.

República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

1976. República Argentina. Ministerio del Interior. Ministro Dr. Roberto Aires.

1976. República Argentina. Ministerio de Justicia. Ministro Dr. Alberto Deheza.

1976. República Argentina. Ex presidenta de la República. Sra. Isabel Martínez de Perón.

1976. República Argentina. Presidente de facto de la República, Comandante en Jefe del Ejército Tte. Gral. Jorge Rafael Videla.

1976. Príncipe Sadrudin Aga Khan.

18.02.1976. República Argentina. Se publican ambos casos (junto a Winston Mazzuchi) en los diarios "El Cronista" y "Crónica".

19.02.1976. República Argentina. Se publican ambos casos en diario "La Nación".

20.02.1976. República Argentina. Se publican ambos casos en diario "Buenos Aires Herald".

19.03.1976. República Argentina. Se publican ambos casos en diario "La Razón".

Denuncias

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

18.03.1976. República Argentina. Buenos Aires. Juzgado Nacional y Federal. Presentación de Habeas Corpus por Alicia Román (esposa). Rechazado.

1977. Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos (Asociación Cristiana por la Abolición de la Tortura, Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Liga de Derechos del Hombre). Envío de nota a la Presidencia de la República Argentina.

28.02.1977. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus presentado por Luisa Cuesta (madre). Se presentan Habeas Corpus en otras oportunidades.

1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Legajo N° 3873.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 72.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 115, Tomo VII, Fojas 1405.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo NEBIO ARIEL MELO CUESTA (C.C. MAA 32.900 del departamento de Soriano), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

- 1. Fue detenido el día 8 de febrero de 1976, a las 21 horas, en el bar “Tala”, sito en Estación Belgrano C (línea Mitre) de Capital Federal, junto a Winston César Mazzuchi Frantchez –también desaparecido-, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*

- 2. No existen indicios de su destino posterior, aún cuando según alguna versión -no confirmada totalmente- podría haber estado detenido en CAMPO DE MAYO.*

Declaratoria de ausencia

23.10.2006. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

MÉNDEZ DONADIO, José Hugo⁹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.873.653-6.

Credencial Cívica: CQB 2179.

Individual dactiloscópica: E 1343 A 2222.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 07.05.1945.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Divorciado. En concubinato.

Hijos: 2.

Domicilio: Instrucciones kilómetro 22, localidad de Toledo, Departamento de Canelones (en Uruguay).

Estudiante:

Ocupación: Obrero textil en la fábrica Alpargatas (en Uruguay). Encargado del control de calidad en la textil Perle (en Argentina).

Alias: El Negro Hugo.

Militancia: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Frente Amplio (FA). Dirigente del Congreso Obrero de Alpargatas (COA) y del Congreso Obrero Textil (COT), Integrante del Secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en la clandestinidad (1973-1974).

Detención

Fecha: 15.06.1976.

Lugar: Estación de Ferrocarril en Villa Ballester, San Martín, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 5 de la madrugada.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Es detenido cuando tomaba el tren para dirigirse a su trabajo en la fábrica textil. De su secuestro hay testigos oculares anónimos. De allí lo trasladan a su casa que es invadida por 15 hombres de particular, muchos de ellos calzando botas del ejército, armados con metralletas, revólveres y escopetas. En la casa revisaron y desordenaron todo buscando armas. Solamente encontraron material escrito con información sindical. Robaron todo lo que consideraron de algún valor, entre ello los colchones y los abrigos de cama. En la calle había un camión del Ejército y un vehículo de particular donde llevaron detenida a María del Carmen Martínez, compañera de Hugo Méndez.

Testigos: María del Carmen Martínez, Jorge González Cardozo, Elizabeth Pérez Lutz, María del Pilar Nores Montedónico (detenidos en “Automotores Orletti”, sobrevivientes). Su detención es mencionada en los testimonios de Ariel Soto (13.07.1976) y Enrique Rodríguez Larreta Piera (13.07.1976).

Testimonios: Testimonio de María del Carmen Martínez ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): *La mañana del 15 de junio de 1976, entraron en casa sin autorización judicial. Yo, María del Carmen Martínez, uruguaya y compañera de Hugo, estuve prisionera desde aquel momento (...). Los días que hemos estado juntos, los interrogatorios, las torturas físicas y psicológicas se hacían a cada instante. Hemos estado todo el tiempo con los ojos cubiertos y maniatados, acostados sobre un ligero colchón, podíamos movernos solamente para ir al baño o a lugares “especiales” de interrogatorios, pero siempre con los ojos cubiertos y maniatados. Un día se llevan a Hugo para interrogarlo. (...) He comprendido que se le hacía “picana” (se le aplicaban golpes eléctricos sobre el cuerpo teniendo muchas consecuencias entre las que se provoca la sed). (...) Se lo colgó y batió a golpes y no se cuántas otras cosas porque Hugo no me decía nada, yo sabía solamente lo que había podido comprender estando siempre*

⁹ Legajo COMIPAZ N° 118.

atenta a lo que se hacía, en una casa (Automotores “Orletti”) donde todo se podía escuchar, pues en su interior los muros eran muy delgados.

Atribuido a: Operativo conjunto uruguayo-argentino. Había una guardia argentina de unas diez personas y una guardia uruguaya compuesta por seis u ocho personas que se turnaban en diferentes horarios. Personal argentino integrante del Servicio de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires y Batallón de Inteligencia 601. Personal uruguayo integrante del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

Por testimonios fueron reconocidos: Comisario de Policía Hugo Campos Hermida, Mayor José Nino Gavazzo, Mayor Manuel Cordero, Capitán Jorge Silveira, Capitán Maurente.

Casos conexos: Es secuestrado dos días antes de Francisco Candia, militante comunista, obrero textil exiliado en Buenos Aires. Otros secuestros transcurridos desde el 08.02.1976 al 04.10.1976: Jorge González Cardozo (miembro del MLN, secuestrado el 17.06.1976 en Buenos Aires, trasladado a Uruguay en setiembre, y preso en el Penal de Libertad), Elizabeth Pérez Lutz (compañera de Jorge González, detenida el 17.06.1976, trasladada a Uruguay, puesta en libertad el 10.12.1976), y Julio Rodríguez Rodríguez junto a una compañera (embarazada de 3 o 4 meses), a la salida de su lugar de trabajo (detenidos desaparecidos el 15.06.1976 en la pensión donde vivían en el barrio de San Telmo).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 21.06.1976.

Lugar: Vereda Oeste de la calle Argerich, casi en su intersección con la calle Morón, junto al cordón de la vereda Oeste y frente al número 676, Jurisdicción de la Comisaría 50ª, Buenos Aires. A 10 cuadras de distancia se encuentra “Automotores Orletti”, en Venancio Flores y Emilio Lamarca.

Hora:

Circunstancia: El 18 de junio de 1976 es asesinado el Jefe de la Policía Federal Argentina, Gral. Cesáreo Ángel Cardozo. A partir del 20 de junio –fecha en la que Hugo Méndez y Francisco Candia fueron sacados de su reclusión en “Automotores Orletti”–, comenzaron a registrarse una serie de hechos realizados por las fuerzas de seguridad en represalia por la muerte del jefe de policía. En algunos centros clandestinos de detención se decidió la ejecución sumaria de varias de las personas detenidas. A las 0.30 horas del día 21 de junio, dos policías de la Comisaría N° 50 encontraron a dos hombres muertos y tirados en la calle Argerich N° 676. Los policías que efectuaron el hallazgo mencionan que, en ambos casos, los cuerpos presentaban hematomas, contusiones y escoriaciones en toda la superficie corporal. Los dos se encontraron *tapados con una bandera confeccionada en dos paños de tela blanca y celeste, con una estrella roja en su centro e inscripción ERP y que contiene la siguiente escritura: “Cdo. Cardozo. Muerte a la Subversión. Unirse y Luchar, Basta de Hablar”*.

Testigos:

Testimonios: Testimonio de María del Carmen Martínez ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (30.01.1984): *En el plazo de esa semana, mientras estuve detenida (del 15 al 20 de junio) los interrogatorios y torturas estuvieron dirigidos sobre Hugo y Ruben Candia. Esto lo hacían en una pieza del piso superior al nuestro, por lo tanto cualquiera de los que estábamos allí podemos testimoniar el hecho. El día 20, un domingo, después de interminables horas de tortura, Candia por lo que se oía, estaba acabado y pasaba largos ratos desmayado, mientras que a Hugo le rompían los nudillos de los dedos de las manos, por lo que interpreté en aquellos momentos. Después de todo esto, un camión que salió del lugar partió con ellos dos, volviendo un rato después (no puedo decir si pasaron cinco minutos o veinte) sin ellos.*

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

MÉNDEZ DONADIO: José Hugo (a) "Lucio", "EL NEGRO".- 180040

Céd. Id. No. 1.058.487.-

Pasaporte

C. Cívica C.Q.B. 2179

C. Id. Interior

Ocupación Textil

Organización "Congreso Obrero Textil".- "Centro Obrero Alpargatas".- G.A.U.

FALLECIDO

Domicilio Instrucciones-km. 22.500-Toledo-Canelones.- (Abril/974).-

Datos Personales Oriental hijo de Camilo Saturno y Marta Luisa; casado con Juana Santos.-

Casado con María del Carmen Martínez (1) (1) Extraído de ASUNTO 1-6-10-62.ec.-

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

En representación del "Congreso Obrero Textil" suscribe una solicitud, a los efectos de poder realizar asamblea de dicha gremial.-La solicitud es de fecha 16/Abril/974.-También firma una nota en nombre del "Centro Obrero Alpargatas".-lac.-11/XI/74: Con fecha 28/X/974 personal del D-4 de la DNII concurre a su domicilio a efectos de su detención en averiguación de su posible vinculación con los grupos de Acción Unificadora (G.A.U.), no siendo posible su detención por no vivir más allí desde su casamiento.-Ver P. de N. de la DNII del 29/X/974.-vw.-13/VI/977: Según Memo. No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D-2 de la D.N.I.I., figura en lista de uruguayos desaparecidos a partir del 24/III/976 en la Argentina.-Ver Asunto 2-4-3-113-hc.-16/VI/77 El titular es mencionado en el Documento firmado por Enrique Rodríguez Larreta Piera, el cual fue presentado por el Sr. Joseph Spear, del Equipo Periodista (no legible) Anderson, ante nuestra Misión Diplomática en Washington el 7/4/977, (Ver ASUNTO 17---1).-cri.-

MICROFILM - AGOSTO - 1977

24/4/978:-ANTEL. -Dpto. Contralor de Radiodifusión 28/1/978, Versión No. 6, Radio Moscú, Audición: -"Quince minutos con Uruguay".-En dicha audición se anuncia los procedimientos de que son objeto los presos políticos en cuanto a defensa jurídica y otras violaciones de derechos, entre ellos el ocultamiento por meses o años del lugar de detención y la situación de los presos.-En esta condición de "desaparecidos" se encontraría el titular.-Es mencionado como Hugo Méndez.-ASUNTO 2-1-18- 33apm.-27/X/978:-Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "secuestrados" en Argentina.-Un denominado Comité de Residentes uruguayos en Buenos Aires, recoge denuncia y eleva al Embajador Uruguayo ante la O.N.U. una carta

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

con fecha 18/3/977, denunciando la detención de él y de otros uruguayos en la Argentina por parte de militares uruguayos.-(figura como Hugo Méndez).-Ver Asunto N° 1-1-19-2 (folio N° 7).-ni.-13/XII/978.-Boletín "DESDE URUGUAY" publica una carta dirigida al presidente de la ROU, firmada por integrantes de sindicatos españoles controlados por comunistas, exigiendo su inmediata aparición junto con las de otros dirigentes políticos y sindicales desaparecidos.-Ver Asunto 2-4-3-221.-jra.-12/1/979:-Boletín clandestino "Desde Uruguay", No. 11, pág. 16, 1ra. quincena junio(78.-Se establece que el XXXI Congreso de la UGT, central sindical socialista española, resolvió exigir su libertad, al igual que la de los demás miembros del Secretariado de la ex CNT presos o desaparecidos.-ASUNTO 2-1-19-65.-apm.- 05/02/979.-Por Parte Especial de Información del EME No. 661/BE/978, en el cual se adjunta, informes del Servicio de Contralor de Radiodifusión de Antel, sobre la audición de Radio Moscú en su espacio "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY", expresa que recién en la semana 2da. del mes de octubre de 1978, las autoridades Militares y Policiales de Uruguay admitieron haber detenido a dos dirigentes de las

10 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Juventudes Comunistas, y menciona que aún se encuentran desaparecidos más de cien personas en las que se encuentra el titular.-VER ASUNTO No. 2-1-18-65.-jcll.--12/9/979.-Boletín N° 28 titulado Informaciones y Documentos de la oficina de Prensa del PVP, en su pág. 17, dice, hace 3 años, el 9 de julio de 1979, los comandos militares argentino-uruguayo secuestraron en Buenos Aires a varios militantes de nuestro partido y al dirigente textil

HOJA N° 4

OBSERVACIONES

Hugo Méndez, sin aportar más datos que aseguren sea Hugo Méndez Donadio.-Ver Asunto 1-4-3-38.-jam.-30/XI/79 (Boletín especial de la CNT de marzo/79).-Mencionado en una carta enviada por el Congreso del Trabajo de Méjico al Secretario Gral. de las Naciones Unidas, solicitando la intervención de dicho organismo para lograr la libertad de los presos sindicales uruguayos.- (mencionado como desaparecido).-ASUNTO 3-3-2-56.-apm.-25/3/980:-(diario brasileño "Coojournal" de dic. 978, No. 36, pág. 6). Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.-Fue detenido el 15/6/976.-ASUNTO, bulto 193.-apm.-8/XI/980:-"URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 109 se le menciona como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.-cdif.-1/10/980:-Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.-Se establece, que su desaparición ocurrió el 15/6/76.-La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba, Cerro.- (memorándum No. 277/980 del Dpto. No. 2 de la "DNII" de febrero 16/7/980).-Ver AUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 2/10/980:-Por Memorándum Reservado No. 39/80 del 12/8/80 del D-2, se informa que su nombre integra una nómina de dirigentes sindicales dada a conocer por Félix Díaz Clavijo en la onda radial rusa "Paz y Progreso", que se utilizará en la

HOJA N° 5

OBSERVACIONES

propaganda de una "Jornada Mundial por los Desaparecidos" anunciada para el 31/10/980.-ASUNTO 3-4-2-5.-apm.-30/X/80:Según informe de Inteligencia N° 02/78 del Cuerpo de Fusileros Navales; se establece que entre los años 1971 y 1973 funcionó en el aparato militar del G.A.U. Participó en un atentado terrorista contra la residencia de la Familia Regusci, donde arrojaron cocktails "molotov" y bombas de alquitrán.-Ver ASUNTO 1-6-7-2-apm/ec.-30/X/980: Según Organigrama de los G.A.U. confeccionados por el S.I.D. al mes de noviembre/977; integraría el Comité Central y se encontraría en Buenos Aires.-Ver ASUNTO 1-6-7-3-chc./ec. 30/10/980:"COMPAÑERO", boletín del P.V.P. N° 68/78. Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, el día 15/6/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-21.-apm/ec.-30/10/80:-Boletín "Desde Uruguay", publica fotocopia de una carta dirigida al Sr. Presidente de la R.O.U., firmada por integrantes de sindicatos españoles controlados por comunistas, exigiendo su inmediata aparición junto a la de otros dirigentes políticos y sindicales desaparecidos.-Ver ASUNTO 2-4-3-221.-jra/ec.-30/10/80:-Boletín "DESDE URUGUAY" N° 22 de noviembre /78, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.-Ver ASUNTO 2-4-3- 237 (folio N° 8) jom/ec.-30/10/980:-Versión 110 del 28/10/78 de la audición "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY", que se propala por Radio Moscú. Se informa que continúa desaparecido.-Ver ASUNTO 2-1-19-110.-apm/ec.-30/10(980:-En Acta tomada en el FUSNA el 29/6/78 (...) se establece que en 1971 una persona de nombre Hugo MÉNDEZ, era responsable sindical del zonal Aguada del G.A.U.-Ver ASUNTO 2-1-2-226 (folio 22) jom/ec.-30/10/980:-Ampliando la

HOJA N° 6

OBSERVACIONES

anotación precedente (...) trasladó a una persona de nombre Hugo MÉNDEZ (...), con el fin de que, junto a otras personas, le dieran una paliza a una “carnera” de la Fca. ATMA, que se encontraba en huelga.- (folio 23).-jom/ec.-30/10/980:-Boletín “COMPAÑERO” N° 74/79, publica bajo el título “¿Dónde están los presos políticos desaparecidos?” declaraciones de varios dirigentes políticos uruguayos.- Ver ASUNTO 1-6-10-57.-jam/ec.-30/10/980:-“URUGUAY” ¿un campo de concentración?; título de

un libro publicado en Brasil por la Editorial “Civilización Brasileña”, en 1979, y en cuya página 151 figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina.-Ver BULTO 306.-cdif/ec.-30/10/980:-Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, estableciéndose que su desaparición fue el 15/6/76. La mencionada nómina titulada “Uruguayos desaparecidos”, le había sido enviada en forma anónima y bajo sobre al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda”, sita en la calle Bogotá entre Prusia y Viacaba (Cerro).-Ver Memorándum 277/80 del D-2 de la DNII en ASUNTO 2-1-18-113.-lac/ec.-31/10/80:-En Boletín clandestino “Compañero” N° 75/79, pág. 6; se le menciona como desaparecido en Argentina el 15/6/76. En Pág. 9 y 10 aparece una carta de su esposa María del Carmen Martínez, donde explica como fue “secuestrado”, mencionando a policías y militares uruguayos, como responsables.-Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-26/11/80.-Según la revista israelita “SEMANA”, N 546, del 1 al 7/10/80, el 23/10/80, se habría realizado una jornada mundial por los “desaparecidos” en el Uruguay, entre los que figura el titular.-Ver Bulto Nro. 331.-jom.-1/12/1980.- Nombrado como desaparecido en la Rep. Argentina. Boletín Clandestino No. 24/78, 2da. Quincena de diciembre. Ver Asunto 2-4-3-330.-eb.-

HOJA N° 7

OBSERVACIONES

22/1/981:-Figura en una nómina de personas que la Coordinadora de la C.N.T. en el Exterior reclama para que aparezcan con vida.-Se aclara que dichas figuran como desaparecidas en el Uruguay.- (Boletín clandestino DESDE URUGUAY No. 20 de la 2da. Quincena de octubre de 1980).-

ASUNTO 2-4-3-332.-apm.-29/1/981:-El Boletín clandestino “Desde Uruguay” No. 17 de la 1ra. Quincena de setiembre de 1980, lo incluye en una nómina de “desaparecidos en Uruguay.-ASUNTO 2-4-3-333.-apm.-14.10.1981: Referente a la anotación anterior, ídem ASUNTO 2-4-3-281.-MLE.-.-30/4/982:-Según PEI (I) 622/BE/81 del Estado Mayor del Ejército, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina.-Ver Asunto 8-2-4-301.-lvf.-23/7/982:-“El Día” del 22/7/82, pág.9.-Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.-Fecha de Desaparecidos: 15/6/76.-ASUNTO 24-1--245.-apm.-26/7/982.-En declaraciones realizadas por Enrique RODRÍGUEZ LARRETA PIERA ante la CIDH, (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) lo menciona como una de las personas que en el año 1976 fueron detenidas y luego “torturadas” por militares en la Rep. Argentina.-Asunto 2-4-7-239.-jom.-13/5/983:-Según el Bol. Cland. DESDE URUGUAY N° 7/983, 1ra. Quincena de abril, figura en una nómina de dirigentes de la CNT desaparecidos en Buenos Aires y Montevideo.-Ver Asunto 2-4-3-525.-JLG.- ABRIL 1983 - REVISADO - R 35 9/XII/983: Audición “Programa para Uruguay”, propalado por ondas de Radio Berlín Internacional el día 15/IV/982.-Se informa que la proscripta C.N.T. (en el Exterior) ha programado en el marco de la “campana internacional” de desprestigio contra URUGUAY, para el día 19 de abril de 1982 una “JORNADA MUNDIAL

HOJA N° 8

OBSERVACIONES

POR LOS PRESOS POLÍTICOS Y DESAPARECIDOS EN URUGUAY”, a realizarse en la ciudad de Estocolmo, usando su nombre como bandera política de la misma.-ASUNTO No. 8-2-9-339.-EMC/ ni .-28-3-984:-Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y

1978.- “Búsqueda” del 29-9-984.-Asunto 1-4-12-123.-ges.- DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 44

20/06/989: “La República” del 26/01/989 pág. 3.-Se informa que el abogado Jorge BAÑOS – abatido el día 23 de Enero 989 en enfrentamiento con las FF.AA. argentinas- tuvo activa participación en temas vinculados a la defensa de los “Derechos Humanos” y particularmente en relación a los uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, entre los que se menciona a éste.-BULTO No. 636, Tomo 3, Hoja N° 79.-ni.-

REV. 2000 N° 004

7/12/2001.-(EN LA FECHA SE TRASLADA A ESTE PRONT. LAS ANOTACIONES DE LA FICHA A NOMBRE DE: MÉNDEZ DONADIO: JOSÉ HUGO POR TRATARSE DE LA MISMA PERSONA) (JOM).-

21/9/75: Con fecha 19/6/75 se solicita su captura por estar vinculado al GAU que funcionaba en la fábrica de Alpargatas (...) según oficio 172/75 del 19/6/75, Dpto. 5 DNII, Cpta. 4485 Sec. “Asuntos”.- edf.-17/12/75: Por orden Sr. Juez Militar de Inst. de 3er. Turno, requiere la captura del titular. Ver Oficio 1155/75 del 29/10/75, Cpta. 1 /536) del Ministerio del Interior.-cri.-13/5/76: Se inf. sus anotaciones al M. de Def. (solicitud del Cap. Vázquez).-gs.-28/7/76: Según Of. 148 del 4/6/76 del Dpto. 5, amplía las causas que originaron su pedido de captura. El mismo en su armario de la fábrica Alpargatas S.A. se le incautó once horquetas de hierro para la confección de hondas, varios paquetes con Clorato de Potasio y Azufre y varios petardos de fabricación brasileña.- (Asunto 2-1-6-12).-cri.-10/10/84:-Requerido Nro. 1762 por el J.M.I. 3er. Turno según nómina del SID del 5/10/84.-Bulto Nro. 567.- gwg.-28/6/85:-Según BOD Nro. 27.207 del 17/6/85, queda sin efecto su requisitoria, de acuerdo a lo establecido en la Ley 15.737 (Amnistía Gral.) vnv.-1/10/85:- Ampliando anotación anterior según Of.No. 268/85 del 20/8/85 del Juzg. Mil. de Ins. de 3er. Turno. Asunto 16-5--720.-vnv.-22/6/95:-Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto Nro.1---5.-gma.-2/1/2002.-La “COMISIÓN PARA LA PAZ” informó que se aclaró la causa de su desaparición. Fue MUERTO en la Unidad clandestina militar argentina de Talleres Orletti y sepultado como NN en la Chacarita.- (BULTO Nro. 712) (JOM)

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento 5. Memorándum Operacional N° 134.¹¹

“16 de mayo de 1975. Operativo N° 770: Uruguayana N° 3352. Se concurrió en procura de la detención de la persona, Gustavo Raúl Arce Viera, empleado de “Alpargatas” y militante de los disueltos GAU.- En el lugar se encontraba presente la esposa del mencionado, Sra. Imelda Galopar de Arce, quien expresó que su esposo desde el mes de agosto del año pasado se encuentra trabajando en Brasil, desconociendo dónde lo hace.-

En “Alpargatas”, por intermedio del Jefe de Personal se logró establecer que el nombrado “Arce” dejó de concurrir al trabajo al día siguiente que la Policía concurreniera en busca de dos empleados de nombres (...) y Hugo Méndez, quienes actualmente se hallan en la clandestinidad.”

MINISTERIO DEL INTERIOR¹²

SECCIÓN ENTRADAS E INFORMES

Fecha 31 de Octubre de 1975 – Cpta. N° 1 (536)

Juzgado Militar de Instrucción de Tercer Turno

Eleva Oficio 1155/75 solicitando la captura de las siguientes personas, (...), José Hugo MÉNDEZ DONADIO y otros.

AÑO DE LA ORIENTALIDAD

Montevideo, octubre 29 de 1975

¹¹ Ídem.

¹² Ídem.

Señor Ministro del Interior
Oficio Nro. 1155/975
OBJETO: Solicitud orden de captura

Cúmpleme poner en su conocimiento que en autos caratulados “(...) y otros, Causa 63/75 – Lo 9 – Fo 51 a 53”, por resolución del día de la fecha, se ha dispuesto solicitar al Señor Ministro, quisiera tener a bien disponer que por donde corresponda, se proceda a la captura y puesta a disposición de este Juzgado Militar, de las personas que se citan a continuación: (...) (a) “Marta” (...).- JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADIO (a) “El Negro”, oriental, casado, nacido l 7 de Mayo de 1945, Cédula de Identidad Nro. 1.058.487, Registro Fotográfico Nro. 655.933, último domicilio conocido Avda. Instrucciones km. 22 y ½ (Toledo), (...).- RAÚL EDGAR BORELLI CATTÁNEO (a) “Beto Seré”, oriental, último domicilio conocido Lavalleja Nro. 1714, Dpto. 9, Piso 4to., cuyos demás datos filiatorios se ignoran.
Saluda a usted atte.

El Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno
Cnel. Libio E. Camps

PEI (I) No. 810/75
EJÉRCITO NACIONAL - DEPARTAMENTO II – EME
OCT 975

Firman: Jefe del EME, Gral. Luis V. Queirolo
Por el Jefe del Dpto. II (EME) su Jefe Accidental Tte. Cnel. Marcelino H. Rodríguez
Encargado D 2 DNII Com. José Luis Telechea

Jefatura de Policía de Montevideo¹³.
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA
Archivo Monodactilar

Montevideo, febrero 9 de 1976
Señor Director Nacional de Policía Técnica

Pongo en conocimiento que el Servicio de Información de Defensa, Departamento III, P.O.E en notas nros. 005 y 006 de fecha 7 del mes en curso, solicita fotografías, datos filiatorios y direcciones de las siguientes personas:

(...)

José Hugo MÉNDEZ DONADIO, Cédula de Identidad número 1.058.487, hijo de Carmelo Saturnino y Marta Luisa, nació el día 7 de mayo del año 1945 en la 11ª. Secc. Judicial de Montevideo (R.O.U), último domicilio registrado al 16 de octubre del año 1975, Avda. de las Instrucciones Kmtro. 22.500.-

(...).

Saluda a Ud. atte.

Hugo L. Queirolo [sigue firma]

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Pedido de antecedentes¹⁴.

13 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 611_1365.1976 a 611_1366.1976.

14 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 602_0962-1985.

13 de mayo de 1976.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO N° 3 (FICHERO)

MEMORÁNDUM DE ANOTACIONES N° 1.375/976. gs.

REFERENCIA: Solicitud telefónica del: Servicio de
Defensa; Capitán: VÁZQUEZ.-

DESTINO: Servicio de Defensa.

REFERENTE: MÉNDEZ, José Hugo.

REGISTRAMOS: MÉNDEZ DONADIO, José Hugo. (a) "El Negro."

DOCUMENTO: N° 1.058.487

DOMICILIO: Instrucciones Km. 22/12 (Toledo).

DATOS PERSONALES: Oriental, casado, nacido el 7/V/945.

PROFESION U OCUPACIÓN: No se registra

ANOTACIONES: 19/VI/975: Se solicita su Captura por estar vinculado al G.A.U, que funcionaba en la Fábrica de Alpargatas, según declaraciones de (...).

29/X/75: Juez Militar de Inst. de 3er Turno, se requiere la Captura del mismo.-

Nota 1: Se deja constancia que a pesar de la similitud de nombres cabe la posibilidad de que no se trate de la misma persona cuyos antecedentes se solicitan.-

El Jefe del Departamento N° 3

Washington de Santos Aguinaga [firma].

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 1ª QUINCENA JUNIO 1976¹⁵.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

DEPARTAMENTO N° 5

MEMORÁNDUM OPERACIONAL Nro. 156

4 de junio de 1976

738

CONSTANCIA:

Atento al Memorándum Nro. 296 del Departamento Nro. 2 de esta Dirección, referente al hallazgo, en el interior de un ropero de vestir en una habitación del Sector masculino, en la planta de la Fábrica de Alpargatas de: 11 horquetas de hierro para prendas, 7 paquetes conteniendo un polvo blanco algunos y un polvo amarillento otros (Clorato de Potasio y Azufre) y varios petardos de fabricación brasileña, se concurrió al lugar entrevistando al Sr. Jefe de Personal, Emilio CONDE (...), oriental, casado de 56 años de edad, C.I. 379.513, quien manifestó que los mencionados elementos pertenecían a la persona José Hugo MÉNDEZ DONADIO (requerido por este Departamento) ya que el ropero se encuentra cerrado desde hace 1 año y medio aproximadamente; agregó el Sr. Conde que el hallazgo se hizo cuando se procedió por parte de la Empresa a inspeccionar todos los roperos de los operarios en total suman mil quinientos, por problemas internos de la fábrica.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁶.

15 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

16 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.I.D.

Fs.1

099340-2

Dep. 1

Ficha Nro.

Confec. 31 JUL. 1974

Apellidos: MÉNDEZ

Nombres: Hugo Roberto (a) "LUCIO" (1)

DOCUMENTOS: C/C Serie

OTROS DOC. Pasaporte

NACIMIENTO: Fecha: 26.3.946

DOMICILIO: Abrevadero 3248 en 1973 (4)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Empleado. Dirigente de la Fábrica de Alpargatas y del Congreso Obrero Textil (2)

LUGAR: DASUR S.A.

IDEOLOGÍA POLÍTICA:

DATOS COMPLEMENTARIOS: Est. civil

Otros familiares: Hijo de Máximo y Ramona.

Nro. C/I. 1.279.428

Lib. Enrol.

Lugar: Rocha.

Ciudad: Montevideo

CARGO:

CLASIFICACIÓN: G.A.U (3)

Cónyuge

Fs. 2

Fecha Documentos

17.7.73 DNII

22/8/83 29314/0275

Antecedentes a registrar

Fue detenido el 2.7.73 cuando ocupaba el local de DASUR, liberado el 17.7.73. (K).

1970: Interviene en un atentado contra la residencia de REGUSCI. Con el actúan (...) y (...).

1972: Recibe instrucción de Nivel 2 de parte de (...). Interviene en un atentado en una casa de Pocitos.

1975: Se traslada a Bs. As. por razones de seguridad. Desaparecido. Según declaraciones (...) sería responsable en la Seccional Aguada del Grupo de Alpargatas. En la actualidad se desconoce su situación. Indica (1) a (3). Eval. A- 2 (TL).

14.9.83 29793/2

1.7.983 (sic): Detenido, al proceder al desalojo del local de la Fábrica DASUR, sita en la Avda. Uruguay N° 2069.

4.7.973: Fue internado por Resolución de la Superioridad en el Comando Policial, instalada en el Cilindro Municipal.

17.7.973: Recobra su libertad.- Eval. A-2. Indica (4). (ME)

13.2.84.- 0889/79 Pág. 14.

Indica Ídem. al Documento N° 29314.- Eval. A-2 (AD).

Fs. 3.

[No se transcribe en este texto ya que dicha foja corresponde a la ficha de otra persona].

099340

Fs. 4

MÉNDEZ, HUGO ROBERTO

Fecha Documentos

14.2.84 1105/79 Pág. 1

Antecedentes a registrar

01.09.78: Según periódico del P.V.P:

"COMPAÑERO" N° 68 de la fecha, bajo el título "¿Dónde están?" figura en una nómina de uruguayos

“desaparecidos” en Buenos Aires desde el 15.6.76.
 13.12.78: Boletín “Desde Uruguay” publica fotocopia de una carta dirigida al Presidente de la R.O.U., firmada por integrantes de sindicatos españoles controlados por comunistas exigiendo su inmediata aparición junto con las de otros dirigentes políticos y sindicales “desaparecidos”. Eval. A-2. (ME)

*MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL*¹⁷.

S.I.D.

Fs.1

099341-0

Dep. 1

Ficha Nro.

Confecc.

Apellidos: MÉNDEZ

Nombres: Hugo

DOCUMENTOS: C/C Serie

OTROS DOC. Pasaporte

NACIMIENTO: Fecha:

DOMICILIO: Instrucciones Km. 22

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR:

IDEOLOGÍA POLÍTICA:

DATOS COMPLEMENTARIOS: Est. civil

Otros familiares:

099341

Fecha Documentos

18.6.75 842 Ev. A-1-

17.12.74 3209.

Nro. C/I.

Lib. Enrol.

Lugar:

Ciudad: Toledo

CARGO:

CLASIFICACIÓN: Dirigente

Cónyuge

Fs. 2

Antecedentes a registrar

Integrante del Consejo Directivo del Centro

Obrero Alpargatas. (E).-

Figura en una relación de dirigentes

gremiales del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Nacional. Evaluación A-2 (BB).

*JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE*¹⁸.

S.I.D.

Fs.1

099920-1

Ficha N°:

Confecc. 30/5/1973

Apellidos: MÉNDEZ DONADIO (1)

Nombres: JOSÉ HUGO (2)

DOCUMENTOS: C/C: COB 2179 (9)

OTROS DOC. Pasaporte

NACIMIENTO: 7/V/945

DOMICILIO: Instrucciones Km. 22. Bo. “Las Palmitas” Toledo (5).

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Textil. Fábrica Alpargatas.- (6).

C.I. 1.058.487 (3)

Lib. Enrol.

Lugar: Uruguay (4)

¹⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 282_0868 a 282_0877.

¹⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 283_1688 a 283_1689.

LUGAR:
 IDEOLOGÍA POLÍTICA:
 DATOS COMPLEMENTARIOS: Casado (7)- Hijo de Carmelo Saturnino y Marta Luisa.
 Otros familiares: nombre esposa: JUANA SANTOS.

CARGO:
 CLASIFICACIÓN: Activista (9)

Fs. 2

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
8/8/1972	D.2502 P.E.I	Podría ser integrante de un C.A.T que actúa en la Fábrica de Alpargatas.- (C.C).
8.6.76	783	Fue encontrada una boleta a su nombre dentro de un ropero perteneciente al personal de la fábrica "Alpargatas" en el que se incautaron grampas denominadas "miguelitos", horquetas de hierro para ondas y paquetitos conteniendo clorato de potasio y azufre. Se encuentra requerido por la D.N.I.I. al ser integrante de los "Grupos de Acción Unificadora".- (DD).
31.7.76	1014	19/VI/975: se solicita su captura por disposición del J. M. I de 3er Turno por estar vinculado al "G.A.U" que funcionaba en la Fábrica de Alpargatas, según declaraciones de (...). 29/X/75. Eval. A-2. (JJ) Indica del (1 al 7). Memorándum de Dirección Nacional de Policía Técnica, recibido a través del Dpto. III.- S.I.D.- Indica (8).- (EE).

Fs. 3.

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
14.06.82	Doc. 15968	Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 15.6.76. Eval: F-6- Indica (GM) (LA) (VL) (M).
17.1.79	0067	Según programa "15 minutos con Uruguay" de fecha 6.1.79, en el que se emite por ondas cortas de Radio Moscú (URSS), se dio lectura a un "Llamamiento por la libertad de los presos políticos en Uruguay" el que fue publicado en la prensa de OSLO (Noruega) por las Organizaciones Políticas Democráticas Juveniles de Noruega, en el que se menciona conjuntamente con otros uruguayos como "presos políticos desaparecidos en Uruguay." (M).
15.12.81	10371	Figura entre otros, en una lista de uruguayos "desaparecidos" en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval. A-1. (AD).
2.9.81	7459	RADIO BERLÍN- 1.9.81- CARACAS: Figura en una lista de trabajadores que han sido "secuestrados y desaparecidos" como el caso de Ataliba (sic) CASTILLO. (M).
24.7.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día" del 27.7.82, bajo el título "Uruguayos desaparecidos en Argentina suman 114", figura el causante como "desaparecido" el 15.6.76. (GM) (LA).
3.8.82		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS).

Fs. 4

099920

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
8.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15988 anotación del 14.6.82. Eval. A-1- (MB).
16.2.78	0185	Integrante del G.A.U (Grupo de Acción Unificadora). En el año 1970 interviene en un atentado terrorista contra la residencia de REGUSCI, conjuntamente con (...) y (...). Tiran cócktel molotoc y dos bombas de alquitrán. La orden la da la mencionada (...). Utilizan la moto marca Zanella, propiedad de (...). Eval. A-1- (U).
14.9.83	29793/3, 4 y 5.	1971/73: Funcionó en el Aparato Militar del GAU, participó además de un atentado terrorista contra la residencia de la familia Regusci. Se arrojaron cocktails "Molotov" y bombas de alquitrán. (5) 11/977: según Organigrama de los G.A.U, integraría el Comité Central y se encontraría en la C. de Bs. As. 1.9.978: En publicación del Periódico P.V.P "COMPAÑERO" N° 68 pág. 7, bajo el título "¿Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires desde el 15.6.976. 13.12.1978: Según publicación del Boletín "Desde Uruguay", el mismo publica fotocopia de una carta dirigida al Presidente de la R.O.U, firmada por integrantes de Sindicatos

Fs. 5

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		españoles, controlados por Comunistas, exigiendo su inmediata aparición junto con las de otros dirigentes políticos y sindicales desaparecidos. 11/978: En publicación del boletín N° 22 de "Desde Uruguay", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina. 28.10.978: En emisión de la fecha de "15 minutos con Uruguay" que se propaga por Radio Moscú se informa que continúa desaparecido.- 16.4.974: En representación del "Congreso Obrero Textil" suscribe una solicitud a los efectos de poder utilizar Asamblea dicha gremial (sic). La solicitud referente es de la citada fecha. También firma una Nota en nombre del "Centro Obrero Alpargatas" [ilegible]. 28.10.974: En la fecha se concurre a su domicilio a efectos de su detención, en averiguación de su situación. [ilegible] detención de no vivir más allí desde su casamiento. 27.5.977: Figura en una lista de desaparecidos uruguayos a partir del 24.3.976 en la Argentina. 16.6.977: Es mencionado en el documento firmado por Enrique Rodríguez Larreta Piera, el cual fue presentado por Joseoh Speara del Equipo Periodista Jack Anderson, ante nuestra Misión Diplomática en Washington con fecha 07.04.977

Fs. 6.

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		28.1.78: En la audición “15 minutos con Uruguay” de Radio Moscú se denuncian los procedimientos de que son objeto los “presos políticos” en cuanto a la defensa jurídica y otras violaciones de derechos entre ellos el ocultamiento por meses o años del lugar de detención y la situación de los presos. En esta condición de “desaparecidos” se encontraría el causante.
		27.10.978: Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “secuestrados” en Argentina.-
		18.3.977: Un denominado Comité de Residentes Uruguayos en Buenos Aires, recoge denuncia y eleva al Embajador Uruguayo ante la O.N.U, una carta denunciando la detención de él y de otro uruguayos, en la Argentina por parte de militares uruguayos.
		13.12.978: El boletín “Desde Uruguay”, publica una carta dirigida al Presidente de nuestro país firmada por integrantes de sindicatos españoles, controlados por comunistas, exigiendo su inmediata aparición junto con las de otros dirigentes políticos y sindicales desaparecidos.
		6.978: En boletín clandestino “Desde Uruguay”, nro. 11, se establece que el 23avo. Congreso de la UGT, central sindical socialista española, resolvió exigir su libertad, al igual que la de los demás miembros del

Fs. 7

MENDEZ DONADIO, Hugo

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		Secretariado de la ex CNT, presos o desaparecidos.
		5.2.979: en Radio Moscú en el programa “quince minutos con Uruguay” se expresa que recién en la 2da semana del mes de octubre de 1978, las autoridades Militares y Policiales de Uruguay admitieron haber detenido a dos dirigentes de las Juventudes Comunistas, y menciona que aún se encuentran desaparecidos más de cien personas entre las que se encuentra el titular. Eval. A-2 (ME).
1.11.742881	P.D 0700 a 0700	29.10.74: Al tenerse información de su vinculación con los “Grupos de Acción Unificadora”, se concurrió a su domicilio a efectos de lograr su detención no pudiendo ser ubicado. (DD).
18.11.83		En la fecha se establece su C.C mediante el Padrón Electoral confeccionado por CE.PRO/DA. Indica (9).
5.1.84	D.33092/001	Indica ídem. docs. 15968 y 10371, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos. Eval: A-1 (PS).

Fs. 8

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
4.2.84	32256/31	OCT/83- Es mencionado en la Pág. 31 del libro “Violaciones de Derechos Humanos en la

R.O.U.”, editado por Amnistía Internacional, donde se expresa que el sindicalista Washington Pérez, detenido el 13.6.76, reconoció en “Centro de detención secretos en Buenos Aires” al causante, entre otras personas. Eval. A-1 (OO).

14.8.73 2346
24.2.84 8401187/01/002

Indica (9). Eval. F-6 (LL).

23.2.84: En artículo publicado en el Diario “Buenos Aires Herald” de la fecha se informa que el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta presentó una denuncia ante las autoridades argentinas en la que se menciona al causante de quien se establece: “Rodríguez Larreta dijo que reconoció (en el lugar de detención al que fue conducido) a gran cantidad de uruguayos, incluyendo a los líderes sindicales Gerardo GATTI, León DUARTE y el causante. Otros eran Margarita MICHELINI, Sara Rita LOMPODIO, Edelwis (sic) ZAHN y otros, totalizando 24 personas. PRENSA (TL).

Fs. 9

Fecha Documentos
03.3.84 0383/80 Págs. 006,
009 y 010.

Antecedentes a registrar

Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del Periódico “Compañero” del P.V.P del mes de Setiembre de 1979, estableciéndose que “en 1975 se traslada a ese país, siendo detenido el 15 de junio de 1976 en la Estación de Ferrocarril Villa Ballester de Buenos Aires. Su compañera, María del Carmen Martínez, también detenida en la oportunidad, posteriormente liberada, y actualmente en Suecia en calidad de refugiada, ha realizado un detallado testimonio de las circunstancias de la detención del causante.” (Eval.: B-2) (CC).

7.3.84 8401294/013

Indica ídem documento 8401187/84. Eval. A-2 (TL).

13.3.984 8401366 Págs.
10-16-27-29 y 33.

22/FEB/984- En comunicado de Prensa del “Centro de Estudios Legales y Sociales” (C.E.L.S) de la ciudad de Buenos Aires, se publica la denuncia penal presentada ante el Juzgado de Instrucción N° 22, Seccional 148 de esa ciudad, por el ciudadano uruguayo Enrique Rodríguez Larreta Piera, contra integrantes de las FF.AA argentinas y uruguayas, en la cual menciona al causante como “integrante del aparato militar de los G.A.U. Sindicalista uruguayo; reconocido en el lugar de detención en Buenos Aires, donde quedó cuando el denunciante fue trasladado

Fs. 10

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar

a Montevideo. Se denuncia que estaba vivo en la Argentina y hoy se encuentra desaparecido.” Eval. A-1 (CC).

4.3.984 8401372 Pág. 001

29/FEB/984- De acuerdo a lo publicad o por el Semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la

Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 15/JUN/976. Eval: A-2 (CC).

Ministerio de Defensa Nacional. Carpeta G.A.U.¹⁹.

Carpeta: GAU Nro. 017

Apellidos y Nombres: MÉNDEZ, Hugo.

Domicilio:

Apodos: “Negro” N.G.C: “Lucío”

C.I. C.C. Pte.

DESCRIPCIÓN FÍSICA: Raza:

Estatura:

Peso: Cabellos:

Ojos:

Cejas: Cutis:

Complexión:

Señas:

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento:

Prof./Ocup.

Lugar de trabajo:

De estudio:

Estudios cursados:

Otros:

DATOS FAMILIARES:

Estado civil: casado Esposo/a: María del Carmen Martínez Nacido/a: Año 1952

Padre: Madre:

Suegro: Suegra:

Hijos/as; Edad:

Otros:

ANTECEDENTES: 25.05.978- S-2- FUSNA- Desde 1970 integrante del núcleo del GAU de Alpargatas, siendo el Responsable de Organización, junto con Adrián Montañez, como Responsable político, Gustavo ARCE, Raúl GÁMBARO, (...). Era el representante del Sector Fábrica del núcleo al Zonal Aguada.

Dirigente del Congreso Obrero Textil e integrante del Secretariado de la CNT. Es integrado al Aparato Militar del GAU, perteneciendo durante 1972/73 al Grupo “B” de los Grupos de Asalto del “Nivel 2” del GAU dependiendo de (...).

Durante el año 1970 participa de un atentado con dos bombas de alquitrán y un cócktel “Molotov”, contra la casa de REGUSCI cerca de la calle Coimbra, junto con (...) y Fernando Martínez, dando la orden (...).

Participa en una reunión en la Fac. de Medicina, en la cual se plantea por parte suya y de (...) la necesidad de trabajar a nivel de seguridad, para defensa de las movilizaciones en principio.

Participan también (...).

Ficha N° 18941.

Durante 1972 se vincula con (...) dándole las directas a ésta para el trabajo en distintas fábricas textiles, fundamentalmente durante las huelgas textiles del 1972/73. Esto también rige durante la huelga general de 1973. Durante 1974 y parte de 1975 se encarga de impulsar la reconstrucción en Zona Norte, tratando de formar un nuevo núcleo textil, trasladando información a un grupo

19 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 627_0174.1985 a 627_0175.1985.

formado por (...).

Ministerio de Defensa Nacional. Sábana GAU²⁰.

017. Méndez, Hugo.

(NG) “Lucio”

a) “El negro”

- *Dirigente del Congreso Obrero Textil y de la CNT.*
- *Integrante del núcleo de “Alpargatas”*
- *1972 recibe Instrucción de “Nivel 2” de parte de Rosa Barreix.*
- *Participa en el Asalto a una finca de Pocitos.*
- *1975 se traslada a Buenos Aires por razones de Seguridad.*

*Comando General del Ejército*²¹.

EME

Matrícula N°

Carp. N°

Hoja de trámite N° 210/R/975

Destino: Departamento II

Origen: Policía Militar

Fecha: 11 Dic. 1975

Texto: A los efectos de su difusión en el ámbito del Ejército, remito a usted una copia del Oficio 1154/75 en el que se solicita la captura de (...) José Hugo Méndez Donadio, (...), Raúl Edgardo Borelli Cattáneo (...), efectuada por el Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno.-

El Jefe de la Of. Pol. Mil.

Coronel Julio R. Moreno Genta

Sello.

Firma

Oficio Nro. 1154/975.-

Montevideo, Octubre 29 de 1975.-

Señor Jefe de la Oficina de Policía Militar

En autos caratulados (...), por resolución del día de la fecha, se ha dispuesto solicitar al Señor Jefe, quiera tener a bien disponer que por donde corresponda, se proceda a la captura y puesta a disposición de este Juzgado Militar, de las personas que se citan a continuación: (...).

José Hugo Méndez Donadio, (a) “El Negro”, oriental, casado, nacido el 7 de mayo de 1945, Cédula de Identidad N° 1.058.487, Registro fotográfico N° 655.933, último domicilio conocido Avda. Instrucciones Km. 22 (Toledo).- (...).

Raúl Edgardo Borelli Cattáneo, (a) “Beto Seré”, oriental, último domicilio conocido Lavalleja N° 1714, Apto. 9, 4to. Piso, cuyos demás datos se ignoran. (...).

Saluda a usted atentamente.-

El Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno

Coronel Libio M. Camps.

El Secretario Ad Hoc.

20 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. “Sábana GAU 1/335”. Rollos: 627_0077.1985.

21 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 716_1975-0049.1985.

Observaciones

28.10.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 4. Su casa es allanada a efectos de su detención por su posible pertenencia a los GAU. No es encontrado.

00.11.1974. La Policía detiene a estudiantes del liceo Miranda y de las facultades de Medicina y Química pertenecientes a los GAU. Como consecuencia, los miembros de la Agrupación de Alpargatas que pertenecen al mismo zonal, pasan a la clandestinidad.

08.04.1975. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Responde a nota presentada por la esposa: *Cúmpleme informarle que según Oficio del Ministerio de Defensa Nacional en poder de esta Comisión, dicha persona fue liberada el 22 de diciembre de 1974.* Julio Espinola. Presidente.

19.06.1975. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 5. Oficio N° 172/75. Se requiere su captura por estar vinculado al GAU en la fábrica Alpargatas.

00.08.1975. A partir de un documento olvidado en un taxímetro por un militante, la Policía detiene a Á.J., O.S. y otros. Como este documento señalaba a Hugo Méndez como responsable sindical del GAU, la organización resuelve su salida ilegal a Buenos Aires por razones de seguridad.

00.09.1975. Parte a la Argentina.

00.04.1976. Inicia los trámites de radicación ante la Dirección General de Migraciones.

29.10.1975. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Oficio N° 1155/75. Solicitud de captura. Requerido N° 1762.

02.02.1976. Ministerio del Interior. Circula la orden del día con el pedido de captura de Hugo Méndez, apodado “El Negro” debido a que estando con libertad provisional, violó la misma. Prontuario A.G.C. N° 853.022. Expediente 96320/75.

13.05.1976. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Informa sus anotaciones al Ministerio de Defensa a solicitud del Cap. Vázquez. República Argentina. Comandancia del Primer Cuerpo de Ejército. Orden de detención de Hugo Méndez y María del Carmen Martínez. La orden es entregada al Batallón de Inteligencia 601 (Grupo de Tareas). En testimonio de Orestes Estanislao Vaello ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (Folio 75): *Entrega a esta Comisión -entre otras- de una de los órdenes de las que él hoy sabe es una persona desaparecida de nombre José Hugo Méndez Donadio de nacionalidad uruguaya.*

04.06.1976. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 2. Memorándum N° 296. Informa que en el cambiador perteneciente a Hugo Méndez en la fábrica Alpargatas son encontrados elementos que pueden combinarse como explosivo.

15.06.1976. República Argentina. Media hora después de la detención de Hugo Méndez, su pareja, María del Carmen Martínez, es detenida en su domicilio en Lafayette 325 apto. 2, a pocas cuadras de la Estación de Villa Ballester. Se encuentra con él y permanecen secuestrados en “Automotores Orletti” durante seis días, desde el 15 al 20 de junio. Después de sufrir graves torturas, Hugo Méndez es trasladado a un lugar desconocido.

21.06.1976. República Argentina. En el cruce de las calles Bahía Blanca y Juan B. Justo, en Buenos Aires, María del Carmen Martínez es liberada sin documentos y bajo amenaza de muerte si permanecía más de cuatro días en Argentina. Se exilia en Suecia vía ACNUR. Según “A todos ellos. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos” (2004, Pág. 198): *Algún ex militar o policía uruguayo explicó en la Comisión para la Paz que: “el caso se les había ido de las manos”. Que ese fin de semana ellos habían regresado a Montevideo y que, cuando volvieron a Buenos Aires el lunes por la mañana, los argentinos les comunicaron: “tienen dos menos”. Que de bronca, porque aún no habían terminado con los interrogatorios, ellos liberaron a la compañera de Méndez, María del Carmen Martínez.*

28.07.1976. República oriental del Uruguay. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 5. Oficio N° 148/75. Amplía los antecedentes que originan su pedido de captura.

30.01.1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

(CONADEP). Testimonio de María del Carmen Martínez desde Gotemburgo, Suecia: *Cuando Campos Hermida me dijo que yo estaba liberada, me hizo comprender que Hugo estaba muerto (tú no lo volverás a ver jamás, debes olvidarlo, eres una buena chica y debes recomenzar tu vida) (...).*

05.10.1984. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Nómina de requeridos. N° 1762.

10.10.1984. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Requerido N° 1762.

17.06.1985. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Boletín de Órdenes Diarias N° 27207. Queda sin efecto su requisitoria por Ley 15737 (Amnistía).

20.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Oficio N° 268/85. Deja sin efecto su captura.

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Federación Sindical Mundial (FSM).

Francia. París. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU).

República Oriental del Uruguay. Su madre y hermanos recorren cuarteles y jefaturas de Policía haciendo averiguaciones hasta que su hermano, Alcides Méndez, fue amenazado por funcionarios policiales del Departamento de Inteligencia y Enlace.

República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

República Oriental del Uruguay. Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR).

00.07.1977. Consejo Mundial de Iglesias.

Denuncias

1976. República Argentina. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal. Secretaría de Instrucción. Expediente N° 13.032. Secretaría de sentencia. Expediente N° 13.032. 2 N.N. (sexo masculino) s/homicidio Art. 79 C.P. (Cria. 50). Juez Federal, Dr. Rafael Sarmiento. Secretario de Instrucción. Secretario de Sentencia, Dr. Gustavo Anador. Procurador Fiscal, Dr. Rongo.

01.06.1976. República Argentina. Juzgado Federal N° 6. Habeas Corpus presentado a través de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Respuesta negativa.

21.06.1976. República Argentina. Comisaría N° 50. Según el acta labrada por el Comisario Pedro Varela, Jefe de la Comisaría N° 50, el cadáver sindicado como el N° 2 (luego reconocido como el de H. Méndez) se encuentra contiguo al anterior y al oeste del mismo, decúbito ventral, viste únicamente medias de nylon de color negras y presenta sus pies atados con un cinturón de cuero marrón. El cuerpo se encuentra totalmente sucio, cubierto de tierra y denota hematomas, contusiones y excoriaciones en

toda su extensión. En las muñecas presenta estigmas de haber sido maniatadas. Corresponde a una persona de unos 25 a 30 años, de raza blanca, con cabellos castaños ensortijados y una estatura aproximada a 1.70 metros. El cuerpo fue trasladado al Hospital Municipal Álvarez.

21.06.1976. República Argentina. Poder Judicial. Autopsia N° 1458. Conclusiones: *La muerte de N.N. Adulto del sexo masculino, fue producida por contusión y hemorragia cerebral. Dr. Jorge Joaquín Sauri. Médico Forense. Poco después del hallazgo, ambos cuerpos fueron inhumados administrativamente en el Cementerio de la Chacarita. La causa fue sobreseída el 02.08.1976. Informe Pericial de la Policía Federal firmado por el Dr. Luis Sobre Casas en la prevención sumaria que se instruye por el delito de Homicidio. Deberá examinar e informar conforme a las prescripciones procesales a cadáver sexo masculino N.N.*

Acerca de las lesiones que presenta y causa de su fallecimiento:

En las condiciones consignadas en la diligencia que antecede y conforme a los términos del artículo 326 del Código de Procedimientos en lo Criminal, informo a Ud. Que en el día de la fecha

en esta dependencia a las 01.00 hs. (...) Estaba vestido únicamente con medias negras y sus pies atados con un cinto de cuero marrón; se encontraba sucio y cubierto de tierra. Se observaron contusiones, hematomas, escoriaciones (algunas puntiformes) múltiples en frente, región malar derecha, mejillas, dorso de la nariz, mentón, hombro izquierdo, dorso de la mano izquierda, abdomen, cresta ilíaca izquierda, ambos codos, las extremidades, miembro viril y bolsas. Presentaba en las muñecas estigmas de haber sido maniatadas. Según los fenómenos cadavéricos, la muerte habría tenido lugar más de un día antes de este examen y para determinar fehacientemente la causa y mecanismos de aquella, y las lesiones que no se hayan podido observar y determinar su verdadera etiología, aconsejo la práctica de la autopsia judicial.

1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Carta denuncia.

09.06.1980. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ginebra. Testimonio de María del Carmen Martínez ante la Comisión de Expertos sobre el caso de desaparecidos.

08.10.1980. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada. Comunica el caso al gobierno uruguayo.

13.11.1980. República Argentina. Consulado de Uruguay. Nota N° 790/80 a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina solicitando extremar las medidas pertinentes en procura de la localización de Hugo Méndez, detenido por la Policía argentina.

20.02.1981. República Argentina. Consulado de Uruguay. Reiteración de solicitud ante División de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal. 06.03.1981. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recomendación al Gobierno uruguayo sobre caso “Automotores Orletti”: *Que se disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y de acuerdo con las leyes uruguayas sancionen a los responsables de dichos hechos.*

1984. República Argentina. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del “Nunca Más”. Tomo 1 (edición 2006). Legajo N° 3761. Noviembre/2001. Identificado/A resolución Cámara Federal de la Capital Federal.

30.01.1984. Suecia. Gotemburgo. Testimonio de María del Carmen Martínez enviado a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

14.02.1984. República Oriental del Uruguay. Embajada Argentina. Denuncia de la señora Marta Luisa Donadio Perrone relativa a la desaparición de su hijo, Hugo Méndez en territorio argentino.

20.02.1984. República Oriental del Uruguay. Embajada Argentina. Nota N° 137/84. Se solicita la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección General de Derechos Humanos, a los efectos de esclarecer la situación del ciudadano uruguayo Hugo Méndez. Se remite copia a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Garland, Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maraetea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 73.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta N° 20, Fojas 652-660. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 126. Tomo VII, Fojas 1406. Tomo VIII, Fojas 1726-1727.

1985. Cámara de Representantes. Expediente N° 219/85. Denuncia de parlamentarios del Frente Amplio contra todo el personal que resultase involucrado en la violación de los derechos humanos bajo el período de la dictadura.

Respuestas del Gobierno uruguayo

09.12.1980. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe²².

Servicio de Información de Defensa Parte Especial de Información Nro. CE100/80. Para el Sr. Director de Política Exterior del M.RR.EE. Asunto: Contestación de Antecedentes solicitados por télex a 676 del 17.11.1980. Referente a: MÉNDEZ DONADIO, José Hugo. SECRETO

Antecedentes:

8.6.1975. Se encontró una boleta a su nombre dentro de uno de los casilleros pertenecientes al personal de la fábrica “Alpargatas”, en el que se incautaron grampas denominadas “Miguelitos”, horquetas de hierro para ondas y paquetes conteniendo clorato de potasio y azufre. 19.6.1975. Se solicita su captura por disposición del Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno por estar vinculado al Grupo de Acción Unificadora que funcionaba en la fábrica “Alpargatas”.

Subdirector del S.I.D.

Coronel (Av) José R. Hegui (Firma).

18.12.1980. El Gobierno informa a la CIDH que Hugo Méndez Donadio estaba requerido por las autoridades con la orden de captura de fecha 19 de junio de 1975.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 4º Turno (tachado 2do.) María Elena Antuña de Gatti, Marta Luisa Donadio de Méndez, Hortensia Pereira de Duarte por Gerardo Gatti Antuña, José Hugo Méndez Donadio, Francisco Edgardo Candia y León Duarte Luján. “ANTUÑA DE GATTI, MA. ELENA y OTRAS. Denuncia. Ficha P/100/85”. *Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes funcionarios públicos del Estado y aquéllos que resulten de la averiguación de los hechos denunciados y cuyas calidades de funcionarios públicos, lo eran al tiempo de la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales: General Amauri Prantl, Coronel Ramírez, Mayor Ernesto Rama, Capitán Jorge Silveira, Mayor José Nino Gavazzo, Mayor Manuel Cordero, Mayor Enrique Martínez, Capitán Arab, Capitán Ricardo Medina, Capitán Vázquez, Teniente Maurente. Las personas referidas supra eran, al tiempo de la comisión de los hechos denunciados, funcionarios dependientes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA), y del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID.) Los delitos cometidos, lo fueron contra los siguientes ciudadanos uruguayos, residentes en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a la fecha detenidos-desaparecidos: GERARDO GATTI ANTUÑA, JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADIO, FRANCISCO EDGARDO CANDIA y LEÓN DUARTE LUJÁN.*

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia. Ficha P/519/85. *Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos. Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trias Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.*

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante

22 Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

la justicia ordinaria.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo. Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de*

Petito, domiciliada en (...). Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia. *Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.*

II) El proveyente entiende que los arts. 1,2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...) SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.- 2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elíos Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada),

Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la*

Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos”.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno N° 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestimase la pretensión de inconstitucionalidad (...)* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra.

Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: “Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde: (...) *Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484. Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada. Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes. Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).*

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

29.08.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. El Juez, Dr. Martín Irurzun, solicita al Director del cementerio de la Chacarita para que se abstenga de autorizar la exhumación de los restos de dos personas adultas de sexo masculino, las que se llevaron a cabo en el mes de julio de 1976, con licencias de inhumación Nos. 131.751 y 131.750, y si todavía los mismos yacen en las sepulturas correspondientes, sin que medie previo conocimiento y autorización de este Tribunal.

10.09.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Hugo Roberto Méndez Santos, en su condición de hijo legítimo de José Hugo Méndez comparece en las actuaciones que se tramitan ante esa Cámara a efectos de identificar los cuerpos NN referidos en la Causa N° 13.032 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, caratulada “2 N.N. (sexo masculino) s/homicidio art. 79 C.P. (Cria. 50ª)”. Autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones y/o trámites.

30.11.2001. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. El Tribunal resuelve declarar que la persona hallada sin vida el 21 de junio de 1976 en la calle Argerich N° 676 es José Hugo Méndez Donadio.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de José Hugo Méndez Donadio.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

17.08.2001. República Oriental del Uruguay. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico. Memorando DT N° 185/2001. De acuerdo a lo solicitado por la Comisión para la Paz, informa que realizada la confrontación de las huellas dactilares pertenecientes a Francisco Edgardo Candia Correa y José Hugo Méndez Donadio con las suministradas respectivamente por el Registro Cívico Nacional Serie A.H.A. N° 6017 y Serie C.Q.B. N° 2179, se confirma con total certeza que se corresponden con las mismas personas.

10.09.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Hugo Roberto Méndez Santos, hijo de José Hugo Méndez, autoriza a la Comisión para la Paz para que lleve adelante las gestiones y/o trámites referidos a la Causa N° 13032 ante la Cámara Federal en la República Argentina.

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6) La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires. 5. Méndez Donadio, José Hugo; 6. Candia Correa, Francisco. Fallecidos el 21.06.1976 y enterrados en el Cementerio de La Chacarita (República Argentina). Sus restos fueron reducidos.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 1976. Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de 2º Turno N° 2 de la Capital Federal. Causa N° 13.032 caratulada “2 N.N. (sexo masculino) s/delito de homicidio art. 79 Código Penal (Cria. 50º)”. Juez Dr. Rafael Sarmiento. Inhumación: 07.07.1976. Cementerio de la Chacarita. Inhumado por vía administrativa en la Sección 15, Manzana 5, Tablón 8, Sepultura 3, Licencia de inhumación: 131.751.

Partida de defunción: 07.07.1976. *Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro Civil. División Central Defunciones. Tomo 3º F. Número 1978. Año 1976. En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 7 de Julio de 1976. Yo, Funcionario del Registro del Estado Civil, inscribo la DEFUNCIÓN de N.N. adulto del sexo masculino. Sexo: Masculino. Nacionalidad: se ignora. Profesión: se ignora. Doc. Ident. - Domicilio: Se ignora. Hijo de: se ignora. Y de: se ignora. Nacido en: se ignora. El – de – de 1936 a 1946. Ocurrida en esta ciudad: Hallado sin vida en Argerich frente 676. El: 21 de Junio de 1976 a las 00.30 horas. Causa de la defunción: Contusión y hemorragia cerebral. Certificado médico: Jorge Sauri. Inteviniente: Salvador Bruno. Domicilio: Junin 760. Obra en virtud de la autorización del Director Médico de la Morgue Judicial que se archiva.*

Exhumación: 1980-1981. Dirección del Cementerio de la Chacarita. El cuerpo ha sido exhumado de Oficio por Limpia S/N y derivado al Osario General (fosa común) siendo imposible la recuperación de los mismos.

Identificación: 22.08.2001. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional Federal. Expediente N° L. 89. Francisco Edgardo Candia Correa y José

Hugo Méndez Donadio. Prefectura Naval Argentina. Pericia dactiloscópica N° 5.064/2001. Conclusión: *Acorde a los principios en que se basa la técnica de confrontación dactiloscópica y sobre la base de los elementos de análisis obtenidos, se determina en forma categórica e indubitable la correspondencia*

de identidad, entre los dactilogramas impresos en ficha decadactilar dactiloscópica, obtenida del cadáver N.N., en fecha 21 de junio de 1976, Sección 50ª del registro de la Policía Federal Argentina y sus iguales insertos en ficha decadactilar dactiloscópica, del registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil (Departamento Técnico Dactiloscópico y Patronímico de la República Oriental del Uruguay, perteneciente al ciudadano Francisco Candia Correa, Prontuario Nro. 825.498.

30.11.2001. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. El Tribunal Resuelve: *1) DECLARAR que la persona hallada sin vida el día 21 de junio de 1976, en la calle Argerich nro. 676 de Capital Federal, que fuera inhumada en la Sección 15, Manzana 5, Tablón 8, Sepultura 3 del Cementerio de la Chacarita y cuyo fallecimiento se inscribiera como N.N. Mediante acta nro. 1978, Tomo 3º F del Año 1976, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, es JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADIO, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay nro. 1.058.487-6, nacido el día 7 de mayo de 1945, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hijo de Carmelo Saturnino y Marta Luisa Donadio.*

Rectificación de la Partida de defunción: 25.07.2002. República Argentina. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro Civil. Sección Inscripciones. Tomo Iº S. Número 306. Año 2002 por mandato del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, según Oficio de fecha 12.07.2002. *Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro Civil. Sección Inscripciones. Tomo Iº S. Número 306. Año 2002. En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 25 de julio de 2002. Yo, funcionario del Registro del Estado Civil, por mandato del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital, doctor Martín Irurzún, según oficio de fecha 12-7-2002 Leg. N° 89 en autos “Francisco E. Candia Correa y José H. Méndez Donadio procedo a inscribir la sentencia que transcripta dice: “Buenos Aires 30 de noviembre de 2001. VISTOS Y CONSIDERANDO: RESUELVO. (...) DECLARAR que la persona hallada sin vida el 21 de junio de 1976, en la calle Argerich nro. 676 de Capital Federal, que fuera inhumada en la Sección 15, Manzana 5, Tablón 8, Sepultura 3 del Cementerio de la Chacarita, y cuyo fallecimiento se inscribiera como N.N. mediante Acta N° 1977, Tomo 3º F del año 1976, del Registro Civil, es JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADIO, de nacionalidad uruguaya, C.I. de Uruguay N° 1.058.487 -6, nacido el DÍA 7 de mayo de 1945, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hijo de Carmelo Saturnino y Marta Luisa Donadio (...). DISPONER la rectificación de la partida de defunción citada en los puntos dispositivos que anteceden. Fdo. Martín Irurzún. Juez. Es conforme en lo pertinente con su original, doy fe. Dr. Carlos Alberto*

Grisi. Oficial Público. Secretaría de Justicia y Seguridad.

Repatriación de restos:

Sepultura:

MICHEFF JARA, Juan Micho²³

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.002.458-3.

Credencial Cívica: BDA 39.595.

Individual dactiloscópica:

Edad: 30 años.

Fecha de nacimiento: 29.01.1945.

Lugar: Ecilda Paullier, Departamento de San José.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Barrio Bella Italia (en Uruguay). Pensión en Estanislao del Campo N° 1179, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Obrero de la construcción (en Argentina).

Alias: Titico.

Militancia: Presumiblemente cercano al Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).

Detención

Fecha: 01-02.12.1975.

Lugar: En la pensión donde vivía, Estanislao del Campo N° 1179, Avellaneda, Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “El Vesubio”. Es visto en muy mal estado de salud a causa de las torturas recibidas.

Circunstancia: Fue detenido en una redada policial, junto a otras personas que vivían en la misma pensión.

Testigos: Enrique Amoedo (dueño de la pensión, es quien informa a su esposa), María Esther Luzio, (esposa), Eugenio Ruben Novo (detenido el mismo día, lo ve en el centro clandestino de detención “El Vesubio”).

Testimonios:

Atribuido a: Policía Federal Argentina.

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁴.

MICHEFF JARA, Juan Mincho.-

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA: Serie BDA Número 39.595.

PASAPORTE CÉDULA DE IDENTIDAD

OCUPACIÓN: Instalador sanitario. Casa PRAOS S.A.

ORGANIZACIÓN: Partido Comunista.

DOMICILIO: Carlomagno N° 3536.-

OTROS DATOS: oriental, de 18 años de edad en 1963.-

Extraído de material incautado por OCOA en Feb/976.-

ANTECEDENTES

30/5/984: Afiliado N° 19.863 al "P.C" desde el 12/8/63 militando en la Secc. 11a.- (Mdeo.); según material incautado por OCOA en feb/976.- VER ASUNTO 2-1-1-81- Letra M- Tomo 3 – Hoja 633.- ffoo.-

DICIEMBRE 1988REVISADO R 44

REV. 1999 N° 146

18/1/2001: Figura en una nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos y publicada por "La República" el 18/12/2000, pág.2, habiendo sido denunciada su situación ante la Secretaría de DD.HH de Argentina y ante la org. de Familiares en el año 2000.- (BULTO N° 712) (JOM)

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional²⁵.

Ficha patronímica N° 100541-2

Fs: 1

Nombre: MICHEFF JARA, Juan

Edad:

Dirección: Argentina

C.C. o C. Identidad: CI. uruguaya N° 1002458

Estatura, Peso y Cutis:

Profesión:

Observaciones: Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la Argentina hasta el 31/8/77.

Fs: 2

Como el caso del mencionado hay muchos otros similares, JARA desapareció en diciembre de 1975 y al respecto fue consultada la Policía Federal Argentina, quien dijo que no se tenía ningún informe sobre dicha persona. Todos estos casos son denunciados por familiares, amigos, instituciones o medios de difusión. (Inf. del doc. con N° 9492 de la Embajada del Uruguay de fecha 23/9/77. (FALTA DOCUMENTO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs: 1

Ficha patronímica N° 158691-6

Confeccionada el 26/6/84

Apellidos y Nombre: MICHEFF JARA, Juan M.

Documentos: C/C

CI: 1002458

Otros Doc.:

Nacimiento:

Domicilio: Argentina

Profesión u Ocupación:

²⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

²⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 284_132 a 284_133 y 350_988 a 350_989.

Lugar:
Ideología Política:
Datos Complementarios:

Cargo:
Clasificación:

Fs: 2

Fecha Documentos
2.8.76 – 1027

Antecedentes
Según información de la Embajada de nuestro País en la República Argentina, se toma conocimiento de la denuncia de desaparición o malos tratos formulada por los Dres. españoles, José Federico de Carbjal y Tomás Cuadra Salcedo Fernández del Castillo, integrantes del Movimiento Internacional de Juristas Católicos (Rama de PAX ROMANA) y vinculados a la Federación Internacional de los derechos Humanos del Hombre. Interesados los mismos, en ciudadanos uruguayos residentes en Bs. As., constatan que el mencionado (Micheff, Juan M.) figura como “desaparecido de su domicilio en Dic/975, resultando negativas las gestiones realizadas para ubicarlo”. Eval: A-1 (J) Aporta la misma información registrada anteriormente. (Informe de la Embajada del Uruguay en Bs. As.) Eval: A-1 (CC)

12/07/984 – 844738 Pág. 005

Observaciones

03.12.1975. María Esther Luzio (esposa), recibe una carta firmada por él con la fecha del día siguiente al de su detención²⁶.

Gestiones

República Argentina. Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.
1976. República Argentina. INTERPOL.
01.06.1976. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.
24.11.1976. República Oriental del Uruguay. Consulado argentino.
21.04.1977. Cruz Roja Argentina.
1979. Cruz Roja Internacional.
1980. Cruz Roja Uruguay.
16.03.1984. República Oriental del Uruguay. Consulado de la República Argentina. Carta.
25.09.1995. República Oriental del Uruguay. Consulado de la República Argentina. Carta.
18.06.1997. República Argentina. Embajada de Uruguay. Carta al Embajador.
*Sin documentación. Se desconoce paradero, informado por Policía Federal.*²⁷
4/junio-976

C 269/10

SI
SI
URUBAIRES

Ministro Ghiringhelli y Sec. Voss Rubio REFMINOTA H3-2/1976 (1975) De indagaciones realizadas por Consulado distrito ante Departamento Extranjeros de Policía Federal, resulta que no se registra ninguna actuación con respecto a Juan M. Micheff y Modesto Humberto Machado. Stop Ruego Información sobre si existen ANTECEDENTES NEGATIVOS DE ESTAS PERSONAS AHÍ.

²⁶ Legajo COMIPAZ N° 97.

²⁷ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico

Denuncias

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 8744, Legajo N° 3513.

Respuestas del Gobierno uruguayo

27.05.1976. Nota del Cónsul uruguayo Arisbel Rocha al Ministro Consejero Sr. Luis A. Regueiro, Jefe de la Sección Consular de la Embajada uruguaya en Argentina con respecto a la situación de ciudadanos uruguayos desaparecidos en ese país.

RESERVADO [sello]

CONSULADO DEL URUGUAY EN BUENOS AIRES [Escudo Nacional]

Buenos Aires, 27 de mayo de 1976

Sección Jefe de la Sección Consular
de la Embajada de la República,
Ministro Consejero Don Luis A. Regueiro
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Jefe para referirme a la conversación establecida en el día de la fecha entre el Señor Embajador Gustavo Magariños, usted y el suscrito, con respecto a la situación de ciudadanos uruguayos desaparecidos o víctimas de breves secuestros siendo objetos de apremios físicos y psicológicos.

A los fines que el Señor Jefe estime corresponder se lleva a su conocimiento los planteamientos que sobre el tema son expuestos a esta Oficina Consular:

- 1) Ciudadanos uruguayos turistas o radicados, que familiares o amistades comunica su desaparición y testigos confirman la intervención de particulares armados. Resultando infructuosa la investigación policial requerida.*
- 2) Situación de ciudadanos uruguayos radicados, con trabajo estable, que han sido retenidos a la fuerza por personas particulares armadas y llevados a lugares solitarios o viviendas inubicables; resultando víctimas de castigos, vejámenes y amenazas. Adjudicándoseles generalmente calidad de sediciosos.*
- 3) Personas uruguayas que viven en hoteles con su familia y resultan desalojados por particulares armados generalmente en altas horas de la noche o madrugada. Se apoderan de sus objetos personales y del hogar, incluyendo la documentación existente.*

Asimismo se transcriben a continuación situaciones que fueron registradas recientemente en esta Oficina relacionada con los problemas que tratamos.

(...)

Persona desaparecida:

Nombre: Juan M. Micheff. C.I.U. de Montevideo N° 1.002.458 desaparecido en diciembre de 1975 de su domicilio en Avellaneda, Estanislao del Campo 1197 bis. Edad 31 años. Ingresó a Argentina en junio de 1975. Persona que efectuó gestiones para localizar al Sr. Micheff es prima de la madre del desaparecido, la Sra. Nilda Pino de Vaida. Realizó gestiones en Interpol, Policía de Avellaneda, Juzgado en lo Criminal de Banfield, en Tribunales – Juzgado N° 5. La oficina consular solicitó información en el mes de marzo al Departamento de Asuntos Extranjeros –Dpto. Central de Policía- no teniendo información al respecto.

(...)

Persona secuestrada y maltratada:

(...)

ARISBEL AROCHA [firma]

CÓNSUL

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior–, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2, fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se le dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN MICHO MICHEFF JARA (C.I. 1.002.458 – 3 de la localidad de Ecilda Paullier, departamento de San José), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido entre los días 1 y 2 de diciembre de 1975, en su domicilio en la calle Estanislao del Campo 1179, localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención EL VESUBIO y presentaba mal estado de salud como consecuencia de la tortura recibida.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.137.298-5 (Uruguay); DNI. 92.138.725 (Argentina).

Credencial Cívica: AZA 23199.

Individual dactiloscópica:

Edad: 28 años.

Fecha de nacimiento: 09.03.1949.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 2.

Domicilio: Leguizamón N° 3814, barrio del Buceo, Montevideo (en Uruguay). Arenales N° 1503, Avellaneda, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad de la República.

Ocupación: Funcionario del Banco de Seguros del Estado (en Uruguay). Empleado en la sección contable de la Fábrica de Jabones Cohen, ubicada en Bernardino Rivadavia N° 530, Avellaneda (en Argentina).

Alias: Mario.

Militancia: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Frente Amplio (FA). Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención

Fecha: 14.06.1977.

Lugar: En su domicilio, Arenales N° 1503, Avellaneda, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Entre las 3 y las 4 de la madrugada.

Reclusión: Centro clandestino de detención ubicado en los fondos de la Comisaría N° 4 en Barrancas de San Isidro donde estuvo por lo menos hasta el 31.07.1977. También podría haber estado detenido en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, desconociéndose su destino posterior.

Circunstancia: Detenido en su domicilio junto a Graciela De Gouveia (esposa) y sus hijos María Fernanda (5 años) y Alejo (3 años). Los niños fueron dejados con vecinos que posteriormente los entregaron a sus abuelos. Los vecinos declararon que los responsables del operativo les dijeron que buscaban a un matrimonio paraguayo y, al indicarles que en esa casa vivía un matrimonio uruguayo, se dirigieron allí y los arrestaron. Participaron del operativo dos hombres uniformados, pertenecientes a las fuerzas de seguridad argentinas y un tercero de civil, que se movilizaban en tres autos, uno de ellos marca Peugeot de color blanco.

Testigos: Vecinos, María Fernanda Michelena (hija) y Alejo Michelena (hijo), Agente policial Pedro Guallini (en 1977 revistaba en la Comisaría de la Seccional N° 4 de San Isidro).

Testimonios: Testimonio de Monseñor Manuel Eguiguren, Obispo Auxiliar del Beni, Bolivia, a solicitud del grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, en Cocapirua-Fátima, Bolivia (09.02.2001): *Siendo fraile de la Orden Franciscana Menor, estuve en la Parroquia de Tierra Santa, Montevideo, hasta el año 1975. En ese tiempo mantuve relación con la familia Michelena-Bastarrica, integrantes de la comunidad antedicha. A partir del año 1976 presté servicios en la ciudad de Buenos Aires. Aquí mantenía contactos con la pareja Luis (sic) Michelena y su esposa Graciela. Durante el año 1977 recibí la visita de los antedichos, dos días antes de su desaparición. Enterado de que ellos habían sido detenidos, me preocupé de saber qué había sucedido, según los datos aportados por una vecina de la pareja, un grupo de paramilitares se hizo presente en el edificio de apartamentos y preguntaron si allí vivían paraguayos. La vecina contesta que ella no conocía paraguayos, pero que sí vivían uruguayos. Los paramilitares expresan que da*

29 Legajo COMIPAZ N° 24.

lo mismo y preguntan en cuál apartamento y proceden a detener a la pareja.

Testimonio de Ruth Bastarrica, madre de José Enrique Michelena, ante la Cámara Federal de San Martín (03.08.1984): *Se sabe que ambos (Michelena y De Gouveia) el día 14 de junio de 1977 fueron secuestrados de su domicilio por un grupo de personas armadas que se encontraban vestidas de particular (...), el grupo estaba formado por diez personas aproximadamente, los que se movilizan en tres automóviles, uno de ellos era un Peugeot. Las personas aludidas manifestaron ser policías.*

Testimonio en nota manuscrita de Pedro Guallini (s/f)³⁰: *Cuando me presentaba a mi turno (...) me comunica que cubrían la comisaría dos hombres de Caballería y dos de Infantería por la razón de estar detenidos "extremos", denominación que se le da a los subversivos. Al tomar mi servicio me confirma (...) que (...) se encontraban en los calabozos del sótano una cantidad aproximada a 15 personas según le afirmaron ser peligrosos, y que los trajeron del C.O.T.I. (Comando Organizaciones Tácticas e Inteligencia) "de Martínez" que está situado en Avenida del Libertador y Repetto. Me dijo que estaban encapuchados y atados de manos. Pasaron los días y no supe nada de los detenidos hasta que un día me comunican que tenía que ocupar el puesto de cabo de guardia porque el cabo Ibarra salía de vacaciones. Fue así como conocí a los muchachos. Bajé con Ibarra para que me enseñara como hacer para sacarlos al baño (siempre sin darles nada para comer, únicamente tomaban agua). Fue cuando vi que estaban en un estado deplorable. Conociendo casos de torturas o apremios ilegales me di cuenta que los torturaron con picana. Pasan los días (...). Una noche llegaron a la Comisaría cuatro personas que según me dijeron uno de ellos era Juez (...) (Quiero aclarar que fue el primer día que el Comisario bajó a conocer los presos). Esta gente bajó a pesar de que en la puerta de los calabozos decía "Área Restringida - Prohibido pasar". Cuando se fueron me llamó el Comisario para decirme que les diera de comer, y al decirle que no tenía nada para darles, el mismo Comisario me dio 1.000 pesos ley para que comprara. Fue su primera cena. Los chicos me querían entregar una carta pero no me quería comprometer hasta que al fin cedí con la promesa que no dirían nada. En la lista había varios números de teléfono y algunas direcciones (...). Con el paso del tiempo me pusieron en el horario de 22 a 6 y me entero que teníamos que llevar a algunos detenidos al Arsenal Estaban De Luca con motivo de ser juzgados por una Junta que provenía de Santa Fe. (...) Allí estuvieron tres días entre interrogatorio e interrogatorio (...). Volvimos a la Comisaría y todo siguió normal por largo tiempo hasta que vinieron del C.O.T.I y llevaron de a dos o tres, pero los traían otra vez al otro día y según los chicos no los tocaron para nada (...). Cuando llegué un día me comunicaron que se llevaron a uno que conocía por el apodo de "Chileno". Después llevaron junto conmigo a una chica embarazada a la Brigada Femenina de San Martín ya con dolores. Después llevaron de a dos o tres con el camión celular de Remisión Carcelaria a Mercedes, Provincia de Buenos Aires, según me enteré (...). El jefe de Combate del Área L/20, Coronel De la Vega, fue quien venía a preguntar por ellos y fue uno de los que juzgó a los chicos.*

Testimonio en esquila manuscrita de Pedro Guallini (12.10.1979): *Yo, Pedro Antonio Guallini, ex agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (...) declaro que: haber estado en contacto con los detenidos María Elena San Martín (...) y Roberto Claudio Valetti (...) cuando prestaba servicios en la Comisaría de San Isidro 4a. "Las Barrancas" en el período de tiempo comprendido entre el 1o de julio hasta el 30 de agosto aproximadamente del año 1977, siendo los oficiales de la Comisaría las siguientes personas: Comisario Guillermo Néstor Díaz (...). Los detenidos estaban en un sótano que constaba de cuatro calabozos a los que se accedía mediante puerta que se encontraba a continuación de los calabozos comunes. En las puertas de abajo leía la siguiente inscripción: "Ejército Argentino –Área Restringida". Los detenidos se encontraban maniatados y cubiertas las cabezas con capuchas.*

Testimonio de Pedro Antonio Guallini en Buenos Aires (22.01.1986): *Preguntado si reconoce a las personas cuyas fotografías (...) se le muestran (corresponden a José Michelena y Graciela De Gouveia) (...) diciendo que no las reconoce ni recuerda haberlas visto entre los detenidos (...), desea aclarar que un primer grupo (de los dos que tuvo oportunidad de controlar) lo constituían*

30 Ídem.

aproximadamente quince personas distribuidas en cuatro calabozos que habrían permanecido poco más o menos dos meses en período de fechas que no recuerda (...). Trasladado este grupo a lugar que ignora, transcurridos alrededor de quince días, ingresa un segundo grupo en el que encontraban los familiares de San Martín y otros que no recuerda (...).

Testimonio de Pedro Antonio Guallini en San Martín (27.07.1987): (...) *Aclara que no estuvo a cargo, sino que simplemente los custodiaba, de dos grupos de detenidos; uno del año 1976 y otro de 1977(...) que lo que lo motivó a ejercer de correo entre los detenidos y sus familiares, fueron solo razones humanitarias. Que todos los detenidos habían sido torturados, agrega que era evidente hasta por la forma de caminar tipo “pato”. Que también le fue dable observar marca de la tortura en la cara y boca. Que las custodias siempre estaban a cargo del personal policial de la Comisaría. Que el primer grupo en una ocasión fue higienizado, vestido con ropa que se le entregó y trasladado, al regreso los mismos detenidos le manifestaron que habían ido al Arsenal Esteban De Luca, aclara que el viaje de ida y vuelta fue en el mismo día y que habían ido a interrogatorio, pero no se los había torturado nuevamente. Agrega que según dichos de los detenidos habían sido sometidos a juicio. Que iba personal militar (...) pero no saben de qué dependencia militar provenían. Que recuerda a un Sargento Pedro Godoy, que trasladó al primer grupo por última vez, ya que no volvieron (...). Que si bien la Policía efectuaba la custodia de los detenidos, esa área de la Comisaría era depósito militar. Que lo que sabe en cuanto a los traslados de detenido y a los que hiciera referencia, como por ejemplo que fueron llevados al Arsenal Esteban De Luca o en otra oportunidad a un Regimiento de Mercedes, era por los dichos de los propios detenidos. Que tanto el primero como el segundo grupo llegaron a la Comisaría torturados y en malas condiciones físicas. Que recuerda entre las personas detenidas a los Jauregui, a Sara Mini, Poletti, la hija de Nair, a Gutiérrez, San Martín, a dos uruguayos (...). Que el último día de servicio en Las Barrancas (...) cuando ya había sido descubierto su accionar, fue trasladado a la Unidad Regional de San Martín (...). Que sabe que estos detenidos no se registraban en ningún libro de la Comisaría y que para efectuar los traslados no se presentaban lista de detenidos, sino que los llevaban a todos juntos.*

Atribuido a: Probablemente el secuestro fue realizado por agentes de la Policía Provincial de Buenos Aires.

Casos conexos: Detención y desaparición de Graciela de Gouveia (esposa), detenida en el mismo operativo y de Luis Fernando Martínez Santoro, militante de los GAU, detenido el día 29.07.1977.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testimonios:

Testigos:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario³¹.

*MICHELENA BASTARRICA, José Enrique.- (a) “Mario”
200274*

Prontuario: N°. 1.137.298

Reg. Fot. n/i

³¹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

C. Cív. A.Z.A. 23199

Pasaporte

Cpta. Asunto

Céd. de Ident. del Interior.

Ocupación: ESTUDIANTE

Organización: Comité de Base del F.A. (1) GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADORA (GAU)

Domicilio: Itacabé N°. 2559 (1960). Fco. Llambí N°. 1566 (en 1972). Tél. 78.89.39.

Datos personales: nacido en la 7ª Secc. Mdeo. (Uruguay), el día 9 de marzo de 1949, hijo de Juan Ramón y de Ruth María Josefina, hermano de Alejandro Daniel.

Fecha de iniciada: 8 de junio de 1966

OBSERVACIONES

Candidato en el 8º lugar en la lista N° 5 lema "Frente de Acción de Estudiantes del Larrañaga", (Demócratas) en las elecciones para integrar la Directiva de la Asociación de Estudiantes del Liceo "Dámaso Larrañaga", por el período 1966/67.-aaa.- VI/967: Integra la lista 21, "Unión progresista de estudiantes del Larrañaga", para integrar dicha Directiva por el período 1967/68, jlp. 21/IX/967: El causante, estudiante de Preparatorio del Instituto Larrañaga, es titular de la Cédula de estudiante N° 20.860.lac. 30/9/972. Al inspeccionarse el interior de la Universidad de la República por parte de las Fuerzas Conjuntas se incautó material que establece que el causante es colaborador del Comité de Base del Frente Amplio de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración con la suma de \$100 mensuales, trabaja en C.A.S.M.U.-5/8/77. Según el diario bonaerense BUENOS AIRES HERALD del 3/8/77, pág. 1, la madre del

HOJA N° 2

mismo, Ruth BASTARRICA MICHELENA concurrió a la redacción de ese rotativo para denunciar la desaparición del titular y de su esposa, Graciela DE GOUVEIA, desde el 14/6/77.- Ver Informe de prensa 194/77 p-3, del 4/8/77.fps.- 18/VIII/77: Referente anotación anterior ver Cpta. de Asuntos N° 2-1-16-36.-Lbm.-

MICROFILMA AGOSTO 1977

7/10/977.- E-1/6908/77/cch.- 27/3/78: Según La Mañana del 18/3/78 p-1 y 9, integraba el grupo de Apoyo del Grupo de Acción Unificadora (GAU). Fps. (1).- 4/7/978. E-1/m.3.732/78.ajm. 20/10/978. Con fecha 9 de enero de 1978 el padre de su esposa Sr. Juan Carlos Degouveia eleva una carta al Sr. Ministro de RR.EE. denunciando la desaparición de éste y la de su esposa Sra. Graciela Degouveia (sic), hecho ocurrido en la Rep. Argentina el día 14 de junio de 1978, averiguaciones practicadas no han arrojado resultado positivo ya que las autoridades argentinas niegan haberlos detenido. Ver Cpta. de Asuntos N° 8-2-9-27.- Lbm.- 30/10/978: "COMPAÑERO", periódico del P.V.P N° 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título "¿Dónde están?" figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el mes de agosto de 1977. ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 28/XII/78. En el panfleto "CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY", de octubre de 1978 figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina que estarían con vida. Ver asunto N° 2-4-3-225.-jom.- 5/III/79. Boletín "Desde Uruguay" N° 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de personas "desaparecidas" en la Argentina. Ver asunto N° 2-4-3-237, (folio N° 8).-jom.- 9/IX/980: "Uruguay: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y

HOJA N° 3

en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif. 24/9/980. Ampliando la anotación que antecede (publicación brasileña "Uruguay: ¿un campo de concentración?") figura en la página N° 219 de la citada publicación, como detenido en jurisdicción del FUSNA.- Ver BULTO N° 306.cdif. 4/10/980: Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina. Se establece, que su desaparición ocurrió el 14/6/77. La mencionada nómina, titulada "Uruguayos desaparecidos", le había sido enviada en forma

anónima, bajo sobre al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda”, sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro (Memorándum N° 277/980 del Depto. N° 2 de la DNII de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.-lac.- 6/11/980: En Boletín clandestino “Compañero” N° 75/79, pág. 6, figura como desaparecido en la Rep. Argentina el 14/6/77.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.ec. 26/7/982. “El Día” del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido: 14/6/77. 2/8/982. Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 1983- REVISADO- R 35. 29/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 3/4/84/SID/1010/MLE-bos.- DICIEMBRE 1988- REVISADO- R 44. 15.5.989: “Compañero” N° 151 del 14.6.989, pág. 5, bajo el título “GRACIELA DE GOUVEIA Y JOSE MICHELENA”, en donde se

HOJA N° 4

hace referencia a la desaparición de ambos, en el año 1977 en la Rep. Argentina. 22.6.95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - -6.gma. I C. 7/5/96. “Posdata” Nro. 85 del 26/4/96, se publica testimonio de integrantes de servicios de inteligencia del FUSNA, durante el período 1977/79 referente a la represión en dictadura, donde se menciona al titular como desaparecido junto a su esposa en la Argentina.- Ver asunto 14-3-1-2809.-hc.- 28/10/996: En la fecha se agregan las anotaciones de ficha N° 182471: 4/3/978. Según Informe de Inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales N° 02/978 del 1/2/978, se establece que entre los años 1971/73, funcionó en el aparato militar del G.A.U., integrando el grupo de apoyo y sanidad, encargado de la tarea de “Apretos”. Se halla en Buenos Aires, participó de los siguientes asaltos y atentados: AÑO 1970. Intento de asalto a una finca particular de Avda. Brasil y Simón Bolívar, en busca de armas. Asalto a la residencia de un médico en Ponce y Charrúa, de donde hurtaron un aparato de tomar la presión. Asalto al domicilio del dueño de Tecni-Film de donde roba material fotográfico. AÑO 1972. Asalto al Banco Israelita de donde sustrajeron N\$ 12.000, usa revólver calibre 38 y queda apretando al taxista. Intento de asalto a oficinas de la línea “E” de CUTCSA. Ver asunto 1-6-7-2.-apm.- 27/3/978: Figura mencionado en un panfleto del P.V.P de fecha enero/78, titulado ¡Que respondan!.- Asunto 1-6-10-8.-wftm.- 24/5/978. Hoja suelta del P.V.P. fechada en enero/1978, en la misma se expresa que el 1/2/978 se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Las denuncias contra

HOJA N° 5

nuestro Gobierno serán tratadas en el Plenario del Organismo. La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/978 aproximadamente. En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino del titular, opositor uruguayo secuestrado en Argentina en diciembre de 1977. Ver asunto 1-6-10-10-apm.- 1/12/978: Boletín clandestino “CADENA MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY”, de setiembre de 1978; denuncia la desaparición del titular como secuestrado en la Rep. Argentina. Ver ASUNTO 2-4-3-217.-ech.- 27/3/980. Diario Brasileño “COOJORNAL”, N° 36, pág. 7 dic/1978. Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre los años 1977/78. Ver BULTO 193.-apm.- err. REV. 1999 N° 146.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia.³²
07 de agosto de 1977.

La Señora Ruth Bastarrica de Michelena denunció al Buenos Aires Herald que su hijo y su

nuera (uruguayos) fueron llevados por error en un operativo de seguridad del día 14 de junio. Desde entonces han desaparecido.

La señora Bastarrica Michelena (sic) dijo:

- 1) Después de ir casi 40 veces a la Seccional de Policía donde vivía la pareja, la policía aceptó la desaparición y comenzó a tratar el caso como un secuestro.*
- 2) La Policía Federal y el ejército le aseguraron que no había nada contra la pareja y que fueron arrestados sólo para ser interrogados.*
- 3) Los vecinos le dijeron que la policía buscaba a una pareja paraguaya. La casa de la pareja paraguaya estaba vacía. Alguien sugirió que se intentara en otra dirección. Preguntaron si conocían a los paraguayos. Dijeron que no, pero que al lado vive una pareja uruguaya a quien se llevaron.*

La pareja (José Enrique Michelena y Graciela De Gouveia de Michelena) vivían en Argentina, desde mediados de 1974. Tenían sus documentos en orden, ninguno estuvo envuelto en actividad política alguna.-

Vinieron a Argentina porque encontraron mejores oportunidades para vivir. El es empleado en SACI y es muy apreciado. Graciela hace pequeños trabajos cuando sus dos hijos se lo permiten.

Los niños quedaron con unos vecinos cuando se llevaron a la pareja. Cuando Graciela pidió para telefonar a Montevideo a sus padres, se lo negaron.

Desde entonces no se sabe nada de ellos. Hacen ya cuarenta días. Vivían en la calle Arenales en Villa Echenagucia.

C.I. de él: 1.137.298

C.I. de ella: 1.250.351.

Pase el Departamento N° 3 para anotación y archivo, debiendo anotar en el Fichero Patronímico, en el fichero de las personas que se mencionan en la presente nota periodística.

*El Director Nacional de Información e Inteligencia
Victor Castiglioni [firma].*

Dirección Nacional de Información e Inteligencia³³

2-1-16-36

Agosto 7 de 1977

Pase al Departamento Nro. 3 para anotaciones y archivo, debiendo anotar en el Fichero Patronímico en los ficheros de las personas que se mencionan en la presente nota periodística.

El Director Nacional de Información e Inteligencia. Victor Castiglioni (Firma)

p. 2 - (Ficha Patronímica) MICHELENA BASTARRICA, José Enrique

p. 3 - Observaciones. Fecha de iniciada: 8 de junio de 1966

p. 4 - (Ficha Patronímica) DE GOUVEIA, Graciela

OCUPACIÓN: Estudiante

5/X/976: "Marcha" 18/X/968 pág. 5, bajo el título; "Solidaridad de estudiantes de Preparatorios privados", suscribe un manifiesto expresando su solidaridad con los estudiantes de institutos públicos,

p. 5 – frente a la injusticia sin precedentes que sufren.

p. 6 – (Fotocopia del diario) BUENOS AIRES HERALD. HERALDO DE BUENOS AIRES. Wednesday, August 3, 1977

Missing couple sought

³³Ídem.

(Reportaje a Ruth Bastarrica Michelena, madre y 2 fotos de ambos)

p. 7-8 – (En letra manuscrita, parece ser la traducción del artículo del diario en inglés)

p. 9 – (Síntesis escrita a máquina del artículo) – (Denuncia realizada a los 50 días de desaparecidos)

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)³⁴.

MICHELENA BASTARRICA, José Enrique

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo 9/3/49

Cédula de Identidad: 1.137.298

Dirección: Arenales 1503 Avellaneda Bs. As.

Profesión: Empleado “CONEM” Rivadavia 530 Bs. As.

Cónyuge: Graciela DEGOUVELA (sic)

CRONOLOGÍA

1974 Sale de Uruguay (FICHA EMINT)

25/1/7 En 1970 es integrado por V.B. al Aparato Militar al Nivel 1. Luego pasa a Nivel 2. Interviene al asalto a TECNI-PISM. En 1972 interviene al asalto al Banco Israelita. Participa en el intento fallido de asalto a la línea “A” de CUTCSA. En 1975 se traslada a Bs. As. (FICHA EMINT). 18/4/78 En 1970 se incorpora al GAU, integrando el núcleo de Fac. de Ciencias Económicas, junto con Julio D’ELÍA, G.M., G.V., A.J., A.G., J.D., C.V., J.R., A.E., E.S., C.L., H.B. y C.G.. En ese mismo año se incorpora al Aparato Militar del GAU. Interviene en reuniones y cursos posteriores dados por V.B. y Alberto CORSCH (sic), junto con G.V., C.B., C.B., M. y J.M. Durante ese año interviene en las siguientes acciones: intento de asalto a una casa de Av. Brasil y Simón Bolívar, junto con G.V., J.M. y J.D. Se suponía que allí había armas, pero el atraco se frustra porque la dueña de casa se pone a gritar. También interviene con V. y M. en un asalto a la casa de un médico en PONCE y CHARRÚA, donde sólo se roba un aparato de presión. En el mismo año participa en el asalto a la casa del dueño de TECNI-FILM, junto con R.B., G.V., Alberto CORSCH y G.M., a cargo de G.V. En dicho año participa en el asalto a la residencia de la calle BERRO y J.M. PÉREZ, con Fernando MARTÍNEZ, J.D., F.M., H.S. y J.M.. Sólo roban una radio FM. Durante 1972 sigue integrando Sanidad y Apoyo del A.M. Interviene al asalto del Banco Israelita, usando un revólver cal. 38, quedando apretando al taximetrista. Interviene además R.B., Fernando MARTÍNEZ, J.D., H.S., G.V. y apoyando D., C.B. y M.I. Iba a participar en atraco a la línea “E” de CUTCSA copando un garaje junto con H.S. del cual habían robado un vehículo para el operativo. En 1973 viaja a la Argentina, no desenganchándose de la Organización. Se integra a uno de los núcleos del Regional Bs. As. Los núcleos tratan de mantener su funcionamiento, para aprovechar posibles mejores momentos políticos. Se imprimen boletines internos, se fotografían los mismos para su archivo. Hasta mediados de 1977 funciona en su domicilio el mimeógrafo, siendo retirado posteriormente puesto que él se iba a dedicar al trabajo fotográfico. Junto con Fernando MARTÍNEZ, bajo la responsabilidad de Alberto CORSCH, en el domicilio del primero, trabaja el equipo de falsificación de documentos (S-2 FUSNA) (GAU 014)

11/7/78 Durante 1975 da un curso de seguridad a 4 ex – estudiantes de secundaria, incluso con manejo de una pistola facilitado por N.S. del PSR (S-2 FUSNA) (GAU 014)

Enero 1979 Familiares del titular apelaron a la asamblea general de Puebla denunciando la desaparición del causante en Bs. As. (“CLAMOR” pág. 19) (GAU 014)

30/7/82 Éste figura en lista de desaparecidos en la Argentina, la cual será analizada próximamente por la Comisión de Respeto de los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (Prensa 22/7/82 Diario “El Día”) (FICHA EMINT) 141/11/84 El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay) presentó un recurso de Habeas Corpus en Buenos Aires por 117

³⁴ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005. Anexos.

uruguayos desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el anotado. (Prensa "El Día") (GAU 014) 20/5/86 Figura en volante como persona desaparecida (GAU 014) 15/10/90 Figura como desaparecido en Bs. As. junto a su esposa Graciela; sus dos hijos fueron entregados a sus abuelos (Com. Invest. Parlam. sobre violación de los DDHH 1985) (JMI N° 1) (FICHA EMINT)

INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN

MICHELENA BASTARRICA, José Enrique

FICHA DE EMINT N° 524.036 (SEGUNDA DIVISIÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA)

FICHA S2 FUSNA S/N

CARPETA GAU N° 014

FICHA DE EMINT N° 524.036

Apellido paterno: Michelena

Apellido materno: Bastarrica

Nombre (s): José Enrique

C.I. 1.137.298

Domicilio: Arenales 1503 Avellaneda Bs. As.

Lugar y fecha de nacimiento: Mdeo. 9/3/49

Ocupación: empleado "CONEN SA" Rivadavia 530 Bs. As.

Ideología: Int. GAU

Estado civil: casado

Nombre del cónyuge: De Gouveia Graciela

Padre, nombre: Juan Ramón

Madre, nombre: Ruth María

Otros datos: Hermano de M° de los Ángeles Michelena Bastarrica. Salió de Uruguay en 1947. Doss. 17660

ANTECEDENTES

22/1/78 Informe confidencial FUSNA. 1970 En 1970 es integrado por V. B. al Aparato Militar al Nivel 1. Luego pasa a Nivel 2. Interviene al asalto a TECNI-PISM. En 1972 interviene al asalto al Banco Israelita. Participa en el intento fallido de asalto a la línea "A" de CUTCSA. 1975 Se traslada a Buenos Aires. Ver 4009. 22/7/85 Figura en lista de desaparecidos, la cual será analizada próximamente por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Ver recorte Doss. N° 18496

15/10/90 Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Violación DD.HH. 1985. El 14/6/77 es detenido junto a su esposa Graciela, sus dos hijos fueron entregados a sus abuelos.

CUERPO DE FUSILeros NAVALES - EM S2

Apellido paterno: MICHELENA

Apellido materno: BASTARRICA

Nombre (s): José Enrique

ANTECEDENTES

24/2/78 Hoja trabajo GAU. FUSNA. Figura en cap. personalidades de hoja de trabajo GAU con el N° 3/014

Carpeta GAU - N° 014

Apellidos y nombres: MICHELENA BASTARRICA, José Enrique

Domicilio: Arenales 1503 – Avellaneda (Bs. As.)

Apodos: "MARIO"

C.I. 1.137.298

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: 9/3/49 Montevideo (ROU)

Prof/Ocup: Empleado

Lugar de trabajo: CONEN S.A. Rivadavia 530 Avellaneda

ANTECEDENTES:

(la información es coincidente con los datos de la cronología transcripta anteriormente)

CUERPO DE FUSILEROS NAVALES

INFORME DE INTELIGENCIA

CONFIDENCIAL ARMADA (SELLO)

Fecha 01-2-979

Nro. 02/978

A raíz de investigaciones conducentes al esclarecimiento de la vinculación que pudiera tener una ciudadana uruguaya con el Partido Montoneros, de la cual fue encontrada la Cédula de Identidad en poder de un integrante de dicha Organización subversiva detenido en el momento de ingresar a nuestro país y al realizarse un allanamiento en el domicilio de la ciudadana antes mencionada, fue encontrada profusa documentación y propaganda subversiva perteneciente al G.A.U. (Grupo de Acción Unificadora). Fruto de las declaraciones de las personas detenidas en esta oportunidad, se puede determinar que uno de ellos era integrante del ilegalizado G.A.U.- A partir de estas declaraciones, de una serie de operativos y detenciones se logró establecer que los G.A.U. tenían montada en la actualidad una organización clandestina que venía operando dentro de nuestro país desde que dicha organización fue puesta fuera de la Ley (Decreto N° 1026/973).- Continuando los operativos y las detenciones se logró desarticular totalmente el funcionamiento de esta organización subversiva, procediéndose a la detención de 25 integrantes de la misma y a la incautación de 2 mimeógrafos, 3 armas cortas, 2 vehículos y una mimeográfica particular, además de numerosa documentación y propaganda subversiva. Con el fin de establecer la responsabilidad de cada una de las personas detenidas, se continuó con los interrogatorios, saliendo a la luz de los mismos de que 7 de las personas detenidas habían pertenecido al Aparato Militar del G.A.U. y que las mismas habían participado en numerosos asaltos y atentados terroristas entre los años 1970 y 1973. De estas declaraciones, se pudieron comprobar 8 asaltos y 4 atentados terroristas, tomándose además conocimiento de que aparte de los anteriores, intentaron realizar 3 asaltos que fracasaron y que la bomba que explotó en la Facultad de Ingeniería en el año 1973, obligando a la clausura e intervención de la Universidad, estaba siendo puesta a punto por integrantes del G.A.U. con el fin de colocarla en el domicilio de LLAMBÍAS. También se pudo establecer que los G.A.U. utilizaban como base de operaciones para sus atracos y atentados los distintos locales de la Universidad de la República.- Los integrantes del Aparato Militar del G.A.U. eran preparados y entrenados para sus acciones en los locales universitarios y dos de las personas detenidas realizaron cursos de armamento e inteligencia en la ciudad de La Habana –Cuba.-

La Organización del G.A.U. en la actualidad era la siguiente:

COMITÉ EJECUTIVO (nombres)

COMANDO REGIONAL OESTE

LOS SIGUIENTES NÚCLEOS DEPENDEN DEL REGIONAL OESTE:

-Núcleo del Cuero

-Núcleo de la Facultad de Ciencia Económicas

-Núcleo de la Construcción

-Núcleo Textil

-Núcleo del Prado

Núcleo del Cerro

COMANDO REGIONAL ESTE

LOS SIGUIENTES NÚCLEOS DEPENDÍAN DEL REGIONAL ESTE:

-Núcleo Viviendas Peñarol

-Núcleo Asistentes Sociales

LOCAL CENTRAL DE IMPRESIÓN DE PROPAGANDA

Esta Organización, el GAU la mantenía con el fin de promover la formación de un FLD (Frente de Lucha contra la Dictadura), desde el cual promover desórdenes y paros contra el Gobierno. En la actualidad los GAU coordinaban con el Partido comunista a nivel del S.U.N.C.A. (...). A nivel de

Dirección se habían empezado a llevar adelante contactos con el Partido Socialista Revolucionario (P.S.R.) (...). También se pudo establecer que los G.A.U. mantenían en la actualidad un Regional ARGENTINA, que tenía una dirección que se contactaba regularmente con la de Montevideo. Este Regional estaba dividido en dos Zonales, y estaba vinculado a sectores que habían pertenecido al MLN (T). También mantenían una coordinación con el P.S.R. con el cual iban a poner una imprenta en conjunto. El Regional ARGENTINA prestó apoyo Logístico a la Organización del G.A.U. en Uruguay, este consistió en cédulas de Identidad falsas, manuales de seguridad y propaganda.- En cuanto al Aparto Militar del G.A.U., su organización entre los años 1971 y 1973 fue la siguiente:

COMITÉ EJECUTIVO DEL GAU:

-J.R. (detenido)

-V.B. (en Cuba)

-M.P. (detenido)

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:

-V. B.

-C.L. (en Suecia)

NIVEL "2" (APARATO MILITAR):

-Responsable: Alberto CORCHS LAVIÑA (a) "Gabriel" (en Buenos Aires)

GRUPO DE APOYO Y SANIDAD:

-Responsable:

-Apoyo para trasladarse:

-Apoyo Sanidad:

-Apreses: José MICHELENA (a) "Mario" (en Buenos Aires)

GRUPO DE ASALTO:

-Responsable:

GRUPO "B": F.M. (a) "P." (detenido). TRABAJA EN "LA COMPUTADORA"

-Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (Bs. As.)

GRUPO "C" (...)

Los asaltos y atentados terroristas aclarados en todos sus detalles son los siguientes:

-Intento de asalto a una finca particular, en busca de armas. Es en el año 1970 en una residencia de la Av. Brasil y Simón Bolívar. Intervienen:

José MICHELENA (a) "Mario" (en Bs. As.). (...). La orden para este operativo la reciben de Alberto CORCHS LAVIÑA (a) "Gabriel" (en Bs. As.).

-Asalto a la residencia de un médico en la calle Ponce y Charrúa en el año 1970.- Intervienen: José MICHELENA (a) "Mario" (en Bs. As.). (...)

-Atentado terrorista contra la residencia de REGUSCI en el año 1970. Intervienen:

Hugo Méndez (a) "Lucio".-

-Asalto al domicilio del dueño de "Tecni-Films", en el año 1970.- Intervienen: José MICHELENA (a)

"Mario" (Bs. As.) (usa revólver cal. 38); (...); Alberto CORCHS LAVIÑA (a) "Gabriel" (Bs. As.); (...). (...)

-Asalto a la escribanía de la calle Misiones de la firma RIET y ROSPIDE en el año 1970. Intervienen:

(...) Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (en Bs. As.).- (...)

-Asalto a una residencia particular de las calles: Berro y Juan María Pérez en el año 1971.- Intervienen:

-Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (en Bs. As.), (...)

-Asalto a una escribanía de la calle 18 de Julio y Carlos Roxlo en el año 1971.- Intervienen: (...)

-Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (en Bs. As.).- (...)

-Intento de asalto a la confitería "El Ombú" a fines de 1971.- Intervienen:

Fernando MARTÍNEZ SANTORO (Bs. As.).(...)

-Asalto al Banco Israelita en el año 1972.- Intervienen:

Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "MARIANO" (en Bs. As.) usa revólver cal. 38.
 José MICHELENA (a) "MARIO" (usa revólver cal. 38, queda apretando al taximetrista).-
 (...)
 La directiva del asalto la da: Alberto KORSCH (sic) LAVIÑA (a) "Gabriel" (Bs. As.) a quien luego le es entregado el dinero que eran \$ 12.000.
 -Asalto a WAGON LITS COOK en 1972, participan:(...)
 -Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "MARIANO" (Bs. As.).-(...)
 -Intento de asalto a la "E" de CUTCSA en 1972 (2do. Semestre):
 Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (en Bs. As.).-
 José MICHELENA (a) "Mario" (en Bs. As.).- Presta apoyo.-
 -Asalto a la casa de la calle Carabelas en el año 1973. Participan:(...)
 Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (Bs. As.).(...)
 -Atentado terrorista contra el diario "El País" en 1973. Participan: (...)
 Fernando MARTÍNEZ (a) "Mariano". Idem.(...)
 -Atentado proyectado para la casa de LLAMBIAS en el año 1973, fracasa porque la bomba explotó en la Facultad de Ingeniería donde muere el integrante del G.A.U, Marcos CARIDAD.
 Iban a intervenir: (participan en la preparación):
 - R.B. (a) "M." (supervisaba el operativo) (detenida).-
 - F.M. (a) "P." (detenido).-
 -J.D. (a) "J." (detenido Pta. Cta.).-
 -Fernando MARTÍNEZ SANTORO (a) "Mariano" (Bs. As.).-
 Estos tres nombrados iban a volantear los liceos No. 12 y Suárez.-
 -Alberto KORSCH LAVIÑA (a) "Gabriel" (Bs. As.).- Apoyo desde "Esperanza" (vehículo).-
 -G.V. (a) "R.", realiza relevamiento previo.-
 -J.M. (a) "H" (detenido).- Iba a colocar la bomba.-
 -R.A. (a) "R." iba a trasladar al anterior en la moto de su propiedad.-
 TENIENTE DE NAVÍO:
 TABARÉ DANERS.- [Firma y sellos]
 P/A COMANDANTE DEL CU REG [poco legible] DE FUSILEROS NAVALES

Ministerio de Defensa Nacional.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE³⁵

S.I.D.

Fs. 1

101649-2

Ficha Nro.

Confec.: 14.03.1978

Apellidos: MICHELENA BASTERRICA (1)

Nombres: José Enrique (2)

a) "Mario"

DOCUMENTOS: C/C: Serie AZA Nro. 23.199 (4) C.I. 1.137.298 (3)

OTROS DOC. Pasaporte

Lib. Enrol.

NACIMIENTO: Fecha 9.3.43 (5)

Lugar: 9ª Secc. de Montevideo (6)

DOMICILIO: Francisco Llambí 1566 (7)

PROFESION U OCUPACIÓN: Estudiante

LUGAR:

CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA:

CLASIFICACIÓN: G.A.U (9)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Casado con: Graciela de Gouveia (10)

35 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 285_0627.1984 a 285_0638.1984.

144932

Otros familiares: Hijo de: Juan Ramón y Ruth María Josefina (11).

Fs. 2

Fecha Documentos
16.2.78 D.0185

Antecedentes a registrar
Integra el Grupo de Apoyo y Sanidad del Aparato Militar del G.A.U (Grupo de Acción Unificadora). Está en Buenos Aires.- Interviene en un intento de asalto, en el año 1970 a una residencia de la Av. Brasil y Simón Bolívar, en busca de armas. Participa del asalto a la residencia de un médico en la calle Ponce y Charrúa. De este procedimiento se toba un aparato de tomar la presión. En el asalto al domicilio del dueño de TECNI- FILMS portaba un revólver cal. 38.- En el asalto al Banco Israelita queda apretando al taximetrista.- (1972).- Presta apoyo en el intento de asalto a la Línea E de Cutcsa.- Eval. A-1 (U).-

03.08.82

Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS).

Fs. 3

MICHELENA BASTARRICA, José Enrique

Fecha Documentos
[ilegible] 29314/ 0166 y 0168

Antecedentes a registrar
1971/1978: En información referente al G.A.U obtenida por el Depto. III/S.I.D., en éste período se establece:

Indica ídem. Doc. 0185/78 aportando:

28.10.77: 8.6.66- Candidato en el 3er. lugar en la lista N° 5 lema "Frente de Acción de Estudiantes del Larrañaga", de tendencia demócrata, en las elecciones para integrar la Directiva de la Asociación de Estudiantes del Liceo "Dámaso Larrañaga", para el período 1966/67.

6.67: Integra la lista 21, "Unión Progresista de Estudiantes del Larrañaga", para integrar dicha directiva por el período 67/68.-

30.9.73: Al inspeccionarse el interior de la Universidad de la República por parte de las FF.AA, se incautó material en donde se establece que el titular es colaborador del "Comité de Base del Frente Amplio de los Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración", colaborando con la suma de \$100 mensuales. Se establece además que trabaja en el C.A.S.M.U.

5.8.77: Según el diario bonaerense "Buenos Aires Herald" del 3.8.77 (página 1) la madre del titular concurrió a la redacción de ese rotativo para denunciar la desaparición del mismo y de su esposa, Graciela De Gouveia, desde el día 14 de junio de 1977.-

101649

Fs. 4

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar
En todos los atentados que participa lo hace junto con

		los integrantes del Aparato Militar del G.A.U, que eran: (...), Alberto Corchs, (...), Fernando Martínez, (...).
		1973: Según declaraciones (...), junto con (...) viaja a Cuba para realizar un curso de Instrucción de Táctica Guerrillera.-
		1975: Viaja a Bs. As.- Eval: A-2.- Indica del 1 al 11 (MR).-
15.12.81	10371	Figura entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- EVAL: A-1.- (AD).-
14.6.82	15968	Ídem. doc. 10371, aportando fecha de "desaparecido" 14/6/977.- EVAL: F-6.- (GM).-
101649		Fs. 5
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día" del 27/07/82, bajo el título "Uruguayos desaparecidos en Argentina suman 114" figura el causante como "desaparecido" el 14/6/77. (GM) (LA)
03.08.82		Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS).
2.8.82	D. 17341	Con fecha 9.I.78, el Sr. Juan Carlos De Gouveia plantea ante el M.RR.EE, la desaparición en Bs. Aires de su hija conjuntamente con la de su esposo, el causante, desde el 14.VI.977 del año pasado. Hechas las averiguaciones por parte del M.RR.EE., por parte de nuestra embajada en la Rep. Argentina y éstas a la vez ante las autoridades argentinas no se obtuvieron resultados positivos sobre la ubicación de los mismos.-
		Indica lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-
		16.II.968.- El causante integraría el Grupo de Apoyo y Sanidad del Aparato Militar de los "Grupos de Acción Unificadora". Durante el año 1970 intervino en un intento de asalto a una residencia de la Avda. Brasil y Simón Bolívar en busca de armas. Participó del asalto a la residencia de un médico en las calles Ponce y Chaná robando en la oportunidad un aparato para tomar la presión.-
		Fs. 6
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
2.8.82	D.17341	Se menciona además que intervino en el asalto al Banco Israelita como asimismo que prestó su apoyo en el intento de asalto a la línea "E" de CUTCSA.- (SS)-
14.8.82	D.17761	Por gestiones realizadas por nuestra Cancillería en Argentina se establece fecha de "desaparición" el 14.6.77, habiendo elevado sus familiares directos nota de reclamación el 9.1.78.- Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra detenido.- Eval: A- 1 (AM).-

2.9.82	D. 18386	Se establece que es hermano de la reclusa María Michelena.- Eval. A-1 (Y).
8.10.83	30855/14	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval. A-1. (MB).
4.1.84	D. 33092/001	Indica ídem. doc. 10371 y 15966.- Eval. A-1.- (PS).
101649		Fs. 7
Nombre: MICHELENA BASTARRICA, José Enrique.		
Edad:		
Dirección: Arenales N° 1503. Avellaneda- Argentina.		
C.C o C. Identidad:		
Estatura, peso y cutis:		
Profesión:		
Observaciones: Figura en una lista de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina hasta el 31/8/77.-		
42043		
Fs. 8		
Observaciones: El mencionado junto con Graciela Susana de Gouveia Gallo de Bastarrica (sic), fueron detenidos en su domicilio de Avellaneda, por civiles armados y personal militar. Al ser consultada la Policía Federal Argentina, respecto a este caso (ya que hay muchos similares), no se obtuvo ninguna respuesta. Todos estos casos, son denunciados ya sea por familiares, amigos, instituciones o medios de difusión, pero el antes reseñado fue denunciado por el Buenos Aires Herald. (Inf. del Doc. con N° 9492 de la Embajada del Uruguay de fecha 23/9/77).- (FALTA DOCUMENTO).		
101649		Fs. 9
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
2.02.84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P y Ministerio de RR.EE. Eval. A-1.- (LA).
09.3.984	0383/80 Págs. 006 y 014	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "Compañero" del P.V.P del mes de setiembre de 1979, mencionándose que "fue detenido junto con su esposa Graciela De Gouveira el 14.06.977 por un grupo de hombre armados, en su domicilio de la calle Arenales 1503, Avellaneda, ciudad de Buenos Aires. Los secuestradores permitieron que sus hijos permanecieran con una vecina." Eval.: B-2. (CC).
16/3/984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas

en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 14/06/977. Eval: A-2 (CC).

F. 10

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>5.4.84</i>		<i>Memo (A) 631/84 para Dpto. III/SID.- (1).-</i>
<i>25.4.84</i>	<i>0889/79 Pág.12</i>	<i>Aporta información ya registrada en la ficha, referente al G.A.U.- Eval: A-2 (AU).</i>

Ministerio de Defensa Nacional. Pedido de antecedentes³⁶.

*J.C.J.-
S.I.D.-
DEPARTAMENTO I
C. MONTEVIDEO
301145AGOSTO77*

Pedido de Informes (A) N° 158/977-

- 1. Fecha antes de la cual se necesita la información*
- 2. Información solicitada:*

A- Antecedentes ideológicos, gremiales, y penales de las personas que se mencionan a continuación:

*C/A MARTÍNEZ SANTORO, Luis Fernando.
Edad: 19 años en 1973.
C.I. 1.206.238 C.C.- C.B.A 19189.
Domicilio: Ignacio Núñez 2188 Apto. 401 (1970)*

*C/A MICHELENA BASTARRICA, José Enrique
Fecha de nacimiento: 9.III.949
C.I. 1.137.298
C.C.- A.Z.A 23199
Domicilio- Itacabó 2559 (1960)- Francisco Llambí 1566 (1972)*

B- Cualquier otro dato que resulte de interés.

III. Distribución

*Departamento N° 3 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Original y Copia 1.
Departamento I. S.I.D Copia N° 2.*

*Por el Director de Servicio de Información de Defensa
El Sub Director*

*Coronel José A. Fons
[Firma y Sello]*

Ministerio de Defensa Nacional. Respuesta del Departamento 3. Dirección Nacional de

³⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 577_1623.1977.

Información e Inteligencia³⁷.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia
DPTO. N° 3

Memorándum N° 6908/977.-cch.-

Referencia: Pedido de Informes (A) N° 158/977 de la Junta de Comandantes en Jefe- Servicio de Información de Defensa- Departamento I.-

Destino: Junta de Comandantes en Jefe- Servicio de Información de Defensa- Departamento I.- (...).

MICHELENA BASTARRICA, José Enrique.-

C.I. N° 1.137.298- C. Cívica AZA N° 23.199.-

Fco. Llambí N° 1566, en 1972.

Nacido en la 7ª Secc. de Montevideo el día 9 de Marzo de 1949, hijo de Juan Ramón y Ruth María Josefina.

Estudiante.-

8/6/966. Candidato en el 8º lugar en la lista N° 5, lema “Frente de Acción de Estudiantes del Larrañaga” (demócrata), en las Elecciones para integrar la Directiva de la Asociación de Estudiantes del Liceo “Dámaso Larrañaga”, por el período 1966/67.-

6/967. Integra la lista 21, “Unión progresista de Estudiantes del Larrañaga”, para integrar dicha Directiva por el período 1967/68.-

21/9/967.- El titular, estudiante de Preparatorio del Instituto Larrañaga, es titular de la Cédula de Estudiante N° 20.860.

30/9/972.- Al inspeccionarse el interior de la Universidad de la República por parte de las Fuerzas Conjuntas se incautó material que establece que el titular es colaborador del Comité de Base del Frente Amplio de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración, con la suma de \$100.- mensuales, trabaja en CASMU.-

5/8/977.- Según el diario bonaerense Buenos Aires Herald, el 3/8/977 p-1, la madre del mismo, Ruth Bastarrica Michelena, concurrió a la redacción de ese rotativo para denunciar la desaparición del titular y de su esposa, Graciela DE GOUVEIA, desde el 14/6/977-, según informe de Prensa 194/77 p-3 del 4/8/977.-

Se deja constancia que a pesar de la similitud de nombres, surge la posibilidad que no se trate de las personas solicitadas.-

Montevideo, 7 de Octubre de 1977.

El Jefe del Departamento N° 3
Washington Dos Santos Aguinaga
Sub-Comisario.

Ministerio de Defensa Nacional. Sábana GAU³⁸.

014. Michelena, José

37 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 577_1624.1977 a 577_1625.1977.

38 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. “Sábana GAU 1/335”, Rollos: 627-0076-1985.

(NG) “Mario”

- 1970 es integrado por V.B. al aparato militar. Interviene en el asalto a Tecni- Film.
- 1972 interviene en el Asalto al Banco Israelita. Participa en el intento de asalto a la “Línea E” de Cuctsa.
- 1975 se traslada a Buenos Aires

Observaciones

31.07.1977. Esquela manuscrita enviada por José Michelena y Graciela De Gouveia desde el centro clandestino de detención ubicado en los fondos de la Comisaría 4ª de San Isidro, que el agente policial Pedro Guallini entregó al padre de una detenida en el mismo lugar, quien lo envió a su vez en forma anónima, por correo, a Ruth Bastarrica, madre de José Michelena, y cuyo original está en custodia del Juzgado de San Isidro, Buenos Aires, Argentina³⁹:

Queridos viejos:

(Irma, Juan Carlos y hermanos)

Hijos queridos.

Estamos bien juntos. Traten de tener a los nenes con ustedes.

Díganles que los queremos mucho y que vamos a volver.

Busquen la forma de que estén bien.

Mantenemos la fe y la esperanza.

Recen mucho.

Un beso y un abrazo de ambos

Graciela y José

30/7/77

00.12.1977. En un interrogatorio en el FUSNA durante los primeros días de diciembre de 1977, a R.B. le dicen que Michelena está vivo. Le muestran *papeles escritos a máquina* que parecían las actas de los interrogatorios de militantes GAU detenidos en Buenos Aires. Recuerda claramente el interrogatorio de Michelena. En los primeros días de 1978 le muestran dos actas levantadas en Buenos Aires. Le dicen que la información que está viendo ha sido proporcionada por *nuestra agencia en Buenos Aires*. Entre el 20 y el 25 de diciembre de 1977 le leen una lista entre la que se encuentran la mayoría de los desaparecidos en Buenos Aires. Le dicen que *los tenemos* y que *si no viene para acá van a ser liquidados*. Antes de febrero de 1978, le dicen que *va a tratar de traerlos, si es que no están liquidados*. Después de una pregunta expresa, le contestan que *están todos muertos*.

17.03.1978. Comunicado No 1383 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, publicado en el diario “El País” del 18/3/78, informando sobre el *desbaratamiento de la organización subversiva GAU*. Menciona a José Enrique Michelena (a) “Mario” como integrante de un *grupo de apoyo del Aparato Militar que era denominado Nivel 2* de los GAU.

06.09.1979. Las autoridades interventoras de la Universidad de la República le quitan la calidad de estudiante por Circular 179/79.

06.09.1986. Juez de Instrucción Militar Eduardo Carlos Rezzonico, a cargo del Juzgado No 26, actuando por delegación del Consejo Supremo de las FFAA. Solicita al Sr. Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Bronislao Rogosz, le informe si en el período comprendido entre el mes de junio de 1976 y agosto de 1977 permanecieron detenidos en la Comisaría cuarta de San Isidro una lista de personas entre las que se encuentra el matrimonio Michelena-De Gouveia.

13.10.1986. Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Responde que: (...) *No existen antecedentes que las personas mencionadas precedentemente hayan permanecido alojadas en carácter de detenidas en la Comisaría de San Isidro Sección 4ª u otra Dependencia policial, como así tampoco el personal policial que tomó parte en la detención de los mismos*.

Gestiones

39 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Amnistía Internacional.

República Argentina. Jefatura de Policía.

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Departamento Central de Policía.

República Argentina. Comisaría de Villa Echeganusia, Partido de Avellaneda.

República Argentina. Ministerio del Interior.

República Argentina. Telegrama al Presidente de la Nación Gral. Jorge Rafael Vidella.

República Argentina. Telegrama al Presidente del Consejo de Guerra Gral. Juan Carlos Basilis.

República Argentina. Consulado Uruguayo en Buenos Aires.

República Argentina. Cruz Roja.

República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina⁴⁰.

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.

(...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención.

(...)

MICHELENA, José Enrique; DEGOUVEIA DE MICHELENA, Graciela: Fecha de desaparición 14.6.77; nota de reclamación del 9.1.78. La autoridad argentina que informó fue la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también la Policía Federal y Ministerio del Interior. (17.4.78).

29.06.1979. República Argentina. Información sobre procedimiento seguido por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos. Síntesis del expediente elaborado por Consulado del Uruguay en Buenos Aires relativo a los ciudadanos uruguayos José Enrique Michelena Bastarrica y Graciela de Gouveia.⁴¹

No constan en nómina de requeridos que obra en esta Oficina Consular.

1/8/77 Se presentan familiares ante este consulado informando que los causantes fueron detenidos en su domicilio –Arenales 1503, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires- el día 14/6/77 a las 4.30hs. por varias personas (algunas de civil y otras uniformadas) y conducidos con destino desconocido.

40 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

41 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0386 a 139_0388.

Los hijos del matrimonio, de cinco y dos años de edad, fueron entregados a vecinos.

1/8/77 Por oficios 2/977/921 y 2/977/922 se solicitan informes a Policía Federal Argentina y Policía de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

1/8/77 Por oficio 2/977/923 se informa del hecho al Consulado General y acerca de las gestiones iniciadas.

12/9/77 Se recibe respuesta de Policía de la Provincia de Buenos Aires (nota N° 1576) informando que los causantes no se hallan detenidos en el ámbito de dicha Policía, significando que se instruyó sumario caratulado “Presunta Privación Ilegal de la Libertad” con intervención del Juez en lo Penal Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dr. Federico Nieves Woodgate.

13/12/77 Por oficio 2/977/1458 se reitera solicitud de informes a Policía Federal Argentina.

16/2/78 Por oficio 2/978/115 se reitera solicitud de informes a Policía Federal Argentina.

28/3/78 Se recibe del Consulado General la nota confidencial H3-2-978 (464) de 21/3/78 de la Embajada de la República, por la que se remite oficio N° SO4/978 de 14/3/78 de Cancillería (Dirección para Asuntos de Política Exterior) instruyendo a efectuar gestiones pertinentes a fin de localizar a los causantes.

29/3/78 Por oficios 273/978 y 274/978 se solicitan informes a Comando del Primer Cuerpo de Ejército y Ministerio del Interior, respectivamente.

29/3/78 Por oficio 275/978 se informa al Consulado General.

11/4/78 Se recibe respuesta del Comando del Primer Cuerpo de Ejército (nota reservada 1J8 1038/729), indicando no poseerse antecedentes sobre sus paraderos y que los causantes no se encuentran detenidos en su jurisdicción.

12/4/78 Por oficio 302/978 se informa al Consulado General.

17/4/78 Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (nota N° 1120 “M”), informando: (...) *en este Ministerio no se registran antecedentes de ninguna naturaleza referidos a los ciudadanos uruguayos José Enrique Michelena Bastarrica y Graciela Susana De Gouveia Gallo.*

17/4/78 Por oficio 314/978 se informa al Consulado General. (...).

18/4/78 Por oficio 317/978 se reitera solicitud de informes a Policía Federal Argentina.

18/4/78 Por oficio 319/978 se solicitan informes al Juez en lo Penal de intervención Dr. Federico Nieves Woodgate.

10/5/78 Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal de referencia, por telegrama oficial, indicando que el oficio de este Consulado fue girado al Juzgado en lo Penal N° 1, por incompetencia del Dr. Nieves Woodgate.

12/5/78 Por oficio 410/978 se informa al Consulado General.

19/5/78 Se recibe del Consulado General, por vía de la Embajada de la República, la nota N° 160/78 DGINF del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en respuesta a la solicitud de informes cursada a Policía Federal Argentina, expresando: (...) *la autoridad competente ha hecho saber que las diligencias practicadas al respecto arrojaron resultado negativo.*

19/5/78 Con número de orden 452/978 se devuelven al Consulado General la nota precitada, habiéndose tomado debida nota de la misma.

23/6/78 Se recibe respuesta del Juzgado en lo Penal N° 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, informando: (...) *pese a las intensas averiguaciones practicadas, tendientes a lograr la identidad de los autores, como así también testigos o elementos que conduzcan al esclarecimiento del ilícito investigado, éstas han tenido resultado negativo (...).*

23/6/78 Por oficios 574/978 se informa al Consulado General.

SITUACIÓN ACTUAL: se desconoce paradero de los causantes, no habiendo sido localizados por autoridades argentinas competentes a la fecha.

24.05.1999. Se presentó ante la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental de Montevideo una solicitud para incluir los nombres de José Enrique Michelena y su esposa Graciela de Gouveia en dos calles del Buceo. Resolución: *Denomínase la actual calle B desde Santiago Rivas hasta Av. Rivera con el nombre de Graciela de Gouveia de Michelena. Denomínese a la actual calle E desde Santiago Rivas hasta Av. Rivera con el nombre de José Enrique Michelena. Ambas calles se cruzan a la altura de la plaza pública, sin nombre, que divide los complejos*

Denuncias

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. N° de atención 01-7027, Ficha No. 942-5528/2111.

10.06.1977. República Argentina. Juzgados en lo Penal de Lomas de Zamora y de Capital Federal. Habeas Corpus.

20.06.1977. República Federal. Juzgado en lo Penal de Capital Federal. Habeas Corpus.

03.08.1977. República Argentina. Diario “Buenos Aires Herald”. Denuncia la desaparición del matrimonio Michelena-De Gouveia e incluye fotos.

00.09.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante delegación que visita Buenos Aires.

03.08.1984. República Argentina. Cámara Federal de San Martín.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP). Legajo N° 7637.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente

Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 74.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de las personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. T. IV, Fojas 168. T. VII, Fojas 1406-1407.

29.06.2005. República Argentina. Juzgado. Solicitud de reapertura de causa: *Los familiares de 7 uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1977, se presentaron ante la Justicia de ese país para pedir el esclarecimiento de sus casos en los juzgados que tienen las causas conocidas como “Primer Cuerpo del Ejército” en Buenos Aires y “Circuito Camps” en Mar del Plata. Las acciones judiciales iniciadas el martes 29 de junio, se argumentan en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Corte Suprema de Justicia Argentina, por la que se habilita indagar las violaciones a los DDHH en la dictadura. (...). Las causas fueron patrocinadas por los abogados argentinos Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, integrantes del Espacio “Justicia Ya”, que componen 36 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos de Argentina, quienes ya han realizado denuncias colectivas similares. En los escritos se pide que “se investigue exhaustivamente y se aplique el máximo de la pena a los autores, cómplices y encubridores de los hechos y las acciones... que constituyen crímenes de lesa humanidad, perpetrados por el Estado terrorista instaurado en el país en el mes de marzo de 1976. En el Juzgado de Mar del Plata, dentro de la causa “Circuito Camps”, se incluiría la situación sufrida en 1977 por los uruguayos Michelena, De Gouveia y Sobrino, militantes de los GAU, vistos en los centros de detención de “Barrancas de San Isidro” y “Pozo de Quilmes”.* (La República, 01.07.2005, pág. 6).

Respuestas del Gobierno uruguayo

23.01.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe⁴².

Servicio de Información de Defensa Departamento II (Exterior)

SECRETO

Parte Especial de Información Nro. D.H.02. Para el Sr. Sub-Director de Política Exterior del M.RR.EE.

Evaluación: A-1

42 Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° DH02.

Asunto: Contestación de Antecedentes solicitados por Memorándum de fecha 20/1/78.

Referente a: MICHELENA, José Enrique. (...)

Antecedentes:

8.6.1966 - Candidato en el 8o lugar en la lista No 5, Lema “Frente de Acción de Estudiantes de Larrañaga”, de tendencia demócrata, en a las elecciones par a integrar la Directiva de la Asociación de Estudiantes del Liceo “Dámaso Larrañaga”, para el periodo 1966/67. 6.67 - Integra la lista 21 “Unión Progresista de Estudiantes del Larrañaga” para integrar dicha Directiva por el periodo 1967/68.

30/9/72 - Al inspeccionarse el interior de la Universidad de la República, por parte de las FF.AA. se incautó material en donde se establece que el titular es colaborador del “Comité de Base del Frente Amplio de los estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración” colaborando con la suma de \$100 mensuales. Se establece además que trabaja en CASMU.

5/8/77 - Según el diario bonaerense “BUENOS AIRES HERALD” del 2/8/77 (Pág. 1) la madre del titular concurrió a la redacción ese rotativo para denunciar la desaparición del mismo y su esposa, Graciela Degouveia, desde el 14 de junio de 1977.

Luis H. Otero (Firma).

Jefe de Dpto. II (Exterior) S.I.D.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

29.06.2005. República Argentina. Los familiares de siete uruguayos detenidos-desaparecidos en Argentina (entre los que se encuentra José Enrique Michelena) se presentaron ante la Justicia solicitando el esclarecimiento de sus casos en los juzgados que tienen las causas conocidas como “Primer Cuerpo del Ejército” en Buenos Aires y “Circuito Camps” en Mar del Plata.

11.06.2007. Presidencia de la República. El Presidente resuelve que el *presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley 15.848.*

17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye las desapariciones forzadas de José Enrique Michelena y Graciela De Gouveia.

03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19º Turno. Oficio S-0335. Solicitud de Información a la Presidencia de la República en actuaciones caratuladas: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”: *Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: José Enrique Michelena Bastarrica, Graciela Susana De Gouveia Gallo (...).*

18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.

21.10.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19º Turno. Sentencia definitiva en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”. Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 25 años de penitenciaría. Por su parte, Juan Carlos Larcebeau es condenado por 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 20 años de penitenciaría.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6). Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidos en centros clandestinos de detención. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JOSÉ ENRIQUE MICHELENA BASTARRICA (C.I. 1.37.298-5), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que: a. Fue detenido el día 14 de junio de 1977, en horas de la madrugada, en su domicilio de la calle Arenales 1503, localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. b. Fue detenido junto a su esposa Graciela De Gouveia, también desaparecida, en presencia de sus hijos María Fernanda (5 años) y Alejo (3 años). c. Estuvo detenido, según documentación oficial existente, hasta por lo menos el 31 de julio de 1977, en la Comisaría de la Seccional N° 4 de la localidad de San Isidro, Barrancas. 2. Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenido posteriormente, en el centro clandestino de detención BANFIELD.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

26.09.2005. *Comando General de la Armada. OF COMAR N° 277/26/09/05.*

RESERVADO.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina. Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las investigaciones realizadas por los Señores Almirantes responsables de los Grandes Mandos con Unidades que tuvieron relación con los hechos que se tratan de aclarar; datos de archivo y entrevistas a Personal Superior y Subalterno de la época en que sucedieron los hechos.- Se considera de importancia la búsqueda de antecedentes y datos de archivos realizados en distintas Unidades y que trajo aparejado, la obtención de documentos que se consideran, aportan datos valiosos para aclarar situaciones de detención y en algunos casos desapariciones de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.- Saluda a Usted atentamente.-

Vicealmirante Tabaré Daners Eyras

Comandante en Jefe de la Armada

Este informe presenta lo averiguado respecto al destino de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina partiendo de lo manifestado de la Comisión para la Paz y de lo publicado en el libro “a todos ellos”. La búsqueda de información se orientó hacia fines de 1977, a la detención de un ciudadano argentino perteneciente al Movimiento Montoneros, que desencadenó la caída de los militantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros, y que, al mismo tiempo, profundizó las relaciones entre las inteligencias operativas de las Armadas del Río de la Plata. La información recabada surge de datos de archivo, informaciones de prensa, publicaciones emanadas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, investigaciones en ámbitos del Comando de Flota, Prefectura Nacional Naval y Estado Mayor General y entrevistas a personal superior y subalterno de la época en cuestión.

Resumen Sumario:

Tras analizar la información recabada se arribó a las siguientes conclusiones: 1. Existió coordinación e intercambio de información entre el FUSNA y la ESMA y entre los organismos de Prefectura de ambos países, no existiendo registros ni testimonios que permitan inferir vínculos con otros órganos argentinos.

2. El ciudadano argentino Óscar DE GREGORIO fue detenido por efectivos de la Armada Nacional y entregado a la Armada Argentina previa coordinación gubernamental.

3. Las detenciones del matrimonio Michelena- De Gouveia y de Fernando Martínez Santoro, ocurridas en Buenos Aires a mediados de 1977, habrían sido realizadas por un organismo policial

argentino identificado como "P.P.- B III". Los ciudadanos desaparecidos Corchs, D'Elia, Borelli, Moyano y Sobrino, detenidos a finales de diciembre del mismo año en la Argentina, posiblemente también. No se descarta que los restantes uruguayos detenidos en ese mes hayan seguido el mismo proceso.

4. Probablemente efectivos del organismo policial mencionado en el numeral anterior haya dado muerte a Luis Fernando Martínez Santoro en una fecha cercana y posterior al 30 de agosto de 1977.

5. Las detenciones de los integrantes de la "Regional Buenos Aires del GAU", quienes estaban bajo vigilancia desde la caída de Michelena, De Gouveia y Martínez Santoro, posiblemente precipitaron a partir de la captura en Uruguay de De Gregorio y una célula del Movimiento Montonero y la caída del GAU en Montevideo.

6. No existen indicios de traslados de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina a Unidades de la Armada Nacional, ni de uruguayos detenidos por la Armada Nacional a Buenos Aires.

7. Los oficiales de la Armada entrevistados manifestaron no haber estado en los Centros Clandestinos de Reclusión conocidos como "Pozos de Quilmes y de Banfield" lugares de detención de los uruguayos detenidos en diciembre de 1977 de acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz.

8. Durante 1978 un ciudadano de nacionalidad argentina detenido por nuestra Prefectura fue entregado a su similar argentina, no existiendo registro de la identificación del mismo.

9. El empleo de apremios físicos en el FUSNA como método de interrogatorio no fue sistematizado. Estas prácticas se llevaron a cabo, casi con exclusividad, a partir de mediados de la década del 70 y fueron resistidos en forma explícita y frontal, por la casi totalidad del Cuerpo de Oficiales de esa Unidad.

10. Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, tanto los registros consultados, como las averiguaciones personales efectuadas, como las informaciones recabadas de los diferentes medios y organizaciones, permiten expresar que no existieron decesos o desapariciones en el ámbito de la Armada Nacional.

ANEXO 5 - CRONOLOGÍA DE LAS DETENCIONES DE 1977

14/06/77 Buenos Aires Son detenidos en su domicilio en Avellaneda los esposos José E. MICHELENA BASTARRICA y Graciela S. DE GOUVEIA GALLO en un procedimiento oficial llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de la Seccional N° 4 de San Isidro, donde estuvieron detenidos por lo menos hasta el 31 de julio de 1977; la Comisión para la Paz estableció además que existen indicios que permiten suponer que posteriormente estuvieron detenidos en el CCD Banfield. Durante el desarrollo de la investigación realizada por la Armada Nacional, se encontró una copia de un documento originado por alguna fuerza anti subversiva de Argentina (posiblemente policial por la terminología y procedimientos empleados) cuyo asunto se titula "Operativo Contrasubversivo GAU". El mismo, de 41 páginas, en la primera, fechada 28-6-77 y encabezada por la inscripción P.P.

B. III, consigna la información de que en esa fecha se detuvo a José Enrique Michelena Bastarrica resumiendo en las páginas siguientes sus declaraciones, las que sumadas a la documentación incautada en su domicilio, deja en claro los orígenes, programa y organización del GAU, y queda identificado Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO, y horario y lugar de citas con "Gabriel". En el documento de referencia no se hace mención alguna a la detención y declaraciones de la esposa de MICHELENA. Hasta el momento se desconocen los detalles respecto a cómo llegó el documento a la Armada, presumiéndose que fue producto de la coordinación y cooperación entre agencias, lo cual era común en la época.

29/07/77 Buenos Aires. Es detenido en su domicilio Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO (hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna información subsiguiente a este hecho). En el documento argentino anteriormente mencionado, en un folio fechado 8-8-77, se detalla la detención de Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO y la información que surge de su interrogatorio y material incautado, destacándose que se logró determinar que formaba parte del "Núcleo de Base N°" junto con MICHELENA que era el responsable y quien lo había "enganchado", y con quien colaboraba

en la confección de un “Boletín Informativo” de la organización. El Núcleo estaba dirigido y supervisado por “Gabriel” (se trata de Alberto CORCHS LAVIÑA), determinándose su dirección (la misma en que sería detenido en diciembre) y lugares y horarios para citas con él. Menciona que en su domicilio mantuvo reuniones con los ya nombrados, y que “aguantó” a “Leopoldo” (se trata de Víctor L. Baccheta) por un mes, antes que éste saliera del país. En un folio fechado 16-8-77 se resumen los avances en el caso mencionando que las citas resultaron negativas, que “Gabriel” es considerado un “blanco verdaderamente rentable” ya que permitiría el acceso a la “REGIONAL BUENOS AIRES del GAU”, y que no se ha podido proceder a su detención por el problema de las “zonas liberadas” (se trata de áreas bajo el control de determinada fuerza antisubversiva donde no puede operar otra para evitar la interferencia mutua).

Existe otro folio del mismo documento, fechado 30-8-977, donde se reinterroga a MARTÍNEZ SANTORO, éste es de muy difícil lectura debido a la poca claridad de la escritura, sin embargo en el último párrafo de las conclusiones puede leerse: “...sugiriéndose para con el causante una “D.F.” por no considerárselo de interés para la prosecución de la investigación”. Si bien se desconoce que significa DF, puede inferirse de acuerdo al contexto de la frase y en conocimiento de que nadie más tuvo contacto con Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO luego de esa fecha, que en ese momento se estaba sugiriendo su Disposición Final. Cabe agregar que en el último folio de este documento hay un organigrama de los GAU donde ubica dentro del Comité Central de la Regional Buenos Aires a Julio D'ELIA y a “Gabriel”, dependiendo de éste aparecen 4 Núcleos de Base, estando relleno únicamente el primero donde aparece como responsable José Michelena seguido su nombre por la letra (d), subordinado a éste Fernando Martínez (sin letra posterior alguna) y finalmente “NG “Graciela” G de Michelena (d)”, la interpretación de lo asentado para este Núcleo de Base parece ser que tanto José Michelena como su señora se encontraban detenidos (d) al momento de la redacción del documento, mientras Fernando Martínez ya no lo estaba. 16/11/977 Colonia Es detenido y trasladado al FUSNA el líder montonero Óscar DE GREGORIO, entre sus pertenencias el detenido portaba la Cédula de Identidad de una ciudadana uruguaya. 19/11/977 Montevideo Es allanada la finca sita en Berlín 3526, en la misma es detenida la titular de la C.I. incautada a DE GREGORIO y el hermano de ésta, y se requisó profuso material perteneciente al GAU, la joven fue posteriormente liberada mientras su hermano fue procesado por la Justicia Militar. 20/11/977 01/12/977 Montevideo A partir de esta detención, FUSNA realiza más de 50 operativos durante los siguientes 12 días que culminan en el procesamiento de la mayor parte de los integrantes del GAU que se encontraban en Montevideo ante la Justicia Militar, ésta dispuso el lugar de reclusión

(24 procesados). Del análisis de las actas de declaración de los integrantes del GAU detenidos en Montevideo sólo surge información sumaria respecto a la regional Buenos Aires no existiendo datos que por sí solos permitan realizar procedimientos en Buenos Aires. 14 y 15/12/977 Montevideo Caen en diversos operativos realizados por las Fuerzas Conjuntas en Uruguay, varios integrantes del Movimiento Montoneros, resultando 3 muertos (2 por autoeliminación con píldoras de cianuro) y 4 detenidos (el libro “A todos ellos” aumenta el número en 3 argumentando que estos fueron enviados clandestinamente a Argentina). Si bien no se ha encontrado documentación probatoria, se justifica el establecer la hipótesis de que la captura de DE GREGORIO y la de los otros Montoneros que actuaban en Uruguay estuvo relacionada. Asimismo, es admisible deducir que en cualquier Órgano Coordinado de Argentina donde se analizara la caída en Uruguay de una importante célula del Movimiento Montonero, no dejarían de correlacionar a la misma con el GAU, considerando la masiva detención casi simultánea de sus integrantes a partir de la captura de un líder montonero. Una vez admitido esto, es lógico comprender que el órgano que tenía en su poder datos respecto a la Regional GAU en Buenos Aires diera prioridad a la detención de los integrantes del mismo, ya no se trataba de un Movimiento menor de uruguayos, ahora estaban directamente relacionados con Montoneros. 17/12/977 Montevideo Buenos Aires El detenido Óscar DE GREGORIO es entregado a la Armada Argentina, la que lo recoge en el Puerto de Montevideo mediante vuelo de helicóptero y lo traslada a la ESMA. 21 al 30/12/977 Buenos Aires son detenidas 26 personas pertenecientes o vinculadas al GAU (14 integrantes del GAU, 1 de AMS, 4 del PCR y

7 del MLN y 26M) por alguna fuerza antisubversiva argentina (posiblemente pertenecientes a la Policía Provincial dados los CCD empleados, de acuerdo a testimonios recogidos en el libro "A todos ellos" habrían sido: COT 1 Martínez, Brigada de Banfield, y Brigada de Quilmes). Se ubicaron copias de declaraciones hechas en Argentina por los siguientes ciudadanos desaparecidos: Alberto CORCHS LAVIÑA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Eduardo BORELLI CATTANEO, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI y Alfredo MOYANO SANTANDER. Se desconoce cómo y cuándo llegaron estos documentos a la Armada, el tipo de redacción, formato y papel empleado permite inferir que habrían sido originados en el mismo órgano policial que había detenido a MICHELENA, DE GOUVEIA y MARTÍNEZ SANTORO. Se destaca que ninguno de los 26 ciudadanos uruguayos detenidos en esa oportunidad fue visto en la ESMA ni en ningún otro CCD relacionado con la misma.

Declaratoria de ausencia

04.02.1997. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora. Legajo No. 381.433/95 de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Unidad de Trabajo Ley 24.411. Sentencia Declarativa de Ausencia por Desaparición Forzada de acuerdo a la Ley No. 24321.

10.04.1997. República Argentina. Inscripción de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas de acuerdo a la Ley No. 24321. Registro de Estado Civil de la Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires Tomo 1º L. Acta No 143.

07.02.2008. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005. *La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada por Resolución de la Presidencia de la República de fecha 10 de abril de 2003 certifica que de acuerdo a los documentos debidamente legalizados extendidos por autoridades de la República Argentina respecto al Señor JOSÉ ENRIQUE MICHELENA BASTARRICA, titular del documento 1.137.298-5, del departamento de Montevideo se encuentra en situación homóloga de la de desaparecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la ley 17.894 de 14 de setiembre de 2005.*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.109.670-9.

Credencial Cívica: BLB 22676.

Individual dactiloscópica:

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 20.09.1947.

Lugar:

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos:

Domicilio: Rómulo Naón N° 2746 apartamento 39, Buenos Aires, Capital Federal.

Estudiante: Facultad de Medicina. Universidad de la República.

Ocupación: Empleado en el Hospital Rawson, Buenos Aires (en Argentina).

Alias:

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros (MLN-T); Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores (FRT); Frente Estudiantil Revolucionario (FER) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 23.09.1976.

Lugar: Presumiblemente en su domicilio, Rómulo Naón N° 2746 apartamento 39, Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Hora: En la madrugada.

Reclusión: Presumiblemente centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Secuestrado junto a Josefina Keim (esposa).

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Pablo José Omar Morales von Pieverling en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: (...) *En abril de 1976 mi hermano me informa de la situación (...) de los refugiados políticos uruguayos en aquella ciudad (...). Por tal situación me comunica que había decidido cambiar de domicilio y que el apartamento actual lo ocuparía el Sr. Miguel A. Páez con su esposa (...) al mismo tiempo me indica que el Sr. Páez desconocería su domicilio al igual que yo y me pidió que suspendiera toda comunicación por razones de seguridad (...). Puedo viajar a Buenos Aires en abril de 1977. Me comunico con el matrimonio Páez quienes me manifiestan que (...) aproximadamente a principios de julio de 1976 desaparece en Buenos Aires el Sr. C. Goessens (...) hasta mediados de setiembre del mismo año, fecha en que se apersona al matrimonio Páez. Dadas las circunstancias mi hermano y el Sr. Rafael Novoa mantienen una reunión a principios de agosto para decidir los caminos a tomar*

(...). Mi hermano decide permanecer en Buenos Aires. A mediados de setiembre reaparece el Sr. Goessens y se apersona en reiteradas oportunidades al matrimonio Páez solicitando ver a mi hermano.

El día 22 aproximadamente a la hora 23 todo el edificio de apartamentos de la calle Talcahuano es ocupado por personas de civil con apoyo de personal uniformado del ejército argentino. (...) Durante el operativo, de una agenda surgen tres direcciones básicas sobre las cuales las fuerzas de seguridad centrarán sus operativos: Dirección de unos tíos de mi cuñada de nacionalidad paraguaya en el Barrio Provincial de Boulogne (...). Dirección de un ciudadano argentino (...) condiscípulo de mi cuñada. Dirección de una planta de fideos en Villa Adelina donde trabajaba un tío de mi cuñada. Una vez obtenidas las direcciones referidas (...) parte [las fuerzas represivas] a

43 Legajo COMIPAZ N° 149.

la casa del ciudadano argentino (...).

Del último operativo en casa del ciudadano argentino habría surgido la dirección de mi hermano que era Rómulo Naón 2646, ap. 808. (...) Aproximadamente a las 3 de la mañana del día 23 –IX-76 por una comunicación radial a la furgoneta en la que se encontraba el matrimonio Páez, se comunica la finalización del operativo. (...).

Vecinos del domicilio del matrimonio Morales-Keim habrían declarado al Sr. Pedro Keim haber visto salir vivos y sacados a viva fuerza y encapuchados al matrimonio Morales – Keim.

Para finalizar el testimonio que me realizó el Sr. Páez debo agregar que todo el operativo parecía estar a cargo de una persona alta, canosa de ademanes educados que evidenciaba ser porteño por su ropa y su acento. Reconoció además entre el personal de civil, personas con acento y modismos claramente uruguayos, por lo que dedujo se trataba de un operativo conjunto.

Declaraciones del Sr. Rafael Novoa Aldecoa: (...) De mi conversación con el Sr. Novoa surge claro que el Sr. Carlos Goessens es la persona que colaboró con las fuerzas represivas coordinadas de Uruguay y Argentina en la detención –desaparición de varios ciudadanos uruguayos radicados en la Argentina. (...).

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Josefina Keim Lledó (esposa) y de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁴⁴.

MORALES VON PIEVERLING: Juan Miguel 206424

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario: No. 1.109.670. C. Civ. B.L.B.- 22.676.

Pasaporte. Cpta. Asunto:

Cédula de Ident. del Interior.

Ocupación: “Estudiante de Medicina”

Organización: M.L.N. (“Tupamaros”)

Domicilio: Arenal Grande No. 2792.- (en 1967)

Datos personales. Nacido en la 23ª. Sección Judicial de Montevideo, el día 20 de setiembre de 1947.- Hijo de Juan José Omar y María Elena.- Casado con Josefina Kleiner Llabó (sic) (1). (1)

ASUNTO 24-1—245.-apm.-

Fecha de iniciada: 30 de agosto de 1967

OBSERVACIONES

28/VIII/967:- Fue detenido en momentos que integraba una manifestación relámpago que

44 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

concurrió a la Jefatura promoviendo desórdenes en su interior al reclamar la libertad de otros compañeros detenidos.-omdf.- 29/VIII/972. Según Comunicado de Prensa de las Fuerzas Conjuntas No. 454 de fecha 28/8/972, se requiere la captura del causante.-cri.- 29/8/972: Por Requisitoria No. 74/72 del SID, se requiere su captura por sabérsele vinculado a la organización sediciosa y para lo que se le adjudica el No. 437.-apm.-15/VII/973- Por Informe Nro. 218/973 del Dpto. 2, se hace saber que su madre María Elena VON PIEVERLING CLAVELL, el día 2/VII/973, en vuelo de la Cia. Aerolíneas Argentinas arribó procedente de Buenos Aires.-NBF/ec.-24/8/976. Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra requerido. Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.- 23/7/982:- “El Día” del 22/7/82, pág.9.-

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido: 23/9/76.- ASUNTO 21-1—245.-apm.- 17/6/983:- Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la R. Argentina, el 23/9/976.- Ver Asunto 2-4-3-440.lvf.-

ABRIL 1983- REVISADO. R- 36

28-3-984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-3-984.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 7/XI/984: Por circular N° 14/984 del SID de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA. BULTO No. 567, Carpeta II, Hoja Nro. 34.ni.- DICIEMBRE 1988- REVISADO- R_ 46

22/6/95:- Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina.- Asunto 1---5 mca.. REV. 1999 N° 151

POLICÍA DE MONTEVIDEO⁴⁵.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

DEPARTAMENTO N° 2

Caja No. 5001/48. Cpta. N° 111.

ASUNTO: Viaje a Bs. Aires de la madre del sedicioso requerido Juan Miguel Morales Von Pieverling.

INFORME: N° 218

FECHA: 4/Julio/1973

COMENTARIO: A-1

DATOS POSITIVOS: A la hora 20.20, del día 2 del mes en curso, arribó procedente de la Ciudad de Buenos Aires en un vuelo de la Compañía Aerolíneas Argentinas, la Sra. María Elena VON PIEVERLING CLAVELL, oriental, nacida en la 1ra. Sección de San José, el 26/10/1917, titular de la Cédula de Identidad No. 295.818, domiciliada en la calle Arenal Grande No. 2792.-

La misma es madre del sedicioso requerido, por Comunicado No. 454 de las FF.CC. de fecha 28/8/972, JUAN MIGUEL MORALES VON PIEVERLING, nacido en la 23ª Sección de Montevideo, el 20/9/947, titular de la Cédula de Identidad No. 1.109.670, perteneciente al M.L.N. (Tupamaros).-

Cabe agregar que la Sra. VON PIEVERLING, no registra constancias en esta Dirección, y que el motivo de su viaje obedece a que deseaba distraerse ya que el problema de su hijo la preocupaba mucho.-

[En nota manuscrita:] Anotar en la ficha del hijo

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁴⁶.

⁴⁵ Ídem.

⁴⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S.I.D.

103243-2

E

Fs. 1

Confec: 2/9/72

Apellidos: MORALES VON PEIVERLING Nombres: Juna Miguel (a) "FRANCISCO" "PEPE" (3)

DOCUMENTOS: C/C C/I 1.109.670 Mdeo.

OTROS DOC.

NACIMIENTOS: 20 de Setiembre de 1947. Montevideo

DOMICILIO: Arenal Grande 2792

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante (1)

LUGAR: Medicina (4) CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA CLASIFICACIÓN: Actuación activa (MLN) PVP (5)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Casado con Josefina KEIM (sic) (5)

Ojos verdosos y cabellos castaños claros.-

103243

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

24/8/72.

Doc. 2783

Se requiere su captura por sabérsele vinculado a la organización extremista autodenominada M.L.N. (Tupamaros). Requerido con el Nro. 437. (ilegible).- Indica nacimiento, doc. de identidad, ocupación, domicilio.- (DD)

14.9.72

3036 P.E.I. 322

[ilegible].

4/VII/73

1575

El día 2 de los corrientes, su madre (María Elena VON PIEVERLING (ilegible) arribó procedente de la ciudad de Buenos Aires. El viaje de la misma obedece a que deseaba distraerse ya que el problema de su hijo la preocupa mucho.- (D)

14.06.82

Doc. 15968

Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 23.9.76. Eval. F-6 Indica () () () (GM) (LA) (VL) (M)

24.07.82

17100

Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 23/9/76. (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr.

Director S.I.D. (SS)

6.9.82

18529

Continúa requerido con el Nro. 437. Eval: A-2 (M).- Indica (1) al (2).-

9.4.83

25145/1243

1971/78: En información referente al P.V.P., obtenida por el Depto.III/S.I.D. en este período, se establece: que integraba uno de los Equipos de Discusión junto con J.C. (a) "E", Cra. Z (a) "I", F.S. (a) "D", JUAN MIGUEL MORALES (a) "Pepe", y Rodriguez Mercader y Z.D.

103243

Fs. 3

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

15.12.81

D.10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos "desaparecidos" Argentina, que fuera

8.6.84	4680/72 Pág. 199 y 210.-	encontrada en dicho País.- Eval: A-1 (AD) 24.08.72: Por Requisitoria N° 74/72 de la fecha se solicita su captura por sabérsele vinculado al M.L.N. Requerido N° 437.- Eval: A-1 (AD)
103243		Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes
[Hoja vacía]		
103243		Fs. 5
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
		Integra la Mesa "A" en las Mezclas de Fin de Semana (reunión de dirigentes) con el número 113 del Claustro Final, posiblemente se ocupó de la parte de documentos. Indica ídem doc. 18529/82.- Eval A-2 (GG).-
8.1.73	D.1077	Junto con su esposa Josefina KEIM (sic) figura como requerido por ser integrante del M.L.N., dando la dirección de Simón Bolívar 142401 donde se le podría localizar agregando que hay que vigilar a la mujer para llegar a su esposo. (CC) Ind. (5)
8.10.83	30855/13	Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6-82.- Eval. A-1 (MB)
3.1.84	D.33092/001 0383/80 Págs. 006 y 012	Indica ídem. doc. 15968.- Eval: A-1 (PS) 07.03.84 Figura en una nómina de ciudadanos uru- guayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del Periódico "Compañero" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, estableciéndose que "fue detenido en el cruce de las calles Juramento y Ciudad de la Plata en Buenos Aires, junto con su esposa Josefina KLEINER (sic), Washington CRAM y Cecilia TRÍAS el 28/SET/976". Se señala además respecto al causante, que fue dirigente
103243		Fs. 6
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
		del F.E.R. a partir de 1968. Pasó a la "clandestinidad" en 1970, permaneciendo en el Uruguay hasta 1973, en que se incorporó al P.V.P. En el momento de su "secuestro" ocupaba un cargo de responsabilidad en las actividades internas del Partido.- EVAL: B-2 (CC)
14.3.84	8401372	29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, presidida por el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con la lista de las personas en esa situación, en la que figura el

*causante como “desaparecido” desde el 23/SET/976.
EVAL: A-2 (CC)*

C.PVP HOJAS 1/1 N°: 632⁴⁷

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Miguel MORALES VON PIEVERLING

ALIAS: “Francisco” “Gustavo” (manuscrito)

F.N. Y LUGAR: 20.09.947 en Montevideo C.I. 1.109.670

DOMICILIOS: Arenal Grande N° 2792

PROF. / OCUPAC.: Estudiante de Medicina

OTROS DATOS: Comunicado de las FF.CC. N° 454 28.08.972

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES: Ojos: Verdosos, Cabellos: Castaños Claros.

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO: N° 437 OTROS

PADRE MADRE

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

Fecha: Anotaciones

Ficha N° 19754 [manuscrito].

Observaciones

00.06.1972. Fuerzas Conjuntas. Requisitoria.

28.08.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 454. Se requiere su captura.

29.08.1972. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 74/72. Se requiere su captura por vínculos con el MLN. Requerido N° 437.

10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio N° 174/976. Se reitera requisitoria.

Gestiones

República Oriental del Uruguay. Ministerio del Interior.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa.

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

República Argentina. Buenos Aires. Tribunales. Habeas Corpus. Resultado Negativo.

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

Organización de Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 1815.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 76.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la

47 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_1102.1985.

situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 132. Tomo VII, Fojas 1407. Tomo VIII Fojas 1814- 1819.
17.10.1985. Comisión Investigadora Parlamentaria. Pablo José Omar Morales von Pieverling presenta datos ampliatorios.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julién Cáceres, Victoria Grisonas de Julién, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara

Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto. II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. de Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la*

Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestimase la pretensión de inconstitucionalidad (...)* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: "Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal".

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: "Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85".

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de asociación para delinquir por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. Se declara el caso de Juan Miguel Morales fuera de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259
Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Juan Miguel MORALES VON PIEVERLING (...).

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúmplame responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde

pudo con los datos obtenidos.

3.- *En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.*

4.- *Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).*

26.03.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19º Turno. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Juan Miguel Morales, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Juan Miguel Morales von Pieverling.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualiza en el anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN MIGUEL MORALES von PIEVERLING (C.I. 1.109.670-9), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. *Fue detenido el día 23 de setiembre de 1976, en horas de la madrugada, junto a su esposa señora Josefina Keim Lledó de Morales (también desaparecida), en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el

Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos. Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

MORENO MALUGANI, Miguel Ángel⁴⁸

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.104.087-9.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 28 años.

Fecha de nacimiento: 23.03.1948.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos:

Domicilio: Andrés Etcheveste N° 1411 A (en Uruguay). Belgrado N° 2740, Buenos Aires (en Argentina)

Estudiante:

Ocupación: Empleado en empresa de repuestos de autos (en Argentina).

Alias:

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 01.10.1976.

Lugar: En un bar en la calle Rivadavia a la altura del número 9000, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Aproximadamente a las 21 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Se presume que se encontraba con María del Rosario Carretero.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de María del Rosario Carretero Cárdenas. Detención y desaparición de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁴⁹.

⁴⁸ Legajo COMIPAZ N° 150.

⁴⁹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

MORENO MALUGANI, Miguel Ángel .- 208399 (2) ASUNTO 24-1— 245.-apm.-

Cédula de Identidad. Credencial Cívica Pasaporte

Ocupación. Estudiante (1) Extraída de diario de bras. “CooJornal”, N° 36, pág. 6, dic. 1978.-apm.-

Organización. Domicilio.

Antecedentes

13/VI/977. Según Memo N° 259/977 del D-2 de la DNII, de fecha 27/5/977, figura en lista de uruguayos desaparecidos a partir del 24/3/976 en la Argentina. Ver Asunto 2-4-3-113-hc.

MICROFILM – AGOSTO 1977

24/V/978. D-4/2447/978.-ni.- 30/10/978. “Compañero” Periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título “Donde están?”, figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires desde el 1/10/76. ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 5/III/79 Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22, de noviembre de 1978, Idem. anotación que antecede.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237.-jom.- 26/3/980:- (diario brasileño “CooJornal”, No. 36, pág. 6. dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.-Detenido el 1/10/76.- ASUNTO bulto 193.-apm.-08/09/980. Se establece que Violeta Malugani Torena, envía carta dirigida a los médicos austriacos que ingresaron a nuestro país con el propósito de interesarse entre otras cosas por personas presuntamente desaparecidas, en las que es mencionado el titular. VER. P. De N. de la DNII. No. 247/980, del 04/09/980.-jcll.- 9/IX/980: “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.-cdif.- 22/IX980:- Ampliando la anotación que antecede se establece que figura en la citada publicación (Pág. 153) en una nómina de uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina. Ver BULTO 306. cdif.- 3/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se establece, que su

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

desaparición ocurrió el 1/10/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980,. Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 1/11/980:- En boletín clandestino “COMPAÑERO” No. 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina el 1/10/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 23/7/982:- “El Día” del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 1/10/76. ASUNTO 24-1- -245.-apm.- 2/8/982:- Según PEI No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.- 17/6/983: Referente anotaciones que antecede, ver Asunto, 2-4-3-440. lvf.-

ABRIL 1983- REVISADO- R- 36

29/3/984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 25/3/985: Su madre Violeta MALUGANI, publica en el Semanario BÚSQUEDA del 21.3.85, pág- 11 una carta abierta en donde hace saber sobre la desaparición de su hijo Miguel Ángel MORENO MALUGANI, desde que fue detenido el 1° de octubre de 1976 en la República Argentina.-grr.- DIC. 1988 REVISADO- R- 46- 22/VI/995:- Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1--- -5.- RBA.- REV. 1999 N° 152

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 2ª QUINCENA AGOSTO 1980⁵⁰.

50 Ídem.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
DEPARTAMENTO N° 4

15 de agosto de 1980

Memorándum Operacional N° 228/980

NOVEDAD N° 507.- CONSTANCIA

Al tramitar obtención de pasaporte la Sra. Violeta MALUGANI TORENA de DEL ARNO, oriental, casada, de 62 años de edad, nacida en Montevideo el 16 de noviembre de 1918, titular de la Cédula de Identidad N° 500.724, con Credencial Cívica Serie ANB N° 8372, afincada en la calle Andrés Cheveste N° 1411, fue invitada a concurrir a este Departamento, por poseer las siguientes anotaciones en el D-3 de esta Dirección Nacional:

-16/9/972. –Según Comunicado de Prensa de la FF.CC. de fecha 28/8/972, N° 456, informan que la causante fue detenida y sometida a la Justicia Militar; la misma colaboró con la organización criminal brindando informaciones, ocultando además armas y municiones. -17/10/972. –De acuerdo a la relación de detenidos recibida en este Departamento procedente del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.), en la fecha se encuentra detenida en el Regimiento de Caballería N° 6, por su vinculación con actividades sediciosas. -17/9/974. – Por Relación de enero 1974 de OCOA se establece que se halla en “libertad vigilada” la que es controlada por el G.A.5. –Fijó residencia en Andrés Cheveste N° 1411. -

17/9/979. –Según “La Nación” del 12/9/979 de Buenos Aires, pág. 32, concurrió junto a otras mujeres uruguayas a la redacción de ese diario para comunicar que habían sido recibidas por la CIDH donde denunciaron la desaparición de 122 ciudadanos uruguayos.

Al ser indagada en Acta manifestó que vive con su esposo Ricardo DEL ARNO PEREYRA (S/A), empleado municipal; fue detenida por la FF.CC. el 26 de junio de 1972 siendo indagada sobre el paradero de su hijo y si había trasladado armas; fue liberada el 11 de octubre 1972; agrega que en 1973 su hijo Miguel Ángel MORENO MALUGANI (con Anotaciones, referentes a constancias en las que figura en listas de uruguayos desaparecidos a partir del 24/3/976 en la Argentina), viajó a Buenos Aires donde tramitó la radicación. El 3/10/976 luego de ser avisada en forma telefónica por las Naciones Unidas que su hijo había desaparecido viajó a Buenos Aires regresando a los dos días. Que presentó varios recursos de Habeas Corpus con resultado negativo. El 11/9/979 concurrió al CIDH (Buenos Aires) donde se encontró con otras personas que preguntaban por familiares desaparecidos.

Funcionarios de dicha Comisión la invitaron a concurrir al diario “La Nación” a publicar una denuncia de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina. Fue acompañada en la oportunidad por Asunción GONZÁLEZ SOUSA, interesada en ubicar a un sobrino; Julia CATTÁNEO de BORELLI, por su hijo, Esther GATTI de ISLAS, por su hija, yerno y nieto y Alicia GIORDANO por su hermano.

Referente al pasaporte expresó haberlo tramitado para tenerlo por si surgía alguna posibilidad de viajar, no pensando en viajar por el momento a ningún país en particular.

Enterada la Superioridad de lo que antecede dispuso que no fuera privada de su libertad.

Consultado el D-3 sobre las personas que concurrieron al diario “La Nación”, informó estar registradas exclusivamente por ese hecho.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁵¹.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Dep. I

E 103244-0 28 MAYO 1974

⁵¹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 287_0125.1985 a 287_0127.1985.

Apellidos: MORENO MALUGANI

Nombres: Miguel Ángel

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Est. Civil: Casado con Inés TOPOLANSKI (1)

Cred. Cívica Céd. Identidad

Otros Documentos

Ocupación

Padre

Madre

Domicilio Ciudad

Otros datos: Integrante del PVP (2)

103244

Fs. 2

Fecha

Origen

Antecedentes

29.VI.73

Doc. 1335

Figura en una relación de ciudadanos

uruguayos que solicitaron su pasaporte en el consulado uruguayo del distrito de Santiago de Chile.- (SS)-

15.5.73

Doc. 929

Realiza trámites personales o a través de otras personas en el Consulado de nuestro País en el distrito de Santiago de Chile. Cabe destacar que en el período comprendido entre el 1ro. de Enero de 1972 y el 1ro. de Marzo de 1973 realizan trámites personas requeridas por las FF.CC.- qq-. Eval. A-2.

26/I/1978

Se hizo Mem. (A) N° 4299 para D-2/E.M./D.E.I (CC)

14.06.82

Doc. 15968

Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 1/10/76. Eval. F-6 () () () (GM) (LA) (VL) (M)

Fs. 3

103244

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

[Ilegible]

17100

Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 1710/76. (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)

2.8.82

Doc. 17341

Indica lo mismo que el doc. 17100/82.- (SS)-

19.4.83

25145/1363

1971/78: En información referente al P.V.P., obtenida por el Dpto. III/SID. en este período, el causante figura en la misma, sin aportar otros datos. EVAL: A-2. Indica (1) (2).- EVAL: A-2.- (GG)

15.12.81

10371

Figura entre otros en una lista de uruguayos "desaparecidos" en Argentina, que fuera encontrada en nuestro país.- EVAL: A-1.- (AD).-

8.10.83

30855/13

Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1. (MB)

4.1.84

D.33092/001

Indica ídem. doc. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS)

NOMBRES Y APELLIDOS: Miguel Ángel MORENO MALUGANI

ALIAS

F.N. Y LUGAR

C.I.

C.C.

PASAPORTE

DOMICILIOS

PROF-OCUPAC.

LUGAR DE TRABAJO-ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO

LIBERADO

REQUERIDO

OTROS

EST. CIVIL: Casado

ESPOSO/A: Inés TOPOLASKI

PADRE

MADRE

OTROS DATOS:

Fecha:

Anotaciones

F. Nº 19895 [manuscrito].

D.I.

Nº 771.178⁵³

-MEMORÁNDUM-

[Nombre]: *Oriental, (...), esta persona fue detenida el (...) de 1972, aproximadamente a la hora 1700, en el (...), por las Fuerzas Conjuntas, siendo trasladada posteriormente a esta Unidad, para su interrogatorio.- Manifiesta esta persona que no es integrante de la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMARO), que aproximadamente en el mes de setiembre de 1971, conoció a una señora de nombre "VIOLETA", (...), que durante las frecuentes visitas realizadas por la señora de referencia, tuvo conversaciones sobre la situación del país y de temas políticos y de carácter general.- También informa que el ciudadano (...) que en el mes de diciembre de 1971, después de varias conversaciones mantenidas con la señora "VIOLETA", ésta le manifestó que era simpatizante de la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMARO), preguntándole sobre la opinión que tenía sobre la misma, en la cual él le manifestó que la Organización podría ser una de las medidas para cambiar el régimen actual.- Que la señora "VIOLETA" en una oportunidad le manifestó que su hijo (Miguel Ángel Moreno Malugani), era integrante de la Organización, contándole además que en una oportunidad su hijo le había entregado un bolso con armas, teniendo ella que mantenerlo durante todo el día fuera de la casa, lo cual salió a la calle con él, estuvo en una Iglesia, llevándolo posteriormente a la casa de una amiga dejándole hasta la tarde, y que luego ella misma lo retiró procediendo a entregárselo a su hijo, el cual la esperaba en una esquina, acompañando a su hijo a llevar dicho bolso a una casa en Carrasco, en la cual no entró, que cuando le relataba lo expuesto anteriormente le manifestó que había pensado en él a los efectos de guardar dicho bolso, no contestándole nada frente a tal insinuación.- Que en una oportunidad la señora (...) le había preguntado a su señora si estaban dispuestos a integrar la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMARO), lo cual le contestaron que no, pero si a colaborar con la misma, que sobre la resolución tomada por parte del ciudadano C.A.M y su señora G.R., no le fue comunicada a la señora (...), a pesar que la misma siguió concurriendo al (...), porque no se habló más del tema, no haciendo además ninguna clase de manifestación al respecto, como tampoco de la resolución tomada.(...)-*

(Es copia fiel del original)

El Jefe del Reg. "A.S." C.6.-

Tte. Cnel.

Omar V. Goldaracena.-

52 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_1233.1985.

53 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 841coa_0344.1985 a 0345.1985 y 0394.1985 a 0395.1985.

-MEMORÁNDUM-

[Nombre]: *Oriental, (...), esta persona fue detenida el día (...) de 1972, aproximadamente a la hora 21.30 en su domicilio (...), por las Fuerzas Conjuntas.- Manifiesta además esta persona que no es integrante de la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMAROS), que en el mes de octubre de 1971 aproximadamente, conoció a una señora de nombre "Violeta Malugani Torena", en el salón de propiedad de su esposo, que la referida señora trabaja en una fábrica de calzados, en la calle Julio César, y que durante las frecuentes visitas que realizaba la señora "Violeta" mantuvo conversaciones de temas políticos y de carácter general, que en determinada oportunidad le manifestó que era simpatizante de la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMAROS), lo cual le manifestó que había cosas que las entendía como otras que nunca las llegó a entender.- Que en diversas oportunidades la señora "Violeta" le habló de su hijo (MIGUEL ÁNGEL MORENO MALUGANI) y si bien no le dijo directamente que su hijo era integrante de la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMAROS), le hacía sospechar del mismo, confirmando dicha sospecha que su hijo era integrante de la Organización Clandestina, cuando le contó que el mismo tenía en su poder un bolso con armas, el entregado a ella a los efectos de mantenerlo durante una hora fuera de la casa, narrándole en la forma en que lo hizo, la misma permaneció con el bolso de referencia durante un tiempo determinado, saliendo a la calle con él, estuvo en una Iglesia, llevándolo posteriormente a Carrasco donde se lo entregó a su hijo, que todo lo narrado por la señora "Violeta", luego se lo contó a su esposo.- Asimismo informa la señora (...) que en una oportunidad que la señora Violeta Malugani estuvo en el Salón de su esposo le habló para integrar la Organización Clandestina M.L.N. (TUPAMAROS), no contestándole en ese momento consultando posteriormente a su esposo.-*

Que una vez que le puso en conocimiento a su esposo de la propuesta de la señora de referencia, decidimos en colaborar en caso de que nos necesitaran.- Que la resolución tomada por su esposo no fue comunicada a la señora "Violeta" a pesar de que la misma siguió concurriendo al Salón, por no haberse hablado nunca más de dicho tema.- (...).

(Es copia fiel del original)

El Jefe Reg. "A.S." C.6.-

Tte. Cnel.

Omar V. Goldaracena

Observaciones

1972. Parte de Uruguay hacia la República de Chile.

1973. Parte de Chile hacia la República Argentina.

00.11.1973: Obtiene radicación en la Argentina.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Fuerzas Armadas. Reparticiones.

República Oriental del Uruguay. Arzobispo de Montevideo.

República Oriental del Uruguay. Embajadas. Notas.

República Oriental del Uruguay. Nuncio Apostólico. Nota y entrevista

República Oriental del Uruguay. Embajada de los Estados Unidos. Primer Secretario.

Estados Unidos. Departamento de Estado. Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos.

Estados Unidos. Consejo de Abogados.

Estados Unidos. Departamento de Estado. Oficina para los Derechos Humanos. Patricia Demian.

México. Puebla. Asamblea General de la Iglesia Católica.

Italia. Vaticano. Papa Juan Pablo I.

España. Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

República Federativa del Brasil. San Pablo. Cardenal de San Pablo. Nota.

11.03.1977. Nota al Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas.

Denuncias

República Argentina. Buenos Aires. Tribunal de Apelaciones ante la Cámara Federal. Recurso de Amparo.

1976. Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

06.10.1976. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus

15.04.1977. República Oriental del Uruguay. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Dr. Hamlet Reyes.

12.08.1977. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. *Por asunto de su interés, solicitamos a usted tenga a bien pasar por esta Comisión, en el horario de 15 a 18 horas, de lunes a viernes. Saludamos a usted muy atentamente, Ramón Murguial. Secretario de la Comisión.*

Respuesta manuscrita: *No se encuentra detenido en ninguna dependencia policial.*

00.05.1978. República Oriental del Uruguay. Habeas Corpus. Resultado Negativo.

02.06.1978. República Oriental del Uruguay. Ministerio del Interior.

26.10.1978. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso: N° 3569.

23.11.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Informe General.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 6977.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 77.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 147. Tomo VII, Fojas 1407- 1408.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo

Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciados a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciados ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciados plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...).

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) *Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.*

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elíos Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.*

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85”, con el agregado caratulado “Exhorto del Juzgado. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase.* Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicolielo. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5º Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88 en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4º de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2º Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp.

Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles,

sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. Se declara el caso de Miguel Ángel Moreno fuera de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz

Edificio Libertad

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...)Miguel Ángel MORENO MALUGANI (...).

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- *Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúmplame responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:*

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.- Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro. Un delito de “privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Miguel Ángel Moreno, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”

29.06.2010. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno, en el expediente N° 2-43332/2005, confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en 1° Instancia por el Juez Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa

tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005 con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Miguel Ángel Moreno Malugani.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de ciudadano uruguayo MIGUEL ÁNGEL MORENO MALUGANI (C.I. 1.104.087-9) porque ha recogido elementos de convicción que le permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 1° de octubre de 1976 sobre las 21 horas, en un bar de la calle Rivadavia al 900 de la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal-

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.414.501-2 (Uruguay). DNI. 11.968.588. C.I. 6.324.333 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 01.03.1956.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Nacionalidad: Argentina. Legalizado uruguayo.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1. Su hija, María Victoria, nace en cautiverio el 25.08.1978. Recuperada en 1987.

Domicilio: Calle N° 595 y Camino General Belgrano, localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Pintor.

Alias: Fredy.

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro (MLN- T) (en Argentina).

Detención

Fecha: 30.12.1977.

Lugar: En su domicilio, Calle N° 595 y Camino General Belgrano, localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: 3 de la madrugada.

Reclusión: Centros clandestinos de detención “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield” y “Centro de Operaciones Tácticas N° 1 Martínez” (COT 1 Martínez).

Circunstancia: Personas fuertemente armadas irrumpieron sorpresivamente en el domicilio del matrimonio Moyano-Artigas deteniendo a ambos e introduciéndolos encapuchados y esposados a unos autos Ford Falcon que aguardaban en el lugar. Finalizando el operativo permanecen allí dos vehículos y horas más tarde un camión regresa y proceden a apoderarse de los bienes, advirtiéndolo a los vecinos que guardaran silencio sobre los hechos. En el mes de mayo de 1978 la casa fue visitada nuevamente por personal del ejército uniformado.

Testigos: Vecino de la zona, Enriqueta Santander (madre), Washington Rodríguez (detenido en “Pozo de Quilmes”), Eduardo Otilio Corro y Adriana Chamorro (detenidos en “Pozo de Banfield” desde fines de febrero o principios de marzo de 1978 hasta el 11.10.1978), Diego Barrera (detenido en “Pozo de Banfield” hasta octubre de 1978).

Testimonios: Testimonio de Enriqueta Santander: (...) *Se trató de un operativo relámpago. Apenas alcanzó a ladrar el perro alertando a los vecinos, que salieron de inmediato a las puertas de sus casas, pero que amenazados por armas de fuego debieron encerrarse. Fueron introducidos, encapuchados y esposados, en un Ford Falcon.* También mantiene una entrevista con Monseñor Gracelli quien le confirma que (su hijo y su nuera) estaban detenidos con otros 20 uruguayos y que no se preocupara por las cosas que se habían llevado ni por la niña que hubiera nacido porque era común que se llevarán todo como “botín de guerra”.

Testimonio de Enriqueta Santander ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (27.04.1984): (...) *Tres hombres vestidos de civil se presentaron alrededor de las 15 hs. en mi domicilio (...) preguntando por una persona de nombre Graciela. Ante mi desconocimiento, solicitaron les informara sobre mis datos personales (...) con quién compartía yo la vivienda (...) si tenía hijos y dónde vivían. Respondí que estos vivían en Brasil. Luego de esto uno de ellos se retiró, quedando en mi departamento los otros dos, revisando rápidamente mi*

vivienda. Al poco rato se presentó nuevamente la tercera persona y me preguntó ¿dónde esta Fredy? que es mi hijo (...) volví a contestar que no estaba (...) (Los hombres le responden que eso no es cierto ya que su hijo vivía en el departamento de al lado. Uno de los agentes le pregunta por su hijo, empleando el término “botija”, indicador de que se trataba de un uruguayo por el modismo utilizado para referirse a “pibe” o “muchacho”. Más tarde la Sra. Santander reconoce a este agente como el Mayor José Gavazzo) *En el interin Fredy llegó a mi departamento (...).*

Testimonio de Eduardo Otilio Corro y Adriana Chamorro en declaración jurada enviada desde Montreal, Provincia de Québec, Canadá (24.09.1984): *En la mañana siguiente a nuestro traslado (el 24.03.1978) (...) pude contestar los golpes que provenían de la celda contigua a la mía. Era María Asunción Artigas. Me habló de su embarazo de cuatro meses y de los 22 uruguayos que se encontraban en ese “chupadero”, entre ellos, su esposo Alfredo Moyano (...). El 16 de mayo todos los uruguayos fueron llevados con rumbo desconocido, con la excepción de María Asunción e Ileana García Ramos, quienes estaban embarazadas (...). María Asunción estuvo en Quilmes, fue torturada a pesar de su embarazo y relató que los interrogadores eran uruguayos (...).*

Testimonio de Washington Rodríguez en Moheda, Suiza (31.05.1979) 46 : (...) *Allí pude tomar contacto con las siguientes personas: Mario Martínez y su esposa María Antonia Castro, Alberto Corch Laviña, Guillermo Manuel Sobrino, Andrés Carneiro Da Fontoura, Aída Sanz, cuya madre Elsa Fernández de Sanz, también estaba secuestrada (...) También conocí allí a Alfredo Moyano y su esposa Noemí (sic), embarazada de 4 meses, que estaba en un calabozo del piso superior (...).*

Atribuido a: Ejército Argentino y Policía Federal Argentina.

Casos conexos: Operativo represivo contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Detenciones y desapariciones de María Asunción Artigas Nilo (esposa), Ileana García Ramos de Dossetti, María Antonia Castro Huerga de Martínez, José Mario Martínez.

Desaparición

Traslado: Destino final sin determinar.

Fecha: Probablemente, 16.05.1978.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos: 28.04.1978. La Sra. Santander recibe en su casa al ciudadano uruguayo Washington Rodríguez, quién había sido liberado tres días antes de “Pozo de Banfield”. Éste le relata que había estado con el hijo y la nuera y que el embarazo continuaba.

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁵⁵.

APELLIDOS Y NOMBRES

MOYANO:- Alfredo.- (1) 209518

Cédula de Identidad Credencial Cívica Pasaporte Céd. de Ident. del Interior

Serie N°

Ocupación Organización

Domicilio

Otros Datos

Argentino, casado con María Asunción ARTIGAS NILO.-

Padre de María Victoria MOYANO ARTIGAS.-

Extraída de “Compañero”, periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/78.- apm.-

55 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

ANTECEDENTES

31/10/978:- “Compañero”, periódico del P.V.P. N° 68 del 1/9/78, pág. 7.- Bajo el título “¿Dónde están?”, figura en una nómina de uruguayos vistos en Buenos Aires, en diciembre de 1977.- ASUNTO 1-6-10-21.- apm.- 1/12/978:- Boletín clandestino “CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” de Setiembre de 1978; denuncia su desaparición como secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto N° 2-4-3-217.-ach.- 28/XII/78:- Según panfleto clandestino “CADENA MUNDIAL DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD CON URUGUAY” el titular se encontraría con vida, (basado en declaraciones de sediciosos recientemente liberados en la Argentina y que se encuentran en calidad de refugiados en Europa).- Ver asunto N° 2-4-3-255.-jom.- 6/III/79.- Referente a anotación anterior ver asunto N° 2-4-3-237, (folio N° 8).- jom.- 10/XI/979:- (Boletín informativo Amnistía Internacional, N° 3 de oct. 978).- Figura en una lista de uruguayos que han desaparecido en la Argentina desde diciembre de 1977.- ASUNTO 2-4 7-14.- apm.- 15/XI/979:- Referente a la anotación precedente, ídem según crónica de Amnesty Internacional (en francés), de noviembre/78. ASUNTO 1- 4-11-42.-apm.- 20/XI/979:- Boletín informativo de “Amnistía Internacional”, correspondiente al mes de octubre de 1978, Año I, N° 3, en cuyas páginas 8 y 9, bajo el título de “CAMPAÑAS DE APELACIÓN”, subtítulo: “Uruguayos desaparecidos en la Argentina, publica una nómina de ciudadanos uruguayos que fueron “secuestrados” y aparecieron en el Uruguay o que han “desaparecido” de la República Argentina desde el mes de diciembre de 1977. Ver ASUNTO N° 2-4-7-58.cdif.- 10/IX/980:- “URUGUAY: ¿un campo de concentración?”. Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 111 figura como desaparecido en la República Argentina en 1977.- Ver BULTO 306.cdif.- 7/10/980:- Figura en una

HOJA N° 2

nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se establece que su desaparición ocurrió el 24/12/77.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorando N° 277/980 del Depto. N° 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-1-18-113.-lac.- 06/11/980:- En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina, con fecha 30-12-77. Ver ASUNTO 1-6-10-62.- ec.- 27/7/982:- “El Día” del 22/7/982, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido:- 30/12/77.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 3/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D- II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.-Ges.- ABRIL 1983- REVISADO- R 37 30-3-84:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.- ges. 18/12/86: Figura en nómina de “uruguayos vistos en los pozos de Banfield, Quilmes y COTI Martínez (Rep. Argentina), publicada en la pág. 6 del quincenario “COMPAÑERO” (PVP) del 17/12/86, mencionándolo como detenido junto con su esposa María Asunción NILO en el Pozos de QUILMES” JJVS/boc.- 8.1.88: Semanario “El Popular” de la fecha Pág. 2 informa que el titular fue secuestrado el 30.12.977 junto a su esposa: Mª Asunción ARTIGAS NILO y

HOJA N° 3

Llevados a los “Pozos de Banfield”, lugar donde nació una niña de nombre: Verónica Leticia que en los primeros días de 1987 fue encontrada cuando estaba en poder de la hermana política del Comisario Gral. Óscar Antonio Penna. La niña fue encontrada por la organización “Abuelas de Mayo”. Asunto: 14-3-1-1589.hmg.- 14.1.988.- “BÚSQUEDA” de la fecha, pág. 9 publica un artículo en el cual expresa del hallazgo de su hija.- JJVS/rph.- 26-06-988.- Ampliando anotaciones anteriores ver Mate Amargo del 20-01-988 Pág. 26 y 27. DIC. 1988 REVISADO R 146.- 22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1---5.gm.- REV. 1999 N° 153

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)⁵⁶.

MOYANO SANTANDER, Alfredo

DATOS PERSONALES

Lugar y Fecha de Nacimiento: Buenos Aires, 01/03/1956

Cédula de Identidad:

Dirección: Desde 1968, Bacigalupi 2188.

Otros domicilios conocidos: Hasta 1963 vivió en Montevideo, luego se traslado a San Pablo hasta 1968 fecha en que se traslado a Montevideo.

CRONOLOGÍA

1962 Fallece su padre. Luego su madre se casa con R.C., y se va para España. (M.L.N. 1568)

29/05/78 En 1968 se inscribe en el Liceo 17. En mayo de ese año se afilia a la UJC, dónde milita hasta 1970.

En 1970 trabaja en DISCAL (fábrica de zapatos), luego comienza a estudiar en Escuelas Americanas.

En 1971 concurre al Nocturno "1" Zorrilla, militando en el ROE hasta 1973.

En 1972/73 trabaja en "América Tur" y "Cielmar".

Durante el 73 va al Liceo 17 nocturno. Allí milita en la agrupación de la ROE y luego del FER 68. Viaja a Bs. As. con su esposa y se refugia en N.U., conoce a militantes del MLN que venían de Chile.

En 1974 mantuvo discusiones con (...) del MLN.

En 1975 estuvo vinculado con M.F., del movimiento marxista y MLN. Estuvo detenido 4 días a raíz de esas vinculaciones.

En 1976 conoció a E. S. C. (se lo presentó B., al que encontró en el Sindicato de Pintores de Zona Norte, y que viajó a SUECIA por Naciones Unidas).

S. lo integró al MLN para hacer una célula técnica.

Se compró una casa en 1976 para hacer un Berretín.

En 1977 en mayo "CACHO" dejó la casa pasando como encargado A. C. Su célula estaba integrada por María Artigas de Moyano, "BARBA" y él.

El anotado se entera de la detención de E. B. y la caída de la casa de "CACHO".

26/08/76 Radio Moscú, W. R. denuncia su secuestro en Bs. As. junto a su esposa, responsabilizando del hecho a Oficiales de las FF.AA. Uruguaya (M.L.N. 1568)

22/07/82 Según "EL DIA" una denuncia de su desaparición el 30/12/77, en la Rep. Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto de los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (M.L.N. 1568)

Sin fecha Declaraciones del anotado (DOSSIER FUSNA)

Ministerio de Defensa Nacional⁵⁷.

S.I.D.

Dep. I Secc. I

Sub. Secc. A/N

Ficha No. ____ Confecc. 16-5-74

PE

Fs. I.

104570-7

Apellidos: MOYANO

⁵⁶ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005. Anexos.

⁵⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 288_1250 a 288_1253.

Nombres: *Alfredo*

Documentos:

Otros doc.

Nacimiento: Lugar:

Domicilio:

Profesión u Ocupación:

Lugar: Cargo:

Ideología Político: Clasificación: ROE.

Datos complementarios:

104570

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

4-9-73-

27-01- P.D.07.00 a 07.00

30-6-73- En el día de la fecha un grupo de estudiantes izquierdistas se apoderó del Liceo

30-8-73

JPM PD. 00.00 a 24.00

17. B, cerrándolo y comunicándole al director que el mismo se encontraba bajo “control estudiantil” para abocarse a dar comienzo a una asamblea, figurando éste como uno de los oradores y perteneciendo a la Resistencia Obrero Estudiantil ROE. – (DD)

03.08.82

Se hizo Memo. (A) N0. 1657/82 para Sr. Director SID (SS)

15.12.81

10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos “desaparecidos” en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. EVAL: A-1 (AD)

14.6.82

15968

Ídem doc. 10371, aportando fecha de “desaparecido”: 30.12.77. Su hijo presumiblemente habría nacido en cautiverio”. EVAL: F-6 (N)

24.7.82

17100

Según lo publicado por el Diario “El Día” del 27.7.82 bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura el causante como “desaparecido” El 30.12.77 (GM) (LA)

02.08.82

17341

Indica ídem. doc. 17100 (SS)

104570

Fs.3

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

8.10.83

30855/14

Indica Ídem Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval. A-1.- (MB)

21.12.83

32861/012 y 013

23.3.83- En la “Revista 10” de Buenos Aires, de la fecha, en artículo titulado “El caso de las embarazadas desaparecidas”, se publica una fotografía del causante junto a su esposa María Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO, mencionándose que estaba de 3 meses de embarazo y que extraoficialmente se supo que habría sido una nena.- EVAL: A-1 (CC)

5.1.84

D. 33092/001

Indica ídem docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos. Eval: A-1 (PS)

10.3.984

0383/80 Págs. 006 y 016

Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico “Compañero” del

16/3/984 8401372 Pág. 001. *PVP del mes de setiembre de 1979, mencionándosele como “desaparecido” desde fines de diciembre de 1977. Aparece en el testimonio de Washington RODRÍGUEZ, detenido en la Argentina y posteriormente liberado, como detenido en Quilmes junto con su esposa”. EVAL: B-2 (CC)*
29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos en ese país, entre 1974 y 1978.
Dicha comisión acompañó sus gestiones, con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 30/12/977. EVAL: A-2 (CC)
25/4/84 11941/82 PÁG. 3606 *POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.*
EVAL- A-1 (CD) INDICA () () ()

Observaciones

04.01.1973. Parte para Buenos Aires con su esposa. Estando allí solicita el estatuto de refugiado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).
25.08.1978. Nace su hija en cautiverio, Verónica Leticia (María Victoria) Moyano Artigas, y es apropiada por sus represores.
1987. María Victoria Moyano Artigas es recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Gestiones

Amnesty International.
Cruz Roja Internacional.
República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Localidad de Berazategui. Seccional Policial.
República Argentina. Iglesia Católica. Entrevista con Monseñor Gracelli.

Denuncias

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Juez Federal Martín Anzoátegui. Habeas Corpus auspiciado por la madre de Alfredo Moyano.
Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
09.09.1978. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 17, a cargo del Dr. Nerio Norberto Bonifati.
30.12.1982. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada. Comunicación al Gobierno argentino.
29.08.1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 3517, Legajo 7218.
1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Folios 202. Tomo VII, Folios 1727 a 1728.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones Judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye la desaparición forzada de Alfredo Moyano.

03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Oficio S-0335. Solicitud de Información a la Presidencia de la República en actuaciones caratuladas: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado. Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”: *Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: (...) Alfredo Moyano Santander, (...).*

18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.

21.10.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Sentencia definitiva en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”. Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, a 25 años de penitenciaría y Juan Carlos Larcebeau como autor responsable de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría, dentro de los cuales se incluye el caso de la desaparición de Alfredo Moyano.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmada 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuáles como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano argentino ALFREDO MOYANO SANTANDER (DNI N° 11.968.588), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

- 1. Fue detenido el día 30 de diciembre de 1977, en horas de la madrugada, en su domicilio de la Calle 595 y Camino General Belgrano, localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, junto a su esposa María Asunción Artigas -también desaparecida-, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Estuvo detenido en los centros clandestinos de detención QUILMES y BANFIELD. Habría estado también detenido en el Centro de Operaciones Tácticas N° 1 (COT 1 MARTINEZ)*
- 3. Fue probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, el día 16 de mayo de 1978.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

26.09.2005. Comando General de la Armada. OF COMAR N° 277/26/09/05.

RESERVADO.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina.

Adjunto remito a Usted informe respecto a ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina.

Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las investigaciones realizadas por los Señores Almirantes responsables de los Grandes Mandos con Unidades que tuvieron relación con los hechos que se tratan de aclarar, datos de archivo y entrevistas a Personal Superior y Subalterno de la época en que sucedieron los hechos.-

Se considera de importancia la búsqueda de antecedentes y datos de archivos realizados en distintas Unidades y que trajo aparejado, la obtención de documentos que se consideran, aportan datos valiosos para aclarar situaciones de detención y en algunos casos desapariciones de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.-

Saluda a Usted atentamente.-

Vicealmirante Tabaré Daners Eyras

Comandante en Jefe de la Armada

Este informe presenta lo averiguado respecto al destino de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina partiendo de lo manifestado de la Comisión para la Paz y de lo publicado en el libro “a todos ellos”.

La búsqueda de información se orientó hacia fines de 1977, a la detención de un ciudadano argentino perteneciente al Movimiento Montoneros, que desencadenó la caída de los militantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros, y que, al mismo tiempo, profundizó las relaciones entre las inteligencias operativas de las Armadas del Río de la Plata. La información recabada surge de datos de archivo, informaciones de prensa, publicaciones emanadas de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, investigaciones en ámbitos del Comando de Flota, Prefectura Nacional Naval y Estado Mayor General y entrevistas a personal superior y subalterno de la época en cuestión.

Resumen Sumario:

Tras analizar la información recabada se arribó a las siguientes conclusiones:

- 1. Existió coordinación e intercambio de información entre el FUSNA y la ESMA y entre los organismos de Prefectura de ambos países, no existiendo registros ni testimonios que permitan inferir vínculos con otros órganos argentinos.*
- 2. El ciudadano argentino Óscar DE GREGORIO fue detenido por efectivos de la Armada Nacional y entregado a la Armada Argentina previa coordinación gubernamental.*
- 3. Las detenciones del matrimonio Michelena-De Gouveia y de Fernando Martínez Santoro, ocurridas en Buenos Aires a mediados de 1977, habrían sido realizadas por un organismo policial argentino identificado como “P.P.- B III”. Los ciudadanos desaparecidos Corchs, D’Elía, Borelli, Moyano y Sobrino, detenidos a finales de diciembre del mismo año en la Argentina, posiblemente también. No se descarta que los restantes uruguayos detenidos en ese mes hayan seguido el mismo proceso.*
- 4. Probablemente efectivos del organismo policial mencionado en el numeral anterior haya dado muerte a Luis Fernando Martínez Santoro en una fecha cercana y posterior al 30 de agosto de 1977.*
- 5. Las detenciones de los integrantes de la “Regional Buenos del GAU”, quienes estaban bajo vigilancia desde la caída de Michelena, De Gouveia y Martínez Santoro, posiblemente precipitaron a partir de la captura en Uruguay de De Gregorio y una célula del Movimiento Montonero y la caída del GAU en Montevideo.*
- 6. No existen indicios de traslados de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina a Unidades de la Armada Nacional, ni de uruguayos detenidos por la Armada Nacional a Buenos Aires.*
- 7. Los oficiales de la Armada entrevistados manifestaron no haber estado en los Centros Clandestinos de Reclusión conocidos como “Pozos de Quilmes y de Banfield” lugares de detención de los uruguayos detenidos en diciembre de 1977 de acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz.*
- 8. Durante 1978 un ciudadano de nacionalidad argentina detenido por nuestra Prefectura fue entregado a su similar argentina, no existiendo registro de la identificación del mismo.*
- 9. El empleo de apremios físicos en el FUSNA como método de interrogatorio no fue sistematizado. Estas prácticas se llevaron a cabo, casi con exclusividad, a partir de mediados de la década del 70*

y fueron resistidos en forma explícita y frontal, por la casi totalidad del Cuerpo de Oficiales de esa Unidad.

10. Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, tanto los registros consultados, como las averiguaciones personales efectuadas, como las informaciones recabadas de los diferentes medios y organizaciones, permiten expresar que no existieron decesos o desapariciones en el ámbito de la Armada Nacional.

ANEXO 5 - CRONOLOGÍA DE LAS DETENCIONES DE 1977

14/06/77 Buenos Aires Son detenidos en su domicilio en Avellaneda los esposos José E. MICHELENA BASTARRICA y Graciela S. DE GOUVEIA GALLO en un procedimiento oficial llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de la Seccional N° 4 de San Isidro, donde estuvieron detenidos por lo menos hasta el 31 de julio de 1977; la Comisión para la Paz estableció además que existen indicios que permiten suponer que posteriormente estuvieron detenidos en el CCD Banfield.

Durante el desarrollo de la investigación realizada por la Armada Nacional, se encontró una copia de un documento originado por alguna fuerza anti subversiva de Argentina (posiblemente policial por la terminología y procedimientos empleados) cuyo asunto se titula “Operativo Contrasubversivo GAU”. El mismo, de 41 páginas, en la primera, fechada 28-6-77 y encabezada por la inscripción P.P. B. III, consigna la información de que en esa fecha se detuvo a José Enrique Michelena Bastarrica resumiendo en las páginas siguientes sus declaraciones, las que sumadas a la documentación incautada en su domicilio, deja en claro los orígenes, programa y organización del GAU, y queda identificado

Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO, y horario y lugar de citas con “Gabriel”.

En el documento de referencia no se hace mención alguna a la detención y declaraciones de la esposa de MICHELENA.

Hasta el momento se desconocen los detalles respecto a cómo llegó el documento a la Armada, presumiéndose que fue producto de la coordinación y cooperación entre agencias, lo cual era común en la época.

29/07/77 Buenos Aires Es detenido en su domicilio Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO (hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna información subsiguiente a este hecho).

En el documento argentino anteriormente mencionado, en un folio fechado 8-8-77, se detalla la detención de Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO y la información que surge de su interrogatorio y material incautado, destacándose que se logró determinar que formaba parte del “Núcleo de Base N°” junto con MICHELENA que era el responsable y quien lo había “enganchado”, y con quien colaboraba en la confección de un “Boletín Informativo” de la organización. El Núcleo estaba dirigido y supervisado por “Gabriel” (se trata de Alberto CORCHS LAVIÑA), determinándose su dirección (la misma en que sería detenido en diciembre) y lugares y horarios para citas con él. Menciona que en su domicilio mantuvo reuniones con los ya nombrados, y que “aguantó” a “Leopoldo” (se trata de Víctor L. Baccheta) por un mes, antes que éste saliera del país.

En un folio fechado 16-8-77 se resumen los avances en el caso mencionando que las citas resultaron negativas, que “Gabriel” es considerado un “blanco verdaderamente rentable” ya que permitiría el acceso a la “REGIONAL BUENOS AIRES del GAU”, y que no se ha podido proceder a su detención por el problema de las “zonas liberadas” (se trata de áreas bajo el control de determinada fuerza antisubversiva donde no puede operar otra para evitar la interferencia mutua). Existe otro folio del mismo documento, fechado 30-8-977, donde se reinterroga a MARTÍNEZ SANTORO, éste es de muy difícil lectura debido a la poca claridad de la escritura, sin embargo en el último párrafo de las conclusiones puede leerse: “...sugiriéndose para con el causante una “D.F.” por no considerárselo de interés para la prosecución de la investigación”. Si bien se desconoce que significa DF, puede inferirse de acuerdo al contexto de la frase y en conocimiento de que nadie más tuvo contacto con Luis Fernando MARTÍNEZ SANTORO luego de esa fecha, que en ese momento se estaba sugiriendo su Disposición Final. Cabe agregar que en el último folio de

este documento hay un organigrama de los GAU donde ubica dentro del Comité Central de la Regional Buenos Aires a Julio D'ELIA y a "Gabriel", dependiendo de éste aparecen 4 Núcleos de Base, estando relleno únicamente el primero donde aparece como responsable José Michelena seguido su nombre por la letra (d), subordinado a éste Fernando Martínez (sin letra posterior alguna) y finalmente "NG "Graciela" G de Michelena (d)", la interpretación de lo asentado para este Núcleo de Base parece ser que tanto José Michelena como su señora se encontraban detenidos (d) al momento de la redacción del documento, mientras Fernando Martínez ya no lo estaba.

16/11/977 Colonia Es detenido y trasladado al FUSNA el líder montonero Óscar DE GREGORIO, entre sus pertenencias el detenido portaba la Cédula de Identidad de una ciudadana uruguaya.

19/11/977 Montevideo Es allanada la finca sita en Berlín 3526, en la misma es detenida la titular de la C.I. incautada a DE GREGORIO y el hermano de ésta, y se requisó profuso material perteneciente al GAU, la joven fue posteriormente liberada mientras su hermano fue procesado por la Justicia Militar.

20/11/977 01/12/977 Montevideo A partir de esta detención, FUSNA realiza más de 50 operativos durante los siguientes 12 días que culminan en el procesamiento de la mayor parte de los integrantes del GAU que se encontraban en Montevideo ante la Justicia Militar; ésta dispuso el lugar de reclusión (24 procesados). Del análisis de las actas de declaración de los integrantes del GAU detenidos en Montevideo sólo surge información sumaria respecto a la regional Buenos Aires no existiendo datos que por sí solos permitan realizar procedimientos en Buenos Aires.

14 y 15/12/977 Montevideo Caen en diversos operativos realizados por las Fuerzas Conjuntas en Uruguay, varios integrantes del Movimiento Montoneros, resultando 3 muertos (2 por autoeliminación con píldoras de cianuro) y 4 detenidos (el libro "A todos ellos" aumenta el número en 3 argumentando que estos fueron enviados clandestinamente a Argentina). Si bien no se ha encontrado documentación probatoria, se justifica el establecer la hipótesis de que la captura de DE GREGORIO y la de los otros Montoneros que actuaban en Uruguay estuvo relacionada.

Asimismo, es admisible deducir que en cualquier Órgano Coordinado de Argentina donde se analizara la caída en Uruguay de una importante célula del Movimiento Montonero, no dejarían de correlacionar a la misma con el GAU, considerando la masiva detención casi simultánea de sus integrantes a partir de la captura de un líder montonero.

Una vez admitido esto, es lógico comprender que el órgano que tenía en su poder datos respecto a la Regional GAU en Buenos Aires diera prioridad a la detención de los integrantes del mismo, ya no se trataba de un Movimiento menor de uruguayos, ahora estaban directamente relacionados con Montoneros.

17/12/977 Montevideo Buenos Aires El detenido Óscar DE GREGORIO es entregado a la Armada Argentina, la que lo recoge en el Puerto de Montevideo mediante vuelo de helicóptero y lo traslada a la ESMA.

21 al 30/12/977 Buenos Aires son detenidas 26 personas pertenecientes o vinculadas al GAU (14 integrantes del GAU, 1 de AMS, 4 del PCR y 7 del MLN y 26M) por alguna fuerza antissubversiva argentina (posiblemente pertenecientes a la Policía Provincial dados los CCD empleados, de acuerdo a testimonios recogidos en el libro "A todos ellos" habrían sido: COT I Martínez, Brigada de Banfield, y Brigada de Quilmes). Se ubicaron copias de declaraciones hechas en Argentina por los siguientes ciudadanos desaparecidos: Alberto CORCHS LAVIÑA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Eduardo BORELLI CATTÁNEO, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI y Alfredo MOYANO SANTANDER.

Se desconoce cómo y cuándo llegaron estos documentos a la Armada, el tipo de redacción, formato y papel empleado permite inferir que habrían sido originados en el mismo órgano policial que había detenido a MICHELENA, DE GOUVEIA y MARTÍNEZ SANTORO.

Se destaca que ninguno de los 26 ciudadanos uruguayos detenidos en esa oportunidad fue visto en la ESMA ni en ningún otro CCD relacionado con la misma.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creo la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
Tte. Gral. (Av)
Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgos de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: